חוברת 3 · תרגול

משפט חוקתי

שאלות אמריקאיות פתורות

שאלות בסגנון מבחן מתחילת החומר ועד סופו, עם פתרון והסבר מלא לכל שאלה, ופסיקה לכל פרק

סה״כ 382 שאלות פתורות · 85 פסקי דין

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

שאלות אמריקאיות לפי פרקים · סה"כ 382 שאלות

1 מבוא למשפט חוקתי

2 המהפכה החוקתית

3 מעמד חוקי היסוד ושריון

4 פסקת ההגבלה

5 פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

6 ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

7 ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

8 זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

9 זכויות מנויות ובלתי מנויות

10 פסילת מפלגות

11 חסינות חברי כנסת

12 הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

13 הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

14 חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

15 חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

16 חופש הדת והחופש מדת

17 זכויות חברתיות

18 מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

19 חופש העיסוק

פרק 1

מבוא למשפט חוקתי

1. מהי החלטת הררי (1950)?

א. החלטה שהחוקה תיכתב פרק אחר פרק, כשכל פרק הוא חוק יסוד
ב. החלטה להקים אסיפה מכוננת שתנסח חוקה שלמה תוך שנה
ג. החלטה שלא לכתוב חוקה בישראל כלל
ד. החלטה לאמץ את החוקה הבריטית הבלתי כתובה

התשובה הנכונה: א. ההחלטה הייתה פשרה בין תומכי חוקה מיידית ומתנגדיה: כותבים חוקה בהדרגה, בחוקי יסוד. היא לא ויתרה על חוקה (ולכן הטענה שהחלטה זו ויתרה על חוקה אינה נכונה) ולא יצרה אסיפה מכוננת, ולא הכריעה לטובת עליונות פרלמנט.

2. איזה פסק דין קבע את מעמדם העליון של חוקי היסוד ואת סמכות הפסילה של חקיקה?

א. בנק המזרחי (1995)
ב. רסלר (1988)
ג. קול העם (1953)
ד. קעדאן (2000)

התשובה הנכונה: א. בנק המזרחי הוא פסק הדין המכונן לעניין עליונות חוקי היסוד וסמכות הביקורת. קול העם עוסק בחופש הביטוי, רסלר בשפיטות ועמידה, וקעדאן בשוויון בהקצאת קרקע, ולכן אינם המקור לסמכות הפסילה.

3. מה מאפיין חוקה "חומרית" להבדיל מ"פורמלית"?

א. מסמך כתוב אחד שנחקק בהליך מיוחד
ב. חוקה שאינה ניתנת לשינוי כלל
ג. מכלול הנורמות המסדירות את המשטר, גם אם אינן מרוכזות במסמך אחד
ד. חוקה שנקבעה על ידי בית המשפט בלבד

התשובה הנכונה: ג. חוקה חומרית היא התוכן בפועל של הכללים החוקתיים, ובישראל היא מורכבת בעיקר מחוקי היסוד. החוקה הפורמלית היא מסמך כתוב אחד שנחקק בהליך מיוחד, ולכן זו אינה ההגדרה של החוקה החומרית; חוקה שאינה ניתנת לשינוי או שנקבעה בידי בית המשפט בלבד אינן הבחנה מושגית נכונה.

4. איזה מהבאים איננו מאפיין בסיסי של חוקה?

א. נוקשות
ב. ביקורת שיפוטית
ג. זהות מוחלטת בין החוקה לחוק הרגיל בהליך שינוי
ד. עליונות נורמטיבית

התשובה הנכונה: ג. חוקה מתאפיינת בעליונות, נוקשות וביקורת שיפוטית. אם אין הבדל בין חוקה לחוק רגיל בשינוי, אין נוקשות ולכן אין חוקה במובן המלא. עליונות, נוקשות וביקורת שיפוטית הן דווקא המאפיינים הקלאסיים של חוקה.

---

5. הוראת השריון בחוק יסוד נועדה בעיקר ל:

א. להגן על ההוראה מפני שינוי על ידי רוב מזדמן
ב. להעניק לבית המשפט סמכות לחוקק
ג. למנוע כל שינוי בחוק היסוד לנצח
ד. להבטיח שכל חוק יסוד יתקבל בהסכמה כללית

התשובה הנכונה: א. שריון מקשה על שינוי ההוראה (למשל ברוב של 61 חברי כנסת) כדי למנוע שינוי בידי רוב מקרי. אין זו מניעה מוחלטת, ואין היא מעניקה לשופטים סמכות חקיקה, ואין היא דורשת הסכמה כללית.

---

6. בפסק דין ברגמן (1969) נקבע ש:

א. לבית המשפט אין סמכות לדון בחוקי כנסת
ב. חוק שנתקבל ללא הרוב הנדרש בהוראה משוריינת - אינו תקף
ג. חוק יסוד אינו יכול להיות משוריין
ד. הכנסת רשאית לשנות כל הוראת שריון ברוב רגיל

התשובה הנכונה: ב. ברגמן עסק בחוק מימון מפלגות שנתקבל ברוב פשוט אף שהוראת השוויון בבחירות משוריינת. הדגש הוא שהכנסת כבולה להוראת השריון. הטענה שהכנסת רשאית לשנות הוראה משוריינת ברוב רגיל הפוכה להלכה, והטענה שאין לבית המשפט סמכות לדון בחוקי כנסת סותרת את עצם הפסילה.

---

7. מהו מודל ווסטמינסטר?

א. עליונות החוקה וביקורת שיפוטית
ב. פדרציה עם חוקה שאין אפשרות לשנותה
ג. שלטון נשיאותי עם הפרדת רשויות קשיחה
ד. עליונות הפרלמנט וללא ביקורת שיפוטית על חוקיו

התשובה הנכונה: ד. מודל ווסטמינסטר הוא המודל הבריטי הקלאסי: הפרלמנט עליון ואין פוסלים את חוקיו. המודל האמריקאי של עליונות החוקה וביקורת שיפוטית הוא ההפך; שלטון נשיאותי ופדרציה נוקשה הם מודלים אחרים שאינם מגדירים את ווסטמינסטר.

---

8. מהי המשמעות המרכזית של "המהפכה החוקתית" לפי הנשיא ברק?

א. חקיקת חוקה שלמה במסמך אחד
ב. מעבר מעליונות הכנסת לעליונות חוקי היסוד ולביקורת שיפוטית על חקיקה
ג. החלפת המשטר הפרלמנטרי במשטר נשיאותי
ד. ביטול סמכות הכנסת לחוקק חוקים

התשובה הנכונה: ב. המהפכה היא שינוי במעמד הנורמטיבי: חוקי היסוד על-חוקיים ובית המשפט יכול לפסול חוק רגיל. המשטר נשאר פרלמנטרי והכנסת ממשיכה לחוקק, ולא נכתבה חוקה אחת.

---

9. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק נחקקו לראשונה בשנת:

א. 1958
ב. 1995
ג. 1992
ד. 1948

התשובה הנכונה: ג. חוקי הזכויות נחקקו במרץ 1992 (חופש העיסוק נחקק מחדש בשנת 1994 עם פסקת התגברות). 1958 היא שנת חוק יסוד: הכנסת, ו-1995 שנת בנק המזרחי, ולכן שתי השנים האלה אינן נכונות.

---

10. החוק הראשון שנחקק כחוק יסוד הוא:

א. חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל
ב. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
ג. חוק יסוד: הכנסת
ד. חוק יסוד: הממשלה

התשובה הנכונה: ג. חוק יסוד: הכנסת נחקק בשנת 1958 והוא הראשון בסדרה. חוקי הזכויות נחקקו רק ב-1992, ושני האחרים מאוחרים יותר, ולכן הם אינם הראשונים.

---

11. מה עיקר החידוש של הלכת רסלר?

א. הרחבת זכות העמידה והשפיטות בעניינים ציבוריים
ב. עיגון הזכות לשוויון בחוק יסוד
ג. קביעת מבחן הוודאות הקרובה
ד. הכרה בסמכות לפסול חוקי יסוד

התשובה הנכונה: א. רסלר פתחה את שערי בג"ץ: עותר ציבורי רשאי לעתור, והכול שפיט מבחינה נורמטיבית. מבחן הוודאות הקרובה שייך לקול העם, והכרה בסמכות הפסילה לבנק המזרחי.

---

12. מהו "הכובע המכונן" של הכנסת?

א. סמכותה למנות שופטים
ב. סמכותה ליצור חוקה באמצעות חוקי יסוד
ג. סמכותה להחליט על פיזור הכנסת
ד. סמכותה לבקר את הממשלה

התשובה הנכונה: ב. לפי תורת שני הכובעים, הכנסת כרשות מכוננת מחוקקת חוקי יסוד ובכך יוצרת חוקה. מינוי שופטים, ביקורת על הממשלה ופיזור אינם נוגעים לסמכות מכוננת.

---

13. מדוע לא נכתבה חוקה שלמה ב-1948 אף שמגילת העצמאות הבטיחה זאת?

א. כי ועדת חוקה הגישה חוקה והכנסת דחתה אותה פה אחד מסיבות טכניות
ב. כי מגילת העצמאות אסרה לכתוב חוקה
ג. כי בית המשפט העליון אסר זאת
ד. בגלל מחלוקות עמוקות, בעיקר בעניין דת ומדינה

התשובה הנכונה: ד. הגורם המרכזי היה חוסר הסכמה עקרוני על אופי המדינה ויחס דת ומדינה. המגילה דווקא הבטיחה חוקה, ובית המשפט לא היה שחקן בנקודה זו, ותיאור הדחייה כ"טכנית" שגוי.

---

14. איזו קביעה נכונה לגבי הדמוקרטיה במובן המהותי?

א. היא מחייבת הכרעה פה אחד
ב. היא מתמצה בהכרעת הרוב
ג. היא אינה נוגעת לזכויות מיעוטים
ד. היא מגבילה גם את שלטון הרוב כדי להגן על זכויות

התשובה הנכונה: ד. דמוקרטיה מהותית אינה רק הכרעת רוב אלא גם הגנה על זכויות היסוד ועל המיעוט. הגדרה שמתמצה בהכרעת הרוב היא הגדרה פורמלית בלבד; הדרישה להכרעה פה אחד או התעלמות מזכויות מיעוטים שגויות מבחינה עניינית.

---

15. מה ההבדל בין חוקה לבין חוק רגיל מבחינת הסתירה ביניהם?

א. חוקה מבטלת רק חוקים שנחקקו לפניה
ב. חוק רגיל הסותר חוקה (בתנאים) בטל
ג. אין הבדל במעמד
ד. חוק רגיל מבטל חוקה אם הוא מאוחר יותר

התשובה הנכונה: ב. עליונות החוקה פירושה שהחוק הרגיל כפוף לה; גם חוק מאוחר לא יגבר. חוק מאוחר שמבטל חוקה (חוק מאוחר גובר) הוא עיקרון עליונות הפרלמנט, ולא העיקרון שנאמר בכותרת.

---

16. איזה פסק דין הוא ה"אב" של ההגנה על חופש הביטוי בישראל לפני 1992?

א. רסלר
ב. בנק המזרחי
ג. ברגמן
ד. קול העם

התשובה הנכונה: ד. קול העם (1953) הגן על חופש הביטוי בפרשנות ובמבחן הוודאות הקרובה. בנק המזרחי עוסק בעליונות חוקי היסוד, ברגמן בשריון, ורסלר בשפיטות.

---

17. מי רשאי לפסול חוק רגיל שסותר חוק יסוד, לפי הפסיקה?

א. הנשיא
ב. ועדת החוקה של הכנסת
ג. משרד המשפטים
ד. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

התשובה הנכונה: ד. הפסיקה הכירה בסמכות בג"ץ לפסול חוק. יועץ משפטי או ועדת חוקה אינם מחליטים על תוקף חוק, והנשיא תפקידו טקסי ואין לו סמכות ביקורת על חקיקה, ולכן רק בית המשפט הוא הגורם הנכון.

---

18. מהו תפקיד המשפט החוקתי בהגדרתו הרחבה?

א. הסדרת יחסי חוזים בין אזרחים
ב. אכיפת עונשי מאסר
ג. הסדרת מבנה השלטון והגנה על זכויות הפרט מפניו
ד. הסדרת הנחלות במקרקעין בלבד

התשובה הנכונה: ג. המשפט החוקתי עוסק במבנה השלטון ובזכויות יסוד. חוזים ועונשים שייכים לדיני החוזים והפלילי, והמקרקעין לדיני קניין, ולכן רק הנושא של מבנה השלטון וזכויות היסוד הוא הליבה של המשפט החוקתי.

---

19. אילו תקדימי עבר מעידים שהפסיקה הגנה על זכויות עוד לפני 1992?

א. עדאלה ובית סוריק
ב. בנק המזרחי ואדם
ג. חורב וסולודקין
ד. קול העם וברגמן

התשובה הנכונה: ד. קול העם (ביטוי) וברגמן (שריון שוויון בבחירות) הם מפסקי הדין שקדמו למהפכה. בנק המזרחי הוא מ-1995, ושאר הזוגות מאוחרים משנות התשעים.

---

20. בסיס עיקרי להגנה על המיעוט בדמוקרטיה הוא:

א. שלטון אחד ללא איזונים
ב. איסור על פעילות מפלגות מיעוט
ג. הכרעה במשאל עם בכל שאלה
ד. מגילת זכויות עליונה עם ביקורת שיפוטית

התשובה הנכונה: ד. כדי להגן מפני עריצות הרוב נדרשים כללים עליונים ובית משפט שאוכף אותם. שלטון בלי איזונים או משאל עם בכל עניין יפגעו במיעוט, ואיסור על מפלגות סותר דמוקרטיה.

פסיקה בפרק

ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)
בנקים תקפו את חוק גל להסדר חובות חקלאים, בטענה שהוא פוגע בקניין הנושים בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הלכה: חוקי היסוד הם בעלי מעמד נורמטיבי עליון, ובית המשפט מוסמך לפסול חוק רגיל שסותר אותם שלא כדין. הנשיא ברק כינה זאת "המהפכה החוקתית". בפועל נדחתה העתירה, כי הפגיעה בקניין עמדה בפסקת ההגבלה. למבחן: זה מקור הסמכות לפסילה; דוגמאות לפסילה בפועל מגיעות מפסקי דין מאוחרים.

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)
חוק מימון מפלגות העדיף מפלגות קיימות על פני חדשות. הוא נתקבל ברוב רגיל, אף שס' 4 לחוק יסוד: הכנסת (שוויון בבחירות) משוריין ברוב של חברי הכנסת.
הלכה: הוראה משוריינת בחוק יסוד מחייבת את הכנסת: חוק שנתקבל בניגוד לה, ללא הרוב הנדרש, אינו תקף. זהו ביטוי מוקדם לפסילת חקיקה בשל מעמד על-חוקי של הוראת שריון. למבחן: ההכרעה מבוססת על שריון פורמלי, לא על עקרון הפרדת רשויות כללי.

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים (1953)
שר הפנים סגר שני עיתונים (קול העם ואל-אתיחאד) בטענה שהם מסכנים את שלום הציבור.
הלכה: חופש הביטוי הוא עקרון יסוד של המשטר הדמוקרטי גם בלי עיגון בחוק. סמכות להגבילו תיפרש בצמצום, ורק אם קיימת "ודאות קרובה" לפגיעה ממשית בשלום הציבור. למבחן: דוגמה קלאסית ל"מגילת זכויות שיפוטית" שקדמה למהפכה החוקתית.

בג"ץ 910/86 רסלר נ׳ שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441 (1988)
עתירה נגד החלטת שר הביטחון לדחות שירות של תלמידי ישיבות. העותר לא היה נפגע ישיר. *הלכה:* הורחבה זכות העמידה לעותר ציבורי, והובחן בין שפיטות נורמטיבית (האם יש אמת מידה משפטית) לשפיטות מוסדית (האם ראוי שבית המשפט יכריע). הגישה הרחבה לשפיטות התקבלה. למבחן: הלכת מפתח לשערי הכניסה לבג"ץ.

החלטת הררי (1950)
בעקבות הבטחת מגילת העצמאות לחוקה, הכנסת הראשונה נקלעה למחלוקת בין תומכי חוקה מיידית ומתנגדיה.
הלכה: פשרה: החוקה תיכתב בהדרגה, כשכל פרק הוא חוק יסוד, ובסוף יאוחדו לחוקה אחת. זה המקור לעצם קיומם של חוקי היסוד ולמבנה "חוקה פרקים". למבחן: אל תציג את ההחלטה כחוקה בפני עצמה.

פרק 2

המהפכה החוקתית

1. מה פירוש "המהפכה החוקתית" לפי הנשיא ברק?

א. העברת הסמכות החוקתית מהכנסת לממשלה
ב. חקיקת חוקה אחת מלאה בכנסת ה-12
ג. ביטול הכנסת כרשות מחוקקת
ד. מעבר מעליונות הכנסת לעליונות חוקי היסוד, עם ביקורת שיפוטית על חקיקה

התשובה הנכונה: ד. המהפכה היא שינוי במעמד הנורמטיבי של חוקי היסוד: בג"ץ רשאי לפסול חוק רגיל. הכנסת לא בוטלה, הסמכות לא עברה לממשלה ולא נחקקה חוקה אחת מלאה, ולכן אלה תיאורים של תהליכים שלא אירעו.

2. מהי תורת "שני הכובעים"?

א. הנשיא פועל כראש מדינה וכראש ממשלה
ב. השופטים פועלים כמחוקקים וכשופטים
ג. הממשלה מחוקקת ומבצעת
ד. הכנסת פועלת כרשות מכוננת וכרשות מחוקקת

התשובה הנכונה: ד. התורה מבחינה בין שתי סמכויות של הכנסת, מכוננת ומחוקקת, ומהן נגזרת עליונות חוקי היסוד. התשובות האחרות מתארות עירוב בין רשויות אחרות, כמו שופטים, ממשלה או נשיא, ולא את שני תפקידיה של הכנסת.

3. ב-1992 נחקקו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד:

א. חופש העיסוק
ב. משאל עם
ג. הלאום
ד. מקרקעי ישראל

התשובה הנכונה: א. שני חוקי הזכויות של 1992 הם כבוד האדם וחופש העיסוק. חוק הלאום נחקק ב-2018, משאל עם ב-2014, ומקרקעי ישראל כבר ב-1960, ולכן אינם הזוג הנכון.

4. בבנק המזרחי נדון בעיקר חוק:

א. טל לדחיית שירות
ב. גל להסדר חובות חקלאים
ג. ההסדרים הכלכליים
ד. יבוא בשר קפוא

התשובה הנכונה: ב. בנק המזרחי עסק בחוק גל (הסדר חובות חקלאים) ובשאלת פגיעה בקניין הנושים. חוק טל נדון בשוויון, ויבוא בשר קפוא בחופש העיסוק ובפסקת ההתגברות.

5. מה היה גורלו של חוק גל בבנק המזרחי?

א. נדחתה העתירה, כי הפגיעה עמדה בתנאי פסקת ההגבלה
ב. החוק נפסל מיד כי הוא סותר חוק יסוד
ג. העתירה נדחתה כי אין לבית המשפט סמכות
ד. החוק נפסל חלקית בלבד

התשובה הנכונה: א. ההלכה בדבר הסמכות נקבעה, אך החוק עצמו נותר בתוקף כי עמד בתנאי ההגבלה. הטענה שאין לבית המשפט סמכות הפוכה לפסק: דווקא נקבע שיש סמכות, והחוק לא נפסל בכלל.

---

6. מהי עמדת השופט חשין בבנק המזרחי בקצרה?

א. תמך במלואה בתורת שני הכובעים
ב. גישה מסויגת ומפקפקת בעצם קיומה של סמכות מכוננת נפרדת
ג. הציע לבטל את חוקי היסוד של 1992
ד. טען שחוקי היסוד אינם עליונים כלל

התשובה הנכונה: ב. חשין הסתייג מהגישה המהפכנית וביקר את הקביעה שהכנסת פועלת כרשות מכוננת. הוא לא שלל את חוקי היסוד לגמרי, ולכן תמיכה מלאה בתורה או שלילה גורפת של חוקי היסוד מגזימות בכיוונים הפוכים.

---

7. הפסילה הראשונה של חוק רגיל בשל סתירה לחוק יסוד נעשתה ב:

א. בג"ץ בנק המזרחי
ב. בג"ץ קול העם
ג. בג"ץ הפרטת בתי הסוהר
ד. בג"ץ ברגמן

התשובה הנכונה: ג. בפרשת הפרטת בתי הסוהר (2009) נפסל לראשונה חוק רגיל בשל סתירה לחוק היסוד על כבוד האדם. בנק המזרחי הכיר בסמכות בלבד, וקול העם וברגמן קדמו למהפכה.

---

8. מהי "פסקת ההגבלה"?

א. הוראה המאפשרת לכנסת לגבור על בג"ץ
ב. הוראה הקובעת מתי מותר לפגוע בזכות חוקתית
ג. הוראה הקובעת את תקופת כהונת הכנסת
ד. הוראה האוסרת על כל פגיעה בזכות

התשובה הנכונה: ב. פסקת ההגבלה היא הנוסחה לפגיעה כדין בזכות. האיסור המוחלט אינו נכון, כי זכויות יחסיות; ההתגברות היא פסקה נפרדת בחוק העיסוק; ותקופת הכהונה שייכת לחוק יסוד: הכנסת.

---

9. מה אומרת הביקורת העיקרית על "המהפכה החוקתית"?

א. שהכנסת ביטלה את בית המשפט
ב. שבית המשפט יצר חוקה בלי החלטה מפורשת של העם או של אסיפה מכוננת
ג. שהזכויות נשללו מהאזרחים
ד. שהחוקה האמריקאית נותרה בישראל

התשובה הנכונה: ב. הביקורת עיקרה דמוקרטית ופרוצדורלית: חוקה "נוצרה" בפרשנות. ביטול בית המשפט, שארית החוקה האמריקאית ושלילת זכויות אינם חלק מהביקורת הזו. הטענה היא שהמהפכה נעשתה בדרך של פסיקה ולא בהליך חוקתי מובהק, ולכן מי שבחר בה לא קיבל לכך מנדט מפורש.

10. לפי שיטת המהפכה, מה מעמד חוק רגיל הפוגע בזכות חוקתית ועומד בפסקת ההגבלה?

א. תקף
ב. בטל רק אם הוא נחקק לפני 1992
ג. בטל תמיד
ד. תקף רק אם הכנסת אישרה אותו פה אחד

התשובה הנכונה: א. זכויות אינן מוחלטות. פגיעה העומדת בתנאי פסקת ההגבלה היא פגיעה כדין, והחוק תקף. אין דרישה להסכמה פה אחד או להתחשב בתאריך החקיקה.

11. מהו ההבדל בין סמכות מכוננת לסמכות מחוקקת?

א. מכוננת שייכת לבג"ץ ומחוקקת לכנסת
ב. מכוננת חלה רק על תקנות
ג. אין הבדל מעשי
ד. מכוננת יוצרת חוקה ומחוקקת מחוקקת חוק רגיל

התשובה הנכונה: ד. ההבחנה ביסוד התורה היא בין יצירת נורמה חוקתית לבין חקיקה רגילה. הטענה שהמכוננת בידי בג"ץ שגויה, והקביעה שאין הבדל מעשי מחטיאה את הליבה.

12. למה ההלכה בבנק המזרחי נחשבת "מהפכה" אף שהעתירה נדחתה?

א. כי נקבעה סמכות פסילה שלא הייתה קודם
ב. כי בוטלה פסקת ההגבלה
ג. כי הכנסת התפזרה
ד. כי נפסל חוק רגיל

התשובה הנכונה: א. המהפכה היא בהלכה על הסמכות, לא בתוצאה הקונקרטית. החוק לא נפסל, הכנסת לא התפזרה, ופסקת ההגבלה נותרה בתוקף. ההלכה על הסמכות שינתה את הכללים לכל המקרים העתידיים, ולכן הערך שלה גדול מהתוצאה הקונקרטית בתיק.

13. מה נקבע לגבי הרכב השופטים בבנק המזרחי?

א. הרכב של שלושה שופטים
ב. הרכב מורחב של תשעה שופטים
ג. שופט יחיד
ד. הרכב של שבעה שופטים בלבד

התשובה הנכונה: ב. המעמד העקרוני של החלטה הצריך הרכב מורחב של תשעה שופטים. הרכב של שלושה או שופט יחיד אינם מתאימים לסוגיה בהיקף זה. ההרכב המורחב הוא כלי מקובל לסוגיות חוקתיות עקרוניות, ולכן הוא משקף את חשיבות הנושא ולא מקרה שגרתי.

---

14. איזו קביעה נכונה לגבי הוראת שמירת הדינים?

א. היא מגנה על חקיקה שקדמה לחוק היסוד
ב. היא פוסלת חקיקה ישנה
ג. היא חלה על כל תיקון עתידי
ד. היא מבטלת את פסקת ההגבלה

התשובה הנכונה: א. ס׳ 10 שומר על דינים שנחקקו לפני החוק, אך אינו מגן על חקיקה חדשה או על תיקון מאוחר. הוא לא פוסל חוקים ישנים ולא מבטל את ההגבלה.

---

15. איזה מהבאים נכון לגבי בג"ץ 5658/23 (2024)?

א. נפסל חוק הלאום
ב. נפסל חוק טל
ג. נפסל תיקון לחוק יסוד: השפיטה שצמצם את עילת הסבירות
ד. נפסל חוק גל

התשובה הנכונה: ג. בפרשה זו הכריע בית המשפט בחוק יסוד עצמו (תיקון לחוק יסוד: השפיטה). חוק גל נדון ב-1995, חוק טל בעניין שוויון, וחוק הלאום נדחה בעתירה אחרת.

---

16. מה ההשלכה של הרשאה לבית המשפט לבקר חוק יסוד?

א. שבית המשפט הופך לרשות מכוננת
ב. שגם חוק יסוד אינו חסין לחלוטין במקרים קיצוניים
ג. שהכנסת אינה רשאית לחוקק חוקי יסוד
ד. שחוק יסוד בטל כל אימת שנחקק ברוב רגיל

התשובה הנכונה: ב. ביקורת על חוק יסוד מוגבלת למקרים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת. אין פירוש הדבר שהכנסת אינה רשאית לחוקק חוקי יסוד או שבית המשפט מחליף אותה.

---

17. מהו שלב א בבחינת חוקתיות?

א. בדיקת הרוב בכנסת
ב. בדיקת הסעד
ג. בדיקת התועלת של החוק
ד. בדיקה אם החוק פוגע בזכות חוקתית

התשובה הנכונה: ד. השלב הראשון הוא ההגדרה והפגיעה בזכות. הסעד הוא שלב אחרון, ובדיקת הרוב או התועלת אינה מהווה שלב ראשון. רק אם נמצאה פגיעה בזכות עוברים לבדיקת ההצדקה, ולכן שלב הסעד תמיד אחרון ושלב הרוב אינו חלק מהבחינה הזו.

---

18. איזה משפט מתאר נכון את היחס בין המהפכה לריבונות הכנסת?

א. הכנסת איבדה את סמכות החקיקה
ב. הכנסת נותרה מחוקקת ראשית, אך כפופה לחוקי היסוד
ג. בג"ץ מחליף את הכנסת בחקיקה
ד. הכנסת ריבונית ללא כל מגבלה

התשובה הנכונה: ב. הכנסת ממשיכה לחוקק, אך חוק הפוגע בזכות חייב לעמוד בפסקת ההגבלה. אין היא ריבונית מוחלטת, ואין בג"ץ מחוקק. יש להבחין בין ריבונות מוחלטת (שאינה קיימת עוד) לבין סמכות חקיקה שנותרה מלאה בכפוף לחוקי היסוד.

---

19. מהי הבעיה העיקרית שאליה נועדה להשיב תורת הכובעים?

א. מהו סדר היום של הכנסת
ב. כיצד מחשבים רוב
ג. מנין עליונות חוק יסוד אם הוא נחקק כחוק רגיל
ד. מי ימנה שופטים

התשובה הנכונה: ג. בלי הסבר, חוק יסוד נראה כחוק רגיל. תורת הכובעים מסבירה שהוא נחקק בסמכות מכוננת. מינוי שופטים, חישוב רוב וסדר היום של הכנסת הם עניינים אחרים שאינם השאלה שהתורה נועדה לפתור. התורה נועדה לגשר על הפער בין צורת החקיקה הזהה לבין המעמד השונה, ושאלות על מינוי שופטים או רוב אינן חלק ממנה.

---

20. באיזה חוק יסוד מופיעה פסקת ההתגברות?

א. השפיטה
ב. הכנסת
ג. חופש העיסוק
ד. כבוד האדם וחירותו

התשובה הנכונה: ג. פסקת ההתגברות (ס׳ 8) מופיעה בחוק יסוד: חופש העיסוק בלבד. בחוק כבוד האדם ס׳ 8 הוא דווקא פסקת ההגבלה, ובחוקי הכנסת והשפיטה אין פסקה כזו כלל.

פסיקה בפרק

ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221 (1995)
בנקים תקפו את חוק גל להסדר חובות חקלאים בטענה לפגיעה בקניין. ההרכב המורחב דן בעליונות חוקי היסוד.
הלכה: חוקי היסוד של 1992 הם בעלי מעמד על-חוקי, ובית המשפט רשאי לפסול חוק הסותר אותם. הנשיא ברק ביסס זאת על תורת שני הכובעים. העתירה נדחתה כי הפגיעה עמדה בפסקת ההגבלה. למבחן: ההלכה אינה בתוצאה (דחייה) אלא במעמד הנורמטיבי.

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)
חוק מימון מפלגות נתקבל ברוב רגיל על אף שריון ס' 4 לחוק יסוד: הכנסת.
הלכה: הכנסת כבולה להוראות שריון בחוקי יסוד; חוק שנתקבל ללא הרוב הנדרש לא יחול. זה תקדים מוקדם לסמכות פסילה, ובו כבר הוכרה החקיקה החוקתית כחוק עליון לגבי הוראות משוריינות. למבחן: מבסס את ההבחנה בין חוק רגיל להוראה משוריינת.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)
תיקון לפקודת בתי הסוהר איפשר להעביר ניהול בית סוהר לחברה פרטית. עתירה טענה לפגיעה בכבוד ובחירות האסירים.
הלכה: החוק נפסל, והבטלות הושהתה כדי לאפשר היערכות. נקבע שהעברת סמכויות כפייה לגורם פרטי הפועל מתוך מניע רווח פוגעת בכבוד ובחירות באופן שאינו עומד בפסקת ההגבלה. למבחן: הדוגמה הקלאסית לפסילה בפועל.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון ואח' נ' הכנסת (2024)
תיקון לחוק יסוד: השפיטה צמצם את עילת הסבירות כלפי החלטות הממשלה והשרים.
הלכה: התיקון נפסל ברוב של 8 שופטים מול 7 מתוך הרכב של 15. בשאלת הסמכות לבקר חוק יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת נקבע רוב גדול יותר, 12 מתוך 15. הרוב בשאלת הסמכות והרוב בשאלת הפסילה שונים. למבחן: ההלכה היא על עצם הסמכות לבקר חוקי יסוד, והיא קשורה לפרק מעמד חוקי היסוד.

פרק 3

מעמד חוקי היסוד ושריון

1. לפי המבחן הצורני, מהו חוק יסוד?

א. חוק שהכנסת קראה לו "חוק יסוד: ..." בלי ציון שנה
ב. כל חוק החשוב לכלל הציבור
ג. חוק שנקבע על ידי בית המשפט
ד. חוק שנתקבל ברוב של 80 חברי כנסת

התשובה הנכונה: א. המבחן הצורני נשען על שם החוק. חשיבות הציבור או רוב מיוחד אינם קריטריון, ובית המשפט אינו מחוקק חוקי יסוד, ולכן אלה אינם המבחן הצורני.

2. מהו שריון פורמלי?

א. הצורך ברוב מיוחד כדי לשנות הוראה
ב. החובה לפרסם הוראה בעיתון
ג. איסור מוחלט על שינוי
ד. חובת שינוי בפסיקה

התשובה הנכונה: א. שריון פורמלי הוא דרישה לרוב מוגבר (למשל 61). איסור מוחלט אינו שריון רגיל, ופרסום או פסיקה אינם קשורים לשריון. אין חובה לפרסם או לפסוק כדי להפוך הוראה למשוריינת; כל מה שקובע הוא המחסום הפרלמנטרי שמקשה על שינוי ההוראה.

3. איזו הוראה משוריינת במפורש בחוק יסוד: הכנסת?

א. חסינות שופטים
ב. עקרון השוויון בבחירות (ס׳ 4)
ג. חופש הדת
ד. חופש העיסוק

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת (בחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות) משוריין. חופש העיסוק וחופש הדת אינם בחוק היסוד, והחסינות אינה עניין לשריון זה.

4. מה הרוב הנדרש לשינוי הוראה משוריינת בדרך כלל?

א. רוב של 80
ב. רוב של הנוכחים
ג. רוב של חברי הכנסת (61)
ד. פה אחד

התשובה הנכונה: ג. ברוב ההוראות המשוריינות נדרש רוב מוחלט של חברי הכנסת (61). 80 נדרש רק במקרים מעטים (למשל הארכת כהונת הכנסת), ופה אחד אינו נדרש.

5. מהו ההבדל בין "שינוי" חוק יסוד לבין "פגיעה" בזכות?

א. אין הבדל
ב. שינוי הוא תיקון נוסח חוק היסוד; פגיעה היא חוק רגיל הפוגע בזכות
ג. שינוי הוא פסילה בידי בג"ץ
ד. פגיעה היא תיקון חוק יסוד; שינוי הוא ביקורת שיפוטית

התשובה הנכונה: ב. שינוי פירושו עריכת נוסח חוק היסוד ונדרש עבורו הרוב המתאים; פגיעה נבחנת לפי פסקת ההגבלה. ההיפך מההגדרות או זהות ביניהן אינם נכונים.

---

6. מה קובע ס׳ 10 לחוק יסוד: כבוד האדם?

א. הרוב הנדרש לשינוי החוק
ב. איסור פגיעה בקניין
ג. סמכות ביקורת שיפוטית
ד. שמירת תוקפם של דינים שהיו קיימים לפני החוק

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 10 הוא פסקת שמירת דינים. איסור הפגיעה בקניין הוא ס׳ 3, והביקורת השיפוטית נגזרת מעליונות, לא מס׳ 10. הסעיף נועד להבטיח יציבות ופשרה פוליטית, ולכן אינו נוגע לביקורת שיפוטית או לאיסור פגיעה בקניין שמופיע בסעיף אחר.

---

7. חקיקה ישנה (לפני 1992) הנשמרת בס׳ 10:

א. נפסלת אוטומטית
ב. תקפה אך אינה ניתנת לפרשנות
ג. אינה ניתנת לפסילה בשל חוק היסוד, אך נפרשת לאורו
ד. פגה אחרי 4 שנים

התשובה הנכונה: ג. חוק ישן מוגן מפסילה, אך הפרשנות מתעדכנת לפי ערכי היסוד. פסילה אוטומטית או פקיעה אינן הלכה. כלומר ההגנה היא מפני פסילה בלבד, ולא פטור מפרשנות בהתאם לערכי חוק היסוד, ודין ישן לא פג וגם לא נפסל אוטומטית.

---

8. מה דינו של תיקון משנת 1996 לחוק מ-1960 הפוגע בקניין?

א. אינו מוגן בשמירת דינים ונבחן בפסקת ההגבלה
ב. בטל בכל מקרה
ג. תקף לארבע שנים
ד. מוגן בשמירת דינים

התשובה הנכונה: א. שמירת הדינים חלה על דין שהיה קיים ערב החוק, לא על תיקון חדש. לכן יש לבחון אותו בפסקת ההגבלה, ואין בטלות אוטומטית. מה שקובע הוא מועד התיקון, שהוא אחרי 1992, ולכן ההגנה על החוק הישן לא עוברת לתיקון, ובכל זאת אין בטלות מראש.

---

9. מהי "פגיעה" במובן חוקתי?

א. פסילת חוק
ב. שינוי נוסח חוק יסוד
ג. חוק רגיל הפוגע בזכות מעוגנת בלי לשנות את חוק היסוד
ד. החלטה של שר

התשובה הנכונה: ג. פגיעה היא חקיקה רגילה שמגבילה זכות. שינוי נוסח הוא שינוי ולא פגיעה, ופסילה היא סעד. הבחנה זו חשובה כי היא קובעת איזה מבחן חל: מבחן פסקת ההגבלה לפגיעה, ומבחן הרוב להוראה משוריינת.

---

10. בפרשת ברגמן הכנסת:

א. רשאית לשנות כל הוראה ברוב רגיל
ב. לא יכלה לשנות הוראה משוריינת ללא הרוב הנדרש
ג. חוקקה חוק יסוד חדש
ד. אינה כפופה לבג"ץ

התשובה הנכונה: ב. ברגמן קבע כפיפות להוראת השריון, ולכן חוק שנתקבל בניגוד לה אינו תקף. הטענות האחרות מנוגדות להלכה. הקביעה נשענת על שריון פורמלי של ס׳ 4 לחוק יסוד: הכנסת ולא על כך שהחוק לא היה הוגן, ולכן ההכרעה היא בשל ההליך.

---

11. אילו מהבאים אינו חוק יסוד?

א. חוק יסוד: מבקר המדינה
ב. חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל
ג. חוק יסוד: הכנסת
ד. חוק החוזים (חלק כללי)

התשובה הנכונה: ד. חוק החוזים הוא חוק רגיל. שלושת האחרים הם חוקי יסוד לפי שמם. בדיקת השם בלבד מספיקה כאן: חוק שנקרא "חוק" ללא התואר "יסוד" נחשב חוק רגיל, גם אם הוא חשוב מאוד.

---

12. מהו "שריון עניני (מהותי)"?

א. תנאי תוכן שחוק עתידי חייב לקיים כדי לפגוע בהוראה, כגון פסקת ההגבלה
ב. שריון בידי הממשלה
ג. שריון לפי מספר שופטים
ד. הצורך ברוב מיוחד כדי לשנות את ההוראה

התשובה הנכונה: א. שריון עניני בוחן את תוכן החקיקה שפוגעת בהוראה, למשל לפי פסקת ההגבלה. דרישת רוב מיוחד היא שריון פורמלי. שריון לפי מספר שופטים או בידי הממשלה אינם סוגי שריון מוכרים. ההבדל מהשריון הפורמלי הוא שכאן נבחן תוכן החקיקה הפוגעת, ולא מספר הקולות הנדרש בכנסת.

---

13. מהו עניין "שימוש לרעה בסמכות המכוננת"?

א. ביטול חוק יסוד כל אימת שנחקק ברוב מצומצם
ב. פסילת חוק רגיל בלבד
ג. התערבות בחוק יסוד שפוגע בגרעין הזהות החוקתית
ד. הענקת סמכות חקיקה לבג"ץ

התשובה הנכונה: ג. הדוקטרינה מתירה ביקורת מצומצמת על חוקי יסוד במקרים קיצוניים. אין כוונה לפסול כל חוק יסוד שנחקק ברוב מצומצם, ואין היא נותנת לבג"ץ סמכות חקיקה.

---

14. בג"ץ 5658/23 פסל:

א. חוק יסוד: הלאום
ב. חוק טל
ג. חוק גל
ד. תיקון לחוק יסוד: השפיטה שצמצם את עילת הסבירות

התשובה הנכונה: ד. בפרשה נפסל תיקון לחוק יסוד: השפיטה. חוק הלאום נדחתה העתירה נגדו, חוק גל לא נפסל, ובחוק טל דובר בשוויון. זו הפרשה הראשונה שבה בית המשפט ביטל תיקון בחוק יסוד, ולכן היא שונה מפרשות שבהן נדחו העתירות.

---

15. מה נקבע בעתירות נגד חוק יסוד: הלאום (2021)?

א. נדחו העתירות בהרכב מורחב
ב. נקבע שחוק יסוד אינו ניתן לביקורת כלל
ג. החוק בוטל חלקית
ד. החוק נפסל מיד

התשובה הנכונה: א. העתירות נדחו, ולא נקבע שחוק היסוד כולו חסין. פסילה מיידית, ביטול חלקי או חסינות מוחלטת מביקורת אינם תוצאת הפסק. הדחייה לא פירושה חסינות מוחלטת של חוק יסוד, אלא שהעתירות לא עמדו בתנאי התערבות במקרה זה.

---

16. מה התפקיד של הכותרת "חוק יסוד" לפי המבחן הצורני?

א. קביעת רוב מיוחד אוטומטי
ב. סימון כוונת הכנסת לפעול בכובע המכונן
ג. הגבלת סמכות בג"ץ
ד. הענקת תוקף למשך 4 שנים

התשובה הנכונה: ב. הכותרת מסמנת כוונה לחקיקה חוקתית. היא אינה מגבילה זמן, ואינה קובעת רוב מיוחד אוטומטית. הכותרת מבטאת כוונה, אך אינה קובעת בעצמה רוב מיוחד, אורך תוקף, או סמכות מיוחדת לבית המשפט.

---

17. מי רשאי לשנות חוק יסוד לא משוריין, לפי הגישה השלטת?

א. הכנסת בחוק יסוד (ברוב רגיל)
ב. הכנסת בחוק רגיל
ג. הממשלה בתקנות
ד. בג"ץ

התשובה הנכונה: א. חוק יסוד משתנה בחוק יסוד, ללא דרישת רוב מיוחד אם אין שריון. חוק רגיל אינו מספיק, ובג"ץ והממשלה אינם מוסמכים. בלי שריון מיוחד אפשר לשנות חוק יסוד ברוב רגיל, אבל רק בדרך של חוק יסוד ולא בחוק רגיל, מה שמבטא את מעמדו העליון.

18. מהי ההיררכיה הנכונה?

א. החלטה מנהלית, חוק, חוק יסוד
ב. חוק יסוד, חוק, תקנות, החלטה מנהלית
ג. תקנות, חוק, חוק יסוד
ד. חוק, חוק יסוד, תקנות, החלטה

התשובה הנכונה: ב. ההיררכיה יורדת מחוקי היסוד לחוק, לתקנות ולהחלטות מנהליות. כל סדר אחר שגוי. הסדר הנורמות קובע איזו נורמה גוברת בעת סתירה, וכל נורמה נתונה לביקורת מול זו שמעליה, ולכן סדר הפוך שגוי.

19. מה נכון לגבי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

א. הוא אינו עליון
ב. אין בו שריון כללי של תוכן הזכויות
ג. הוא משוריין ברוב של 80
ד. הוא בטל כשחוק רגיל סותר אותו

התשובה הנכונה: ב. לפי הידוע אין שריון כללי של תוכנו, אך הוא עדיין עליון על חוק רגיל. אין בו שריון ברוב 80, והוא עליון. אין בכך כדי לפגוע בעליונותו, שנובעת מהמבחן הצורני ולא מהשריון, והוא נחשב חוק יסוד גם בלי שריון כללי.

20. איזה כלל מתאר נכון את שינוי חוק יסוד?

א. חוק יסוד משתנה בהחלטת ממשלה
ב. חוק יסוד משתנה בפסיקת בג"ץ בלבד
ג. חוק יסוד משתנה בחוק יסוד
ד. חוק יסוד משתנה בחוק רגיל ברוב מוחלט

התשובה הנכונה: ג. הכלל הוא שחוק יסוד מתוקן רק בחוק יסוד, גם אם קיים שריון וגם אם אינו קיים. חוק רגיל, אפילו ברוב גדול, אינו מספיק; והממשלה או בג"ץ אינם יכולים לשנות את נוסח חוק היסוד.

פסיקה בפרק

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)
חוק מימון מפלגות נחקק ברוב רגיל על אף שריון ס' 4 לחוק יסוד: הכנסת.
הלכה: הוראת שריון מחייבת את הכנסת. חוק שנחקק בניגוד לה, ללא הרוב הנדרש, אינו תקף. למבחן: דוגמה לשריון פורמלי ולביקורת על חוקיות הליך החקיקה.

ע"א 6821/93 בנק המזרחי נ' מגדל כפר שיתופי (1995)
עתירה נגד חוק גל והשאלה מהו מעמד חוקי היסוד.
הלכה: לחוק יסוד מעמד על-חוקי מכוח הסמכות המכוננת. מבחן צורני: כותרת "חוק יסוד". למבחן: הקשר בין עליונות חוק היסוד לבין שריון.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)
הפרטת בתי סוהר בחוק רגיל.
הלכה: החוק נפסל כי פגע בכבוד ובחירות האסירים בניגוד לפסקת ההגבלה. למבחן: דוגמה לחוק חדש שאינו מוגן בשמירת דינים ונפסל בפועל.

בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון נ' הכנסת (2024)
תיקון לחוק יסוד: השפיטה שצמצם את עילת הסבירות.
הלכה: נפסל התיקון, וקביעה שבית המשפט רשאי לבקר חוק יסוד במקרים נדירים של שימוש לרעה בסמכות המכוננת. הסמכות לבקר חוק יסוד במקרים קיצוניים נקבעה ברוב של 12 מתוך 15 שופטים, והפסילה עצמה ברוב של 8 מול 7. למבחן: הלכת הגבלת הסמכות המכוננת.

פרק 4

פסקת ההגבלה

1. כמה תנאים מצטברים קובעת פסקת ההגבלה?

א. שלושה
ב. חמישה
ג. שניים
ד. ארבעה

התשובה הנכונה: ד. ארבעת התנאים הם בחוק, הולם ערכים, תכלית ראויה ומידתיות. שלושה הם מבחני המשנה של המידתיות בלבד, ולכן אין למנות אותם כתנאי כולל.

2. בחוק יסוד איזה חוק נמצאת פסקת ההגבלה בס׳ 8?

א. כבוד האדם וחירותו
ב. חופש העיסוק
ג. השפיטה
ד. הכנסת

התשובה הנכונה: א. ס׳ 8 הוא בחוק יסוד: כבוד האדם. בחופש העיסוק הפסקה היא ס׳ 4, ובשני האחרים אין פסקת הגבלה כזו. בחוק יסוד: חופש העיסוק הפסקה ממוקמת בס׳ 4, ולכן יש להבחין בין שני החוקים כשמצטטים סעיף.

3. מה פירוש "בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת"?

א. כל החלטה של שר
ב. נוהג מקובל
ג. הנחיה פנימית של פקיד
ד. חקיקה ראשית או תקנה שהוסמכה במפורש

התשובה הנכונה: ד. הפגיעה בזכות דורשת בסיס בחקיקה ראשית או בהסמכה מפורשת. החלטות שר או נוהגים אינם מספיקים. היסוד הוא עקרון החוקיות: רשות שלטונית אינה פוגעת בזכות יסוד בלי בסיס חקיקתי ברור, ולכן החלטת שר או נוהג אינם בסיס כזה.

4. מהו מבחן ההתאמה?

א. האם יש אמצעי פוגע פחות
ב. האם התועלת גדולה מהנזק
ג. האם החוק נחקק ברוב
ד. האם האמצעי מקדם את התכלית

התשובה הנכונה: ד. מבחן ההתאמה הוא הקשר הרציונלי בין האמצעי לתכלית. פגיעה פחותה ותועלת מול נזק הם מבחנים אחרים. אמצעי שאינו מקדם את התכלית כלל נכשל כבר כאן, ולכן המבחן הזה נבחן ראשון מבין מבחני המשנה.

5. איזה מבחן נחשב לב המידתיות?

א. התכלית הראויה
ב. האמצעי שפגיעתו פחותה
ג. ההתאמה
ד. הרוב בכנסת

התשובה הנכונה: ב. לרוב הכשל הוא בכך שקיים אמצעי פוגע פחות. ההתאמה קלה לעמידה ביחס, התכלית אינה מבחן משנה, והרוב אינו רלוונטי. ככל שהפגיעה בזכות קשה יותר, כך גוברת הדרישה לבדוק חלופות, ולכן רוב הפסילות מבוססות על מבחן זה.

---

6. על מי מוטל נטל ההצדקה בפסקת ההגבלה?

א. על המדינה
ב. על העותר
ג. על בית המשפט
ד. על כל אחד מהצדדים בחלקים שווים

התשובה הנכונה: א. המדינה פוגעת בזכות ולכן עליה להצדיק זאת, אף שיש חזקת חוקתיות. העותר מוכיח פגיעה, ובית המשפט הוא הכרעה. החזקה לטובת החוק אינה משנה את העובדה שנטל ההצדקה הסופי נשאר על הרשות שפגעה בזכות.

---

7. מה נקבע בבית סוריק?

א. הגדר חוקית לחלוטין
ב. התוואי נפסל כולו
ג. החלטות ביטחוניות כפופות לביקורת מידתיות; חלק מהתוואי אינו מידתי
ד. ההחלטות הביטחוניות אינן שפיטות

התשובה הנכונה: ג. בית המשפט יישם את המבחנים וקבע שמידתיות נדרשת גם בענייני ביטחון. שפיטות מלאה או פסילה מוחלטת אינן ההלכה. כך בית המשפט הבהיר שאין תחום שאינו כפוף למידתיות, גם כשהטיעון הוא ביטחון, אך הניח מקום לשיקול דעת של הצבא.

---

8. בפרשת אדם נ׳ הכנסת נפסלה הוראה שאפשרה:

א. מעצר מסתננים עד שלוש שנים
ב. סגירת גבולות לצמיתות
ג. מס על עובדים זרים
ד. הגירה חופשית

התשובה הנכונה: א. ההוראה בדבר מעצר ממושך נפסלה כפגיעה לא מידתית בחירות. הגירה חופשית, מס על עובדים זרים וסגירת גבולות אינם נושא הפסק. ההרכב המורחב קבע שהתכלית אינה מצדיקה פגיעה כה קשה בחירות, כשיש אמצעים מתונים יותר.

---

9. מה נפסק בעדאלה (2006)?

א. החוק נפסל פה אחד
ב. נדחתה העתירה, ברוב 6-5, נגד חוק האזרחות (הוראת שעה)
ג. העתירה התקבלה ברוב 6-5
ד. החוק לא פגע בזכות כלל

התשובה הנכונה: ב. העתירה נדחתה ברוב דחוק. החוק נמצא כפוגע בזכות לחיי משפחה, אך מידתי. פסילה פה אחד או ללא פגיעה אינן נכונות. הרוב הדחוק מראה שהמחלוקת היא על המידתיות ולא על שאלת הפגיעה בזכות, וההכרה בזכות לחיי משפחה לא הובילה לפסילה.

10. מה משמעות "הולם את ערכיה של מדינת ישראל"?

א. התאמה לרצון הממשלה
ב. התאמה לערכי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית
ג. התאמה לתקנות
ד. התאמה לחוק הבינלאומי בלבד

התשובה הנכונה: ב. התנאי בודק התיישבות עם ערכים יהודיים ודמוקרטיים. אינו מוגבל לדין בינלאומי או לרצון הממשלה. ערכי המדינה כוללים את שני המרכיבים, ולכן אין להסתפק בדין בינלאומי או ברצון הממשלה.

11. מהו מבחן "מידתיות במובן הצר"?

א. האם נדרשת הסמכה מפורשת
ב. האם יש חלופה
ג. האם החוק מקדם את התכלית
ד. האם התועלת שבתכלית גדולה מהנזק לזכות

התשובה הנכונה: ד. הוא מבחן איזון של תועלת מול נזק. חלופה היא מבחן הפגיעה הפחותה, וקידום התכלית מבחן ההתאמה. מבחן זה נבחן אחרון, ומבטא איזון ערכי בין התועלת הציבורית לפגיעה בפרט, ולא רק בחינה טכנית של האמצעי.

12. מה דין חוק ישן שנחקק לפני 1992?

א. נפסל תמיד
ב. מוחלף אוטומטית
ג. נבחן בפסקה זו כרגיל
ד. מוגן בשמירת דינים מפני פסילה

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 10 שומר את תוקף הדין הישן. הוא אינו נפסל ואינו נבחן כחוק חדש. ההגנה היא מפני פסילה, ולא הגנה מפרשנות לאור ערכי חוק היסוד, ולכן אין לומר שהדין הישן אינו ניתן לביקורת כלל.

13. מהי חזקת החוקתיות?

א. חזקה שהעותר צודק
ב. חזקה שחוק יסוד בטל
ג. חזקה שחוק שנחקק בידי הכנסת הוא חוקתי עד להוכחת הפגיעה
ד. חזקה שבית המשפט מחוקק

התשובה הנכונה: ג. מדובר בחזקה פרשנית שמכבדת את המחוקק. חזקה שחוק יסוד בטל, שהעותר צודק או שבית המשפט מחוקק מהפכות את התפקידים. החזקה אינה סותמת את הדרך לפסילה, ומשמעותה רק שהעותר צריך להראות פגיעה בזכות לפני שנטל ההצדקה עובר.

14. איזו תכלית אינה ראויה?

א. הגנה על בריאות הציבור
ב. הסדרת מקצוע לשם הגנת הציבור
ג. הגנה על ביטחון הציבור
ד. אפליה פסולה של קבוצה

התשובה הנכונה: ד. תכלית שפוגעת בשוויון באופן פסול אינה ראויה. הגנה על ביטחון ובריאות והסדרת מקצוע הן תכליות ראויות. תכלית ראויה נבחנת בהתאם לערכי המדינה, ומטרה של אפליה או השפלה סותרת אותם.

15. מה ההבדל בין התאמה לאמצעי שפגיעתו פחותה?

א. אין הבדל
ב. התאמה בודקת אם האמצעי עובד; השני אם יש חלופה פוגעת פחות
ג. התאמה בודקת תועלת מול נזק
ד. השני בודק רוב בכנסת

התשובה הנכונה: ב. שני המבחנים שונים: קשר סיבתי מול חלופה. תועלת מול נזק הוא המבחן השלישי. ההבחנה חשובה במבחן: מי שמתאר חלופה פוגעת פחות מתייחס למבחן השני ולא לראשון.

16. איזה אמצעי נחשב לא מידתי לפי מבחן האמצעי הפחות פוגע?

א. כזה שהוחלט בכנסת
ב. כזה שמצליח להשיג את התכלית
ג. כזה שיש לו חלופה סבירה פוגעת פחות
ד. כזה שנוסח בחוק

התשובה הנכונה: ג. אם קיימת חלופה סבירה פוגעת פחות, האמצעי אינו מידתי. הצלחה או חקיקה בכנסת אינן קריטריון. הצלחה במימוש התכלית אינה פוטרת מבדיקת חלופות, ולכן אמצעי יעיל אך פוגעני עלול להיפסל.

17. בחוק יסוד: חופש העיסוק פסקת ההגבלה היא:

א. ס׳ 8
ב. ס׳ 10
ג. ס׳ 3
ד. ס׳ 4

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 4 הוא פסקת ההגבלה. ס׳ 3 הוא הזכות עצמה, וס׳ 8 הוא פסקת ההתגברות. ס׳ 3 קובע את הזכות לעסוק בכל עיסוק, וס׳ 8 הוא פסקת ההתגברות, ולכן שני האחרים אינם ההגבלה.

---

18. אילו מהבאים אינו תנאי בפסקת ההגבלה?

א. חוק
ב. תכלית ראויה
ג. מידתיות
ד. אישור מראש של בג"ץ

התשובה הנכונה: ד. פסקת ההגבלה אינה מחייבת אישור מראש של בג"ץ. שלושת האחרים הם תנאים מפורשים. הביקורת השיפוטית נעשית בדיעבד, ולכן אין צורך באישור מראש, והתנאים נוגעים לחוק עצמו.

---

19. חורב (1997) מייצג איזון בין:

א. חופש עיסוק לביטוי
ב. חופש התנועה לרגשות דתיים
ג. קניין לשוויון
ד. שוויון לביטחון

התשובה הנכונה: ב. חורב עסק בסגירת כביש בשל רגשות דתיים. הצמדים האחרים אינם נושא הפרשה. המחלוקת בחורב עסקה באיזון בין חופש התנועה של נהגים לפגיעה ברגשות הדתיים של המתפללים.

---

20. כיצד תיבחן חקיקה שפוגעת בזכות בלתי מנויה הנגזרת מכבוד?

א. לפי החלטת הממשלה
ב. לפי חוקי המנהל בלבד
ג. לפי פסקת ההגבלה של חוק היסוד
ד. אין לה הגנה

התשובה הנכונה: ג. זכות נגזרת מקבלת הגנה חוקתית ופסקת ההגבלה חלה. אין בלי הגנה, ואין תלות בממשלה. הזכות הנגזרת מכבוד האדם מוגנת במלוא כוחה של פסקת ההגבלה, ולכן אין לטעון שהיא נטולת הגנה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל (2004)
תוואי גדר ההפרדה פגע בתושבי הכפר ובאדמותיהם.
הלכה: יושמו מבחני המידתיות על החלטה ביטחונית. חלק מהתוואי נפסל כי היה קיים תוואי הפוגע פחות. למבחן: מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה והמידתיות במובן הצר.

בג"ץ 7146/12 אדם נ' הכנסת (2013)
תיקון לחוק למניעת הסתננות קבע מעצר עד שלוש שנים.
הלכה: ההוראה נפסלה כפגיעה בלתי מידתית בחירות ובכבוד. למבחן: דוגמה לפסילת חקיקה ראשית במידתיות.

בג"ץ 7052/03 עדאלה נ' שר הפנים (2006)
חוק האזרחות והכניסה (הוראת שעה) הגביל איחוד משפחות עם תושבי השטחים.
הלכה: ברוב 6-5 נדחתה העתירה. הוכרה הזכות לחיי משפחה כחלק מהכבוד, והפגיעה נמצאה מידתית לאור הצורך הביטחוני. למבחן: דוגמה למחלוקת שופטים במידתיות.

בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה (1997)
סגירת רחוב בר-אילן לתנועה בשבת בשעות התפילה בשל רגשות דתיים.
הלכה: הוגדר מבחן לפגיעה בחופש התנועה בשל רגשות דתיים: נדרשת פגיעה קשה, חמורה ורצינית, והכרעה מידתית. בפועל בוטלה החלטת הסגירה בשעות התפילה והוחזרה לשר, בעיקר מפני שלא ניתן משקל מספיק לתושבים החילוניים ברחוב. למבחן: איזון בין חופש התנועה לרגשות דתיים.

בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר (1997)
חוק הסדיר את מקצוע ניהול תיקי ההשקעות, והוראת מעבר דרשה ממי שניסיונו קצר משבע שנים לעמוד בבחינות רישוי.
הלכה: הוראת המעבר נפסלה משום שפגעה באופן בלתי מידתי בחופש העיסוק של בעלי ניסיון קצר; זו נמנית בין הראשונות שבהן נפסל חוק מכוח חוק יסוד. למבחן: הסדרת מקצוע לשם הגנת הציבור היא תכלית ראויה, אך נדרשת מידתיות.

פרק 5

פסקת ההתגברות והיחס בין חוקי היסוד

1. באיזה חוק יסוד קיימת פסקת התגברות?

א. חופש העיסוק
ב. כבוד האדם וחירותו
ג. הכנסת
ד. הממשלה

התשובה הנכונה: א. פסקת ההתגברות מופיעה בס׳ 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק בלבד. בחוק כבוד האדם אין פסקה כזו, ובחוק הכנסת והממשלה אין הוראה שמאפשרת לגבור על זכות אדם.

2. מהו הרוב הנדרש לחוקק חוק בפסקת התגברות?

א. רוב של 80 חברי כנסת
ב. פה אחד
ג. רוב חברי הכנסת (61 לפחות)
ד. רוב הנוכחים בהצבעה

התשובה הנכונה: ג. נדרש רוב של חברי הכנסת (61), ולא רק רוב הנוכחים. 80 נדרש בהקשרים אחרים, ופה אחד אינו נדרש כלל, ולכן שני האחרונים אינם נכונים.

3. מהו תוקפו המרבי של חוק בפסקת התגברות?

א. שש שנים
ב. שנתיים
ג. ארבע שנים
ד. ללא הגבלה

התשובה הנכונה: ג. החוק פוקע בתום ארבע שנים מיום קבלתו, או במועד מוקדם יותר אם נקבע כך. תוקף בלתי מוגבל סותר את תכלית הפסקה, ולכן נותר רק מספר שנים מוגבל.

4. מה נדרש בנוסח החוק שנחקק בפסקת התגברות?

א. אמירה מפורשת שהוא תקף "על אף האמור בחוק היסוד"
ב. אישור בג"ץ מראש
ג. חתימת הנשיא בלבד
ד. הפניה לפסיקה

התשובה הנכונה: א. האמירה המפורשת היא תנאי להפעלת הפסקה. אין צורך באישור מוקדם של בג"ץ, חתימת הנשיא אינה תנאי מיוחד, וההפניה לפסיקה אינה תחליף.

5. איזו פרשה הובילה להכנסת פסקת ההתגברות?

א. חורב
ב. בית סוריק
ג. קול העם
ד. מיטראל (יבוא בשר)

התשובה הנכונה: ד. פרשת מיטראל, שבה נפסלה מדיניות מניעת יבוא בשר לא כשר, הובילה לחקיקת ס׳ 8. קול העם עוסק בביטוי, בית סוריק בגדר, וחורב בסגירת רחוב.

---

6. איזה חוק נחקק בשימוש מובהק בפסקת ההתגברות?

א. חוק יבוא בשר
ב. חוק טל
ג. חוק גל
ד. חוק הלאום

התשובה הנכונה: א. חוק יבוא בשר הוא המקרה המובהק של שימוש. חוק גל נבחן בבנק המזרחי, חוק טל בשוויון, וחוק הלאום הוא חוק יסוד ולא חוק בפסקת התגברות.

---

7. מה קורה לחוק שנחקק בפסקת התגברות בתום ארבע שנים?

א. הוא פוקע, אלא אם נחקק מחדש כדין
ב. הוא הופך לחוק יסוד
ג. הוא נפסל מיד
ד. הוא ממשיך לתמיד

התשובה הנכונה: א. הפקיעה אוטומטית, ולכן נדרשת חקיקה חדשה כדי להמשיך. החוק אינו הופך לחוק יסוד ואינו נפסל, והוא גם אינו מתמשך מעצמו. בנוסף, הפקיעה האוטומטית מחייבת את הכנסת לשוב ולדון בנושא, ולכן אי אפשר לטעון שהחוק נשאר בתוקף מעצמו או הופך לחוק יסוד.

---

8. מהי "הרמוניה חקיקתית"?

א. פרשנות המקיימת נורמות מאותה דרגה זו לצד זו
ב. עדיפות חוק יסוד על חוק יסוד אחר
ג. עדיפות חוק מאוחר תמיד
ד. ביטול כל סתירה

התשובה הנכונה: א. עיקרון ההרמוניה מבקש לקיים את כל הנורמות ככל האפשר. עדיפות אוטומטית היא הכרעה חריגה, ולא ההרמוניה, ואין ביטול של סתירה. ההרמוניה מחייבת קודם כול ניסיון ליישב בין הנורמות, ורק אם הדבר בלתי אפשרי מפעילים כללי הכרעה כמו ספציפי מול כללי.

---

9. האם יש היררכיה בין חוקי היסוד?

א. כן, חוק יסוד: הכנסת עליון
ב. לא, כולם באותה דרגה נורמטיבית
ג. כן, כבוד האדם עליון על כולם
ד. כן, המאוחר עליון תמיד

התשובה הנכונה: ב. אין היררכיה פורמלית ביניהם, וכל ההכרעות נעשות בפרשנות. טענות על עליונות כבוד האדם או הכנסת אינן מבוססות, והמאוחר אינו גובר תמיד.

---

10. מהו ההבדל בין פסקת ההגבלה לפסקת ההתגברות?

א. הראשונה חלה רק על הכנסת
ב. השנייה קובעת מידתיות
ג. הראשונה מתנה פגיעה כדין; השנייה מאפשרת פגיעה בלי עמידה בתנאים
ד. אין הבדל

התשובה הנכונה: ג. פסקת ההגבלה קובעת מתי הפגיעה כדין, ואילו ההתגברות עוקפת אותה. מידתיות שייכת להגבלה, וההגבלה אינה רק של הכנסת. ההבחנה חשובה: ההגבלה היא קריטריון לפגיעה כדין, וההתגברות היא מנגנון עוקף ולא הוראה שמוסיפה מידתיות.

---

11. איזה טיעון נשמע נגד פסקת ההתגברות?

א. שהיא נוגדת את הרוב
ב. שהיא מרוקנת את עליונות הזכויות
ג. שהיא מונעת חקיקה
ד. שהיא פוגעת בשופטים

התשובה הנכונה: ב. הביקורת המרכזית היא שהמנגנון מאפשר לרוב לפגוע בזכויות. האחרות הפוכות או אינן קשורות. טיעון הביקורת הוא ערכי: אם הרוב יכול לגבור על הזכות, ההגנה החוקתית נחלשת, ולכן המתנגדים מדגישים את הסכנה לזכויות המיעוט.

---

12. איזה טיעון נשמע בעד פסקת ההתגברות?

א. שהיא מונעת פסקת הגבלה
ב. שהיא מבטלת זכויות
ג. שהיא מבטלת ביקורת שיפוטית
ד. שהיא משמרת את סמכות ההכרעה האחרונה בידי נציגי העם

התשובה הנכונה: ד. התומכים מדגישים את הלגיטימציה הדמוקרטית. ביטול הביקורת או הזכויות אינו הטיעון, והיא אינה מונעת את פסקת ההגבלה. זהו טיעון דמוקרטי ולא טיעון נגד הזכויות, שכן הוא מדגיש שהכרעה בנושאים עקרוניים שייכת בסופו של דבר לנבחרי הציבור.

---

13. חוק יבוא בשר בעתירה נגדו (4676/94):

א. נמצא תקף כי עמד בתנאי הפסקה
ב. בוטל בידי הכנסת
ג. נפסל בשל אי-מידתיות
ד. נפסל כי הפגיע בקניין

התשובה הנכונה: א. משעמד בתנאי הפסקה, אין בחינה מחדש של הפגיעה בחופש העיסוק. פסילה בשל אי-מידתיות היא ההפך. ההלכה בעתירה זו היא שבית המשפט בודק את התנאים הפורמליים של הפסקה, ולא עורך שוב בחינת מידתיות מלאה של הפגיעה.

14. מהי ההשלכה של חוק שנחקק בהתגברות על פסקת ההגבלה?

א. בטל מיד
ב. אינו נבחן בה לעניין חופש העיסוק
ג. נבחן בה כרגיל
ד. נבחן בה רק אם הוא קצר

התשובה הנכונה: ב. ההתגברות מבטלת את תחולת פסקת ההגבלה על החוק לעניין חופש העיסוק. לא נבחן כרגיל ואינו בטל. במילים אחרות, משהתקיימו התנאים, הפגיעה בחופש העיסוק אינה עילה לפסילה, אך עדיין ייתכנו עילות אחרות כגון פגיעה בשוויון.

15. כאשר שני חוקי יסוד סותרים ואי אפשר ליישב ביניהם, איזה כלל פרשני מקובל?

א. ספציפי גובר על כללי
ב. אין הכרעה
ג. כללי גובר על ספציפי
ד. הרשות המבצעת מחליטה

התשובה הנכונה: א. כלל פרשני מקובל, שהספציפי גובר. הכללי אינו גובר, ויש הכרעה. כלל הספציפי הגובר מבוסס על ההנחה שהמחוקק התכוון להסדר מפורט דווקא, ולכן אין זה נכון שהכללי גובר או שהממשלה מכריעה.

16. בפרשת הפרטת בתי הסוהר (2009) נפסל החוק כי:

א. החוק לא פגע בזכות
ב. החוק נתקבל ללא רוב
ג. החוק נחקק בפסקת התגברות
ד. אין בחוק יסוד: כבוד האדם פסקת התגברות והחוק פגע בכבוד

התשובה הנכונה: ד. בחוק כבוד האדם אין התגברות, ולכן הכנסת אינה יכולה לגבור. הטענות שהחוק נחקק בפסקת התגברות, ללא רוב או שלא פגע בזכות אינן נכונות עובדתית. בחוק כבוד האדם אין התגברות, ולכן הכנסת אינה יכולה לעקוף פסילה כזו בחוק רגיל, בניגוד לנושא של חופש העיסוק.

17. מהי השאלה הראשונה כשבודקים חוק בפסקת התגברות?

א. האם יש אמירה מפורשת "על אף"
ב. מה דעת הממשלה
ג. האם התוכן מידתי
ד. האם החוק נחקק לפני 1992

התשובה הנכונה: א. בלי האמירה המפורשת, ההתגברות אינה חלה. מידתיות רלוונטית רק בהיעדרה. הבדיקה הפורמלית היא תנאי סף ולכן נעשית לפני כל בחינה מהותית, כי היעדרה מוביל מיד לבחינה בפסקת ההגבלה.

18. מה ההבדל בין ההסדר הקנדי להסדר הישראלי?

א. בישראל חמש שנים
ב. אין בקנדה כלל
ג. בקנדה ללא הגבלת זמן
ד. בקנדה התוקף חמש שנים ובישראל ארבע

התשובה הנכונה: ד. בקנדה (ס׳ 33 לצ׳רטר) הפסקה פוקעת אחרי חמש שנים, ובישראל ארבע. שני האחרים שגויים. ההשוואה הקנדית שימושית בתור דוגמה לפסקה דומה, אך שם הרוב רגיל והתוקף חמש שנים, ולכן ההבדל במספר השנים הוא הנכון.

19. האם ניתן לחדש חוק שפקע בפסקת התגברות?

א. לא, לעולם
ב. כן, בחקיקה חדשה העומדת בתנאי הפסקה
ג. כן, בהחלטת הממשלה
ד. כן, ללא תנאים

התשובה הנכונה: ב. חידוש מחייב חקיקה חדשה העומדת בתנאים. אין איסור מוחלט, ואין חידוש ללא תנאים או בהחלטת ממשלה. החידוש מחייב קיום מחודש של כל התנאים: אמירה מפורשת, רוב מתאים ותוקף מוגבל חדש, ולכן אין חידוש אוטומטי.

20. על איזו זכות חלה פסקת ההתגברות?

א. חופש הביטוי
ב. חופש העיסוק
ג. שוויון
ד. כבוד האדם

התשובה הנכונה: ב. היא חלה על חוק יסוד: חופש העיסוק בלבד. כבוד, ביטוי ושוויון אינם חלק מהמנגנון. הפסקה מוגבלת לזכות אחת בלבד ואינה נוגעת לביטוי, לשוויון או לכבוד, ולכן אין להרחיבה לזכויות אחרות.

פסיקה בפרק

בג"ץ 3872/93 מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות (1993-1994)
חברה ביקשה לייבא בשר שאינו כשר, והרשויות סירבו מטעמי כשרות.
הלכה: המדיניות שפגעה בחופש העיסוק ללא בסיס חקיקתי מפורש נפסלה. הפסיקה הובילה את הכנסת לחקיקה מפורשת ולפסקת ההתגברות. למבחן: נקודת המוצא לפסקת ההתגברות.

בג"ץ 4676/94 מיטראל בע"מ נ' הכנסת (1996)
עתירה נגד חוק יבוא בשר שנחקק בפסקת התגברות.
הלכה: החוק נמצא תקף, כי עמד בתנאי הפסקה. אין בחינה מחדש של הפגיעה בחופש העיסוק. למבחן: בחינה פורמלית של התנאים.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)
הפרטת בית סוהר נפסלה בשל פגיעה בכבוד ובחירות, שבחוק היסוד אין בו פסקת התגברות.
הלכה: החוק נפסל, ואין לכנסת ברירה לגבור על כך בחוק רגיל. למבחן: הניגוד לחופש העיסוק, שבו התגברות אפשרית.

חוק יסוד: חופש העיסוק, ס' 8 (1994)
הכנסת תיקנה את החוק והוסיפה סעיף התגברות.
הלכה: הסעיף קובע אמירה מפורשת, רוב של חברי הכנסת ותוקף של ארבע שנים. למבחן: חובה לדעת את שלושת התנאים.

פרק 6

ביקורת שיפוטית: זכות עמידה ושפיטות

1. מהו המקור לסמכות בג"ץ לדון בעתירות נגד רשויות?

א. תקנות הכנסת
ב. חוק העונשין
ג. הסכמה בין הצדדים
ד. ס׳ 15 לחוק יסוד: השפיטה (למען הצדק)

התשובה הנכונה: ד. בג"ץ שואב סמכות מחוק יסוד: השפיטה. הסכמה בין הצדדים אינה נדרשת בעתירה כנגד רשות, וחוק העונשין ותקנות הכנסת אינם מעניקים סמכות כזו.

2. מהו "עותר ציבורי"?

א. עותר שהוא נפגע ישיר
ב. עותר מטעם הממשלה
ג. עותר שהוא עובד ציבור בלבד
ד. עותר בעניין בעל חשיבות ציבורית כללית ללא אינטרס אישי ישיר

התשובה הנכונה: ד. עותר ציבורי מכוון לאינטרס כללי. נפגע ישיר הוא הקטגוריה הישנה; מעמד עובד ציבור או מטעם הממשלה אינו קריטריון. לכן הדגש הוא על חשיבות העניין לציבור, ולא על פגיעה אישית שמאפיינת את הנפגע הישיר.

3. בהלכת רסלר הובחן בין:

א. שפיטות נורמטיבית למוסדית
ב. חוק לחוק יסוד
ג. בטלות לבטלות מושהית
ד. זכות לחובה

התשובה הנכונה: א. רסלר הציבה את ההבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית. שאר הזוגות מתייחסים לנושאים אחרים (עליונות, סעדים). ההבחנה הזו היא לב ההלכה, והיא שפתחה את דלתות בג"ץ לענייינים ציבוריים רבים שלא נדונו קודם.

4. שפיטות נורמטיבית שואלת:

א. האם יש עותר ציבורי
ב. האם ראוי שביהמ"ש יכריע
ג. האם העתירה בשלה
ד. האם קיימת אמת מידה משפטית להכריע

התשובה הנכונה: ד. השאלה היא על קיום נורמה משפטית. מוסדית עוסקת בראוי שביהמ"ש יכריע, ובשלות ועמידה הן עילות אחרות. הנורמה יכולה להיות חוק, עיקרון משפטי או סבירות, ולכן כמעט תמיד יש אמת מידה להכרעה.

5. שפיטות מוסדית שואלת:

א. האם קיימת נורמה
ב. האם עבר שיהוי
ג. האם יש נפגע ישיר
ד. האם ראוי שבית המשפט יכריע בעניין

התשובה הנכונה: ד. שפיטות מוסדית מתמקדת בשאלה אם ההכרעה מתאימה לבית המשפט או לזירה הפוליטית. נורמה, עמידה ושיהוי הם עניינים נפרדים. כאן השאלה אינה אם יש חוק אלא אם הנושא ראוי להכרעה שיפוטית ולא פוליטית, ולכן זה מבחן נפרד.

---

6. מהי "בשלות"?

א. שהעתירה הוגשה מוקדם ככל האפשר
ב. שהעתירה אינה מוקדמת מדי להכרעה
ג. שהעותר נפגע ישיר
ד. שהחוק ישן

התשובה הנכונה: ב. בשלות היא תנאי שהנושא התגבש להכרעה. נפגע ישיר שייך לעמידה, וחוק ישן אינו מבחן, והקדמה היא ההפך מבשלות. המבחן בודק עיתוי, כלומר האם הפגיעה התגבשה, ולכן הוא שונה מעמידה שבודקת את מעמד העותר.

---

7. בסבח נ׳ הכנסת נדחו העתירות בשל:

א. חוסר בשלות
ב. חוסר שפיטות מוסדית
ג. שיהוי
ד. חוסר זכות עמידה

התשובה הנכונה: א. העתירות נדחו כי החוק טרם יושם והפגיעה לא התבררה. עמידה, שפיטות ושיהוי לא היו הנימוק. הנימוק היה שהפגיעה תלויה ביישום, ולכן לא נקבע שאין לעותרים מעמד או שהנושא אינו שפיט.

---

8. מהו "שיהוי"?

א. עתירה מוקדמת
ב. חוסר נפגע ישיר
ג. חוסר שפיטות
ד. עיכוב בלתי סביר בהגשת העתירה

התשובה הנכונה: ד. שיהוי הוא איחור בעתירה, העלול לפגוע בצדדים. עתירה מוקדמת היא חוסר בשלות. הוא נבדק לפי נסיבות העניין, ומקל על הצדדים שהסתמכו על מצב קיים, ולכן שונה מדחייה מחמת עתירה מוקדמת.

---

9. מהי בטלות מושהית?

א. דחיית העתירה
ב. פסילה עם דחיית הבטלות לפרק זמן
ג. פרשנות מקיימת
ד. בטלות מיידית

התשובה הנכונה: ב. בטלות מושהית נותנת לכנסת זמן לתקן. מיידית היא ההפך, ופרשנות או דחייה אינן סעד פסילה. בכך בית המשפט קובע שהחוק אינו חוקתי, אך נמנע מהשלכות מיידיות, ולכן זהו סעד שונה מדחייה או מפרשנות.

---

10. מה פירוש "פרשנות מקיימת"?

א. דחיית עתירה על הסף
ב. פרשנות החוק כך שיעמוד בחוק היסוד
ג. פסילת החוק
ד. קביעת רוב מיוחד

התשובה הנכונה: ב. פרשנות מקיימת מאפשרת להימנע מפסילה על ידי בחירת פירוש חוקתי. פסילה היא כלי חמור יותר. הכלי הזה שומר על החוק ועל הזכות גם יחד, ולכן הוא עדיף על פסילה כשהנוסח מאפשר זאת.

---

11. איזה סעד נחשב מתון ביותר?

א. ביטול חוק יסוד
ב. בטלות מיידית
ג. פרשנות מקיימת
ד. בטלות מלאה

התשובה הנכונה: ג. פרשנות מקיימת שומרת על החוק. בטלות מלאה או מיידית חריפות יותר, וביטול חוק יסוד חריג. הוא מתון משום שאינו פוסל דבר, ולכן עדיף כשאפשר לפרש באופן חוקתי, בניגוד לבטלות שהיא סעד קיצוני.

---

12. חוק טל נבחן בבג"ץ בעיקר בשל פגיעה ב:

א. חופש העיסוק
ב. חופש הביטוי
ג. קניין
ד. שוויון

התשובה הנכונה: ד. חוק טל עסק בדחיית שירות תלמידי ישיבות ובשוויון בנטל. קניין, ביטוי ועיסוק אינם הנושא. היסוד הוא אי-שוויון בנטל השירות בין קבוצות, ולכן אין מדובר בפגיעה בקניין, בביטוי או בעיסוק.

---

13. מהי גישת "הכול שפיט"?

א. שרק זכויות שפיטות
ב. כמעט לכל נושא יש היבט משפטי ולכן הוא שפיט נורמטיבית
ג. שהכנסת אינה שפיטה
ד. שאין נושא שפיט

התשובה הנכונה: ב. הגישה מרחיבה את השפיטות. שלילת שפיטות או הגבלתה לזכויות בלבד אינה הגישה. הגישה אינה מבטלת את הצורך בבחינת מוסדית, אך היא מרחיבה את מגוון הנושאים שבית המשפט מוכן לדון בהם.

14. מה הביקורת על הרחבת השפיטות?

א. שהיא מרחיבה את הכנסת
ב. שהיא מושכת סוגיות פוליטיות לבית המשפט
ג. שהיא מצמצמת זכויות
ד. שהיא מונעת עתירות

התשובה הנכונה: ב. הביקורת היא אובדן הפרדת הרשויות. היא אינה מצמצמת זכויות או מונעת עתירות. התומכים בגישה משיבים שהיעדר ביקורת פירושו הפקרת זכויות, ולכן הוויכוח הוא על איזון ולא על היעדר סמכות.

15. איזה מאלה אינו תנאי סף?

א. עמידה
ב. סיכוי לזכות בעתירה
ג. בשלות
ד. שיהוי

התשובה הנכונה: ב. סיכוי לזכות הוא עניין לגופו של עניין ולא תנאי סף. בשלות, שיהוי ועמידה הם תנאי סף. סיכוי הצלחה נבחן בהכרעה לגופו של עניין ולא בשלב הסף שנועד לסנן עתירות שאינן ראויות לדיון.

16. מתי מכירים בדרך כלל בעותר ציבורי?

א. תמיד
ב. לעולם לא
ג. רק בשבת
ד. כשהנושא חוקתי עקרוני או נוגע לשלטון החוק

התשובה הנכונה: ד. ההכרה נעשית לפי חשיבות הנושא. תמיד או לעולם לא הן הגזמות. בית המשפט בוחן את חשיבות הנושא כל מקרה לגופו, ולכן אין כלל מוחלט של הכרה תמיד או שלילה לעולם.

17. בהפרטת בתי הסוהר נקבע סעד של:

א. בטלות מושהית
ב. דחיית עתירה
ג. פרשנות מקיימת בלבד
ד. פסילת חוק יסוד

התשובה הנכונה: א. בית המשפט פסל את התיקון והשהה את הבטלות. לא נדחתה העתירה ולא נפסל חוק יסוד. כך ניתן לכנסת זמן לערוך את ההסדרים, והעתירה התקבלה ולא נדחתה, ולא נפסל חוק יסוד.

18. מה משמעות "מיצוי הליכים"?

א. מחיקת העתירה
ב. חובת עותר ציבורי
ג. פנייה קודם לגורם המתאים לפני בג"ץ
ד. בקשה לדיון נוסף

התשובה הנכונה: ג. מיצוי הליכים דורש פנייה לרשות או לערכאה מתאימה, ולא פנייה ישירה לבג"ץ. התנאי נועד להבטיח שהרשויות יוכלו לתקן בעצמן ושבג"ץ לא ייפתח בלי צורך, ולכן הוא עילת סף.

19. מה ההבדל בין עמידה לשפיטות?

א. שניהם בעניין סעד
ב. עמידה עוסקת בעותר, שפיטות בנושא
ג. אין הבדל
ד. עמידה בנושא, שפיטות בעותר

התשובה הנכונה: ב. עמידה בודקת את מעמד העותר, ושפיטות את ראוי הנושא להכרעה. הבחנה זו קובעת באיזה שלב נדחית עתירה, ולכן יש לשאול קודם מי העותר ורק אחר כך האם הנושא ראוי להכרעה.

20. אם החוק נפגע במקום מסוים בלבד, איזה סעד סביר?

א. ביטול הכנסת
ב. בטלות חלקית
ג. בטלות מלאה בלבד
ד. אין סעד

התשובה הנכונה: ב. כשהפגם מצומצם, מבטלים רק את ההוראה. בטלות מלאה בלבד אינה הכרחית. ההפרדה אפשרית כשההוראות ניתנות להבחנה, ולכן אין צורך לבטל את כל החוק בגלל פגם בהוראה אחת בלבד.

פסיקה בפרק

בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441 (1988)
עתירה נגד דחיית שירות תלמידי ישיבות, מצד עותר שאינו נפגע ישיר.
הלכה: הורחבה זכות העמידה לעותר ציבורי, והובחן בין שפיטות נורמטיבית ומוסדית. הגישה הרחבה להכרעה התקבלה. למבחן: הלכת המפתח לשערי בג"ץ.

בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (2014)
עתירות נגד חוק ועדות קבלה ליישובים קהילתיים בטרם יושם בפועל.
הלכה: העתירות נדחו משום חוסר בשלות. למבחן: בשלות כעילת סף, והאפשרות לעתור שוב לאחר יישום.

בג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת (חוק טל) (2006) ובג"ץ 6298/07 רסלר נ' הכנסת (2012)
חוק טל הסדיר דחיית שירות של תלמידי ישיבות.
הלכה: בשלב הראשון נבחנה חוקתיות החוק ונקבע מבחן יישום בפועל; בהמשך נקבע שהחוק אינו חוקתי. למבחן: הקשר בין בשלות לבחינת יישום. בפסק הדין משנת 2012 נקבע ברוב של 6 מול 3 שהסדר הדחייה אינו מידתי.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (2009)
הפרטת בתי סוהר נפסלה בשל פגיעה בזכויות האסירים.
הלכה: החוק נפסל, תוך בטלות מושהית. למבחן: דוגמה לסעד מתון הנותן זמן לכנסת.

פרק 7

ביקורת שיפוטית על הכנסת והליך החקיקה

1. מהן שתי הרמות של ביקורת שיפוטית על הכנסת?

א. תוכן החוק והליך החקיקה
ב. תוכן החוק ושכר חברי הכנסת
ג. הליך החקיקה ותקציב המדינה
ד. בחירת חברי הכנסת והרכב הממשלה

התשובה הנכונה: א. שתי הרמות הן תוכן ההליך. ביקורת על שכר, תקציב או הרכב הממשלה אינה חלק מהבחנה הקלאסית, ולכן הם אינם שתי הרמות. ביקורת על שכר חברי הכנסת או על תקציב אינה נחשבת לשתי הרמות הקלאסיות, ולכן אינה התשובה הנכונה כאן.

2. מהו הכלל לגבי התערבות בענייני הפנים של הכנסת?

א. איסור מוחלט על התערבות
ב. התערבות רק בבחירות
ג. ריסון: התערבות רק בפגיעה ממשית בעקרונות היסוד
ד. התערבות מלאה בכל עניין

התשובה הנכונה: ג. ההלכה היא ריסון עם חריגים. התערבות מלאה או איסור מוחלט אינם מתארים את הדין, והבחירות אינן הנושא היחיד. ריסון פירושו שההתערבות נשמרת למקרים חריגים, מתוך כבוד לאוטונומיה, והבחירות הן רק אחד התחומים האפשריים.

3. מה קבע מבחן שריד?

א. התערבות כשיש פגיעה קשה במרקם החיים הפרלמנטריים
ב. התערבות רק בפסקי דין
ג. התערבות בכל החלטה של הכנסת
ד. התערבות בכל חקיקה

התשובה הנכונה: א. שריד מגדיר מבחן מצומצם לפי חומרת הפגיעה. התערבות בכל החלטה אינה המבחן, ופסקי דין וחקיקה אינם תחום המבחן. המבחן מצמצם התערבות לפגיעה קשה, ולכן אי אפשר לומר שבית המשפט בוחן כל החלטה, או שהמבחן עוסק בחקיקה בכלל.

4. פגם בהליך החקיקה מוביל לבטלות כאשר:

א. הוא פגם טכני קל
ב. הוא יורד לשורש ההליך
ג. הוא פגם בפרסום בלבד
ד. הוא כל פגם בנוהל

התשובה הנכונה: ב. רק פגם חמור, הפוגע בעקרונות היסוד, מצדיק בטלות. פגם טכני קל או בפרסום בלבד אינו מספיק. פגם קל כמו שגיאה טכנית, או בפרסום בלבד, אינו מצדיק בטלות כי החוק עדיין נתקבל בהליך הוגן ושלם בעיקרו.

---

5. מהם שלוש קריאות החקיקה?

א. קריאה בממשלה, בכנסת ובנשיא
ב. קריאה ראשונה, שנייה ושלישית עם ועדה ביניהן
ג. קריאה בכנסת ובבג"ץ
ד. קריאה בכנסת בלבד

התשובה הנכונה: ב. התהליך בכנסת הוא שלוש קריאות. הממשלה, הנשיא ובג"ץ אינם חלק מהקריאות. הממשלה והנשיא אינם חלק מהקריאות במליאה, ובג"ץ אינו משתתף בהליך אלא מבקר אותו בדיעבד אם הוגשה עתירה.

---

6. מגדלי העופות עסק ב:

א. חוק טל
ב. חוק גל
ג. חוק ההסדרים הכלכלי
ד. חוק הלאום

התשובה הנכונה: ג. הפרשה עסקה בביקורת על חקיקת חוק ההסדרים. שאר החוקים נדונו בהקשרים אחרים. כך נוצר המקרה המרכזי לבחינת החקיקה המהירה של חוק ההסדרים, בניגוד לחוק גל, חוק טל וחוק הלאום שנדונו בנושאים אחרים.

---

7. מה עשה בית המשפט בפרשת מגדלי העופות?

א. אישר בלי הסתייגות
ב. ביטל את החוק
ג. מתח ביקורת ונמנע מביטול
ד. העביר את הנושא לממשלה

התשובה הנכונה: ג. בית המשפט הזהיר אך לא ביטל. ביטול או אישור מלא אינם מה שנקבע. ביקורת בלי ביטול משקפת ריסון: בית המשפט הזהיר את הכנסת שהמשך הנוהג עלול להוביל להתערבות בעתיד, אך לא פסל כעת.

---

8. איזה עקרון נפגע בחוק שאושר בחופזה?

א. עקרון השוויון
ב. עקרון חוקיות המנהל
ג. עקרון חופש העיסוק
ד. עקרון ההשתתפות של חברי הכנסת

התשובה הנכונה: ד. אישור חפוז מונע דיון ענייני. שוויון, חוקיות וחופש העיסוק אינם העיקרון הנפגע. החפזון מונע דיון ענייני, ולכן הפגיעה היא בהשתתפות ולא בשוויון, חוקיות המנהל או חופש העיסוק שאינם נוגעים להליך.

---

9. איזה מבין הבאים אינו סוג הצעת חוק?

א. ממשלתית
ב. הצעה של בית המשפט
ג. של ועדה
ד. פרטית של ח"כ

התשובה הנכונה: ב. בית המשפט אינו מציע חוקים. שלושת האחרים הם סוגי הצעות. כל ההצעות מגיעות מגורמים מתוך הכנסת או הממשלה, ובית המשפט אינו גורם מחוקק ולכן אינו מציע הצעות חוק.

---

10. מה נקבע בבג"ץ ברגמן לעניין הליך?

א. הכנסת רשאית לעקוף שריון
ב. חוק שלא נתקבל ברוב הנדרש בטל
ג. חוק שנתקבל ברוב רגיל תקף תמיד
ד. בג"ץ אינו מבקר הליכים

התשובה הנכונה: ב. ברגמן הוא דוגמה לביקורת על הליך. תקפות ללא תנאי ואי ביקורת הפוכות ממנו. בברגמן הפגם היה ברוב שלא התקיים, ולכן החוק בטל, בניגוד לעמדה שלפיה בג"ץ אינו מבקר הליכי חקיקה כלל.

---

11. מי רשאי להגיש הצעת חוק פרטית?

א. נשיא המדינה
ב. חבר כנסת
ג. שופט
ד. פקיד ממשלתי

התשובה הנכונה: ב. הצעה פרטית היא של חבר כנסת. שופטים, פקידים והנשיא אינם מציעים חוקים. הצעה כזו מוגשת על ידי חבר כנסת ביוזמתו, לעומת הצעה ממשלתית או הצעה של ועדה, ולכן שופט או פקיד אינם מגישים.

---

12. כשיו"ר הכנסת סירב לקיים הצבעה על בחירת יו"ר חדש (2020):

א. בג"ץ התעלם
ב. בג"ץ מינה יו"ר
ג. בג"ץ פיזר את הכנסת
ד. בג"ץ הורה לקיים את ההצבעה

התשובה הנכונה: ד. בית המשפט התערב והורה לקיים את ההצבעה. פיזור או מינוי אינם בסמכותו. ההתערבות נבעה מכך שסירוב פוגע בסדרי המשטר הפרלמנטרי, אך בג"ץ אינו מפזר את הכנסת ואינו ממנה יו"ר בעצמו.

---

13. מה משמעות "אוטונומיה פרלמנטרית"?

א. עצמאות הכנסת בניהול ענייניה הפנימיים
ב. אי תלות בחוק
ג. סמכות לפסול חוקים
ד. אי כפיפות לבג"ץ בכל עניין

התשובה הנכונה: א. היא עצמאות יחסית. אי כפיפות מוחלטת או סמכות פסילה אינן משמעותה. היא נועדה להגן על הכנסת מפני התערבות יתר, אך אינה מוחלטת ואינה מקנה לכנסת פטור מכפיפות לחוקי היסוד.

---

14. חוק ההסדרים נחשב בעייתי כי:

א. משלב נושאים רבים ונחקק בחופזה
ב. הוא סותר חוק יסוד בכל סעיף
ג. הוא חוקק ללא רוב
ד. הוא פוגע בשפיטה

התשובה הנכונה: א. הבעיה היא ההליך המקשה על דיון. אין טענה לחוסר רוב או לסתירה בכל סעיף. הבעיה מקורה בצורת החקיקה ולא בהיעדר רוב, ולכן הטענה לחוסר רוב או לפגם בכל סעיף אינה מתארת את הביקורת.

---

15. איזה מבין אלה פגם שיורד לשורש ההליך?

א. שלילת יכולת ממשית להצביע בצורה מושכלת
ב. ניסוח לא אחיד
ג. שגיאת כתיב
ד. שינוי סדר הסעיפים

התשובה הנכונה: א. פגם היורד לשורש פוגע ביסודות החקיקה. שגיאות כתיב וסדר אינן כאלה. מניעת הצבעה מושכלת פוגעת ביסודות ההליך הדמוקרטי, בניגוד לשגיאות כתיב, ניסוח או סדר סעיפים שהם טכניים.

---

16. מהי הוראה משוריינת?

א. הוראה של שר
ב. הוראה הדורשת רוב מיוחד לשינוי
ג. הוראה ללא תוקף
ד. הוראה שאינה ניתנת לפרסום

התשובה הנכונה: ב. שריון דורש רוב מוגבר. פרסום או שר אינם מאפיינים. מנגנון זה מגן על ההוראה מפני שינוי על ידי רוב מזדמן, ולכן הוא עניין של רוב נדרש ולא של פרסום או של שר.

17. מה הסעד המקובל כשיש פגם קל בהליך?

א. דחיית העתירה, לעיתים עם אזהרה
ב. פיזור הכנסת
ג. ביטול החוק
ד. מינוי ועדה

התשובה הנכונה: א. פגם קל אינו מצדיק בטלות. ביטול או פיזור הם קיצוניים. פגם קל אינו מצדיק פיזור הכנסת או ביטול החוק, וההתערבות בנסיבות כאלה נעשית לכל היותר בדרך של הערה או אזהרה.

18. מי מציג הצעת חוק ממשלתית?

א. בג"ץ
ב. הנשיא
ג. הממשלה
ד. מבקר המדינה

התשובה הנכונה: ג. הצעה ממשלתית באה מהממשלה. בג"ץ והנשיא אינם מציעים, ומבקר המדינה אינו מוסמך. הצעת חוק ממשלתית נולדת בממשלה, ולכן גורמים כמו בג"ץ, הנשיא או מבקר המדינה, שתפקידיהם שונים, אינם מציעים.

19. מתי מתערב בג"ץ בהחלטת ועדה של הכנסת?

א. לעולם לא
ב. כשיש פגיעה חמורה בעקרונות היסוד
ג. בכל החלטה
ד. רק בבחירות

התשובה הנכונה: ב. ההתערבות נעשית לפי חומרה. בכל החלטה או לעולם לא הן הגזמות. מבחן החומרה הוא העיקר, ולכן ההתערבות אינה ניתנת לכל החלטה ואינה נשללת לגמרי, והיא אינה מוגבלת לבחירות.

20. איזו קביעה נכונה לגבי פגם בהליך חקיקה?

א. תמיד מוביל לבטלות
ב. נבחן רק בידי הכנסת
ג. אינו שפיט
ד. אינו מוביל אוטומטית לבטלות

התשובה הנכונה: ד. פגם צריך להיות חמור. הטענות האחרות שגויות. הפגם צריך להיות יורד לשורש, ולכן אי אפשר לומר שכל פגם מוביל לבטלות, שההליך אינו שפיט, או שרק הכנסת בוחנת אותו.

פסיקה בפרק

בג"ץ 652/81 שריד נ' יו"ר הכנסת (1982)
עתירה נגד החלטת יו"ר הכנסת בעניין פנימי של הכנסת.
הלכה: בית המשפט מתערב בענייני פנים של הכנסת רק כשהפגיעה ממשית בעקרונות היסוד של ההליך הפרלמנטרי. למבחן: מבחן "מרקם החיים הפרלמנטריים".

בג"ץ 4885/03 התאחדות מגדלי העופות נ' ממשלת ישראל (2004)
עתירה נגד חקיקה במסגרת חוק ההסדרים הכלכלי.
הלכה: נקבע שהשיטה פוגעת בעקרון ההשתתפות, אך לא בוטלה החקיקה, והמחוקק הוזהר. למבחן: פגם עם ריסון בפועל.

בג"ץ 10042/16 קוונטינסקי נ' הכנסת (2017)
עתירה נגד אופן חקיקתו של חוק בעל השפעה כלכלית.
הלכה: נדון מבחן הפגם היורד לשורש ההליך. למבחן: רק פגם מהותי הפוגע בעקרונות היסוד של ההליך, כמו עקרון ההשתתפות, עשוי להביא לבטלות.

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)
חוק מימון מפלגות נתקבל ברוב רגיל בניגוד לשריון.
הלכה: חוק שנתקבל שלא ברוב הנדרש בניגוד להוראה משוריינת בטל. למבחן: הדוגמה הקלאסית לבטלות בשל פגם בהליך (רוב).

בג"ץ 2144/20 גנץ נ' יו"ר הכנסת (2020)
יו"ר הכנסת סירב לקיים הצבעה על בחירת יו"ר חדש.
הלכה: בית המשפט הורה לקיים את ההצבעה, בהיעדר הצדקה לסירוב. למבחן: דוגמה להתערבות בהחלטת יו"ר הכנסת.

פרק 8

זכויות האדם לפני המהפכה החוקתית

1. מה היה מעמדן החוקתי של זכויות האדם בישראל לפני 1992?

א. עיגון בחוק יסוד: כבוד האדם
ב. אין הגנה כלל
ג. עיגון מלא בחוקה פורמלית
ד. לא היה עיגון חוקתי מפורש; ההגנה בפסיקה ובחקיקה רגילה

התשובה הנכונה: ד. לפני 1992 לא היו חוקי זכויות. זכויות הוגנו בפסיקה ובחוקים בודדים. הקביעה שאין הגנה כלל שגויה, וחוקה פורמלית או חוק יסוד לא היו קיימים.

2. איזה מקור משמש כלי פרשני לזכויות אך אינו מחייב?

א. מגילת העצמאות
ב. חוק העונשין
ג. חוק יסוד: כבוד האדם
ד. תקנות ההגנה

התשובה הנכונה: א. מגילת העצמאות היא מקור השראה ופרשנות ללא מעמד נורמטיבי מחייב. חוק כבוד האדם מאוחר ומחייב, ושני האחרים אינם מקורות פרשניים לזכויות.

3. מהו מבחן הוודאות הקרובה?

א. הגבלה רק בתקופת מלחמה
ב. הגבלת ביטוי רק כשיש ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור
ג. הגבלת ביטוי בכל אפשרות סבירה לפגיעה
ד. איסור מוחלט על הגבלת ביטוי

התשובה הנכונה: ב. המבחן מחמיר מאוד עם הגבלות ומגן על הביטוי. אפשרות סבירה בלבד אינה מספקת, ואין איסור מוחלט, והמבחן אינו מוגבל למלחמה. מבחן זה מחמיר מאוד עם ההגבלה, ולכן אינו מסתפק באפשרות או בחשש כללי, ואינו תלוי בכך שהמדינה במלחמה.

4. מי כתב את פסק הדין בקול העם?

א. השופט חשין
ב. השופט ברק
ג. השופט שמגר
ד. השופט אגרנט

התשובה הנכונה: ד. קול העם נכתב מפי השופט אגרנט (1953). ברק, שמגר וחשין שייכים לדור מאוחר ולפסקי דין כמו בנק המזרחי. קול העם ניתן ב-1953 מפי השופט אגרנט, ולכן שמות כמו ברק, שמגר וחשין שייכים לדור מאוחר יותר של שופטים.

5. מה עשה שר הפנים בפרשת קול העם?

א. פיזר מפלגה
ב. אסר על קיום בחירות
ג. גירש עיתונאים
ד. סגר עיתונים בטענה לסכנה לשלום הציבור

התשובה הנכונה: ד. שר הפנים סגר את קול העם ואל-אתיחאד, ובית המשפט ביטל זאת. הסעיפים האחרים אינם העובדות בפרשה. הסגירה נעשתה מכוח סמכות הגבלה בפקודת העיתונות, ובית המשפט צמצם אותה, ולכן לא היה מדובר בבחירות, מפלגות או גירוש.

---

6. מה הייתה המגבלה העיקרית של ההגנה השיפוטית לפני 1992?

א. אי היכולת לפסול חוק מפורש של הכנסת
ב. אי היכולת לדון בעתירות
ג. אי היכולת לפרש חוקים
ד. אי היכולת לבקר את הממשלה

התשובה הנכונה: א. בית המשפט פירש חוקים ובקר רשויות, אך לא יכל לפסול חוק מפורש. הטענות האחרות מתארות סמכויות שדווקא היו קיימות. ההגנה הפרשנית והביקורת על הרשות המבצעת התקיימו, ולכן הבעיה הייתה דווקא מול חקיקה מפורשת של הכנסת.

---

7. מהי "חזקה פרשנית" בהקשר זכויות?

א. חזקה שבג"ץ מחוקק
ב. חזקה שהמחוקק לא התכוון לפגוע בזכות יסוד אלא אם אמר זאת במפורש
ג. חזקה שהעותר צודק
ד. חזקה שכל חוק פוגע בזכות

התשובה הנכונה: ב. החזקה מובילה לפרשנות לטובת הזכות. חזקה שכל חוק פוגע בזכות, שהעותר צודק או שבג"ץ מחוקק אינן כללי פרשנות. הכלל מגביר את ההגנה על זכויות גם בלי חוקה, ואינו מבוסס על הנחה שכל חוק פוגע או שהעותר תמיד צודק.

---

8. בברגמן הוכרע ש:

א. חוק שלא נתקבל ברוב הנדרש לשריון בטל
ב. אין לבית המשפט סמכות לבקר חוק
ג. הכנסת רשאית לעקוף שריון
ד. חוק מימון מפלגות תקף

התשובה הנכונה: א. ברגמן ביטא כפיפות הכנסת לשריון. אי סמכות או תקפות החוק הפוכות. הכנסת כבולה בהוראת שריון, ולכן חוק שנתקבל בניגוד לה בטל, בניגוד לטענה שבית המשפט אינו מוסמך לבקר חקיקה.

---

9. בשניצר נקבע כי הצנזור:

א. כפוף רק לממשלה
ב. רשאי לפסול כל פרסום
ג. אינו כפוף לביקורת
ד. כפוף למבחן הוודאות הקרובה

התשובה הנכונה: ד. הצנזור כפוף למבחן הוודאות הקרובה גם בביטחון. שיקול דעת בלתי מוגבל אינו תקף. כך הורחבה ההגנה לתחום הביטחון, שבו נטו קודם לתת שיקול דעת רחב, ולכן לא נקבע שהצנזור פטור מביקורת.

---

10. דנילוביץ עסק ב:

א. חופש ביטוי
ב. הפליה בהטבות כרטיסי טיסה לבן זוג חד-מיני
ג. חופש עיסוק
ד. קניין

התשובה הנכונה: ב. זו פרשת שוויון ונטייה מינית אצל מעסיק. ביטוי, עיסוק וקניין אינם הנושא. הנושא הוא שוויון ונטייה מינית אצל מעסיק, ולכן הוא שונה מפרשות על ביטוי, עיסוק או קניין.

---

11. איזה חוק משנת 1951 הגן על שוויון נשים?

א. חוק יסוד: הכנסת
ב. חוק השבות
ג. חוק הגנת הפרטיות
ד. חוק שוויון זכויות האישה

התשובה הנכונה: ד. חוק שוויון זכויות האישה (1951) הגן על שוויון נשים. פרטיות היא חוק מ-1981, וחוק השבות עוסק בעלייה. פרטיות הוסדרה רק ב-1981, וחוק השבות עוסק בעלייה, ולכן רק חוק שוויון זכויות האישה עוסק בשוויון נשים משנת 1951.

---

12. מה משמעות "מגילת זכויות שיפוטית"?

א. הכרה בזכויות יסוד בפסיקה למרות היעדר חוקה
ב. תקנון של לשכת עורכי הדין
ג. מגילת זכויות בחוק יסוד
ד. החלטת הממשלה בדבר זכויות

התשובה הנכונה: א. המונח מתאר פיתוח זכויות בפסיקה. חוק יסוד או החלטת ממשלה אינם מקור שלה. התיאור נוגע לפיתוח זכויות בפסיקה כתחליף לחוקה כתובה, ולא לחוק יסוד, החלטת ממשלה או תקנון מקצועי.

---

13. מהן תקנות ההגנה (שעת חירום) מ-1945?

א. תקנות מנדטוריות שנשארו בתוקף וניתנו לשימוש בשעת חירום
ב. תקנות הכנסת
ג. פסק דין
ד. חוק יסוד

התשובה הנכונה: א. תקנות ההגנה הן דין מנדטורי שנשאר בתוקף. אינן חוק יסוד, תקנות הכנסת או פסק דין. התקנות הן דין מנדטורי ישן, ולכן הן אינן חוק יסוד, תקנות שהתקינה הכנסת או פסק דין של בית המשפט.

---

14. מצב החירום בישראל הוכרז:

א. בשנת 2001 בלבד
ב. מעולם לא הוכרז
ג. בשנת 1992
ד. בשנת 1948 והוארך מעת לעת

התשובה הנכונה: ד. מצב החירום הוכרז עם הקמת המדינה והוארך. 1992 היא שנת חוקי הזכויות, והטענה שלא הוכרז שגויה. ההכרזה נעשתה בראשית המדינה והוארכה שוב ושוב, ולכן אין לומר שהיא נעשתה ב-1992 או שמעולם לא הוכרזה.

---

15. מהו ס׳ 12 לחוק יסוד: כבוד האדם?

א. הגבלת תקנות שעת חירום פוגעות בזכויות
ב. פסקת התגברות
ג. שמירת דינים
ד. פסקת הגבלה

התשובה הנכונה: א. ס׳ 12 עוסק בתקנות שעת חירום. שמירת דינים היא ס׳ 10, והגבלה ס׳ 8, והתגברות אינה בחוק זה. זהו הסעיף שמגביל את כוחן של תקנות החירום, בניגוד לשמירת דינים (ס׳ 10) ולפסקת ההגבלה (ס׳ 8).

---

16. מהי ההבדל בין לפני 1992 ואחריו בפגיעה בחוק מפורש?

א. לפני בטלה
ב. אין הבדל
ג. אחרי תקפה תמיד
ד. לפני 1992 תקפה, אחרי 1992 תקפה רק אם עמדה בפסקת ההגבלה

התשובה הנכונה: ד. השינוי הוא עיקר המהפכה. בלי הבדל או בטלות מראש אינם נכונים. השינוי הזה הוא לב המהפכה, ואין לומר שאין הבדל או שחוק פוגע בטל מראש לפני 1992.

---

17. מה המשותף לפרשות קול העם ושניצר?

א. שתיהן עסקו בחופש העיסוק
ב. שתיהן ניתנו לאחר המהפכה החוקתית
ג. שתיהן פסלו חוק של הכנסת
ד. שתיהן יישמו את מבחן הוודאות הקרובה להגבלת חופש הביטוי

התשובה הנכונה: ד. בשתי הפרשות נבחנה הגבלת ביטוי לפי מבחן הוודאות הקרובה, הראשונה בעיתונות והשנייה בצנזורה ביטחונית. אף אחת מהן לא פסלה חוק, והן ניתנו לפני 1992 ולכן אינן קשורות לחופש העיסוק.

---

18. איזה עיקרון חל על מעסיק פרטי לפי דנילוביץ?

א. אי שוויון מותר
ב. חובת שוויון
ג. חופש חוזים בלבד
ד. שיקול דעת מוחלט

התשובה הנכונה: ב. הפסיקה החילה שוויון גם על מעסיקים. חופש חוזים אינו מוחלט. כך נקבע שהשוויון חל על מעסיקים, ולכן אין מדובר בחופש חוזים מוחלט או בשיקול דעת בלתי מוגבל של המעסיק.

---

19. למה נחשבת מגילת העצמאות "כלי פרשני"?

א. משום שהיא חוק יסוד
ב. משום שהיא תקנה
ג. משום שהיא אינה חוק מחייב
ד. משום שהיא פסק דין

התשובה הנכונה: ג. כלי פרשני משמעו מקור להבנת הערכים. היא אינה חוק יסוד, פסק דין או תקנה. מקור פרשני מסייע בהבנת הערכים, אך אינו מחייב כמו חוק, ולכן אינו חוק יסוד, פסק דין או תקנה.

---

20. מה השתנה בנטל ההצדקה אחרי 1992?

א. הוא עבר לבג"ץ
ב. הוא עבר לפרט
ג. אין נטל
ד. הוא עבר לרשות הפוגעת בזכות

התשובה הנכונה: ד. המדינה צריכה להצדיק פגיעה בזכות חוקתית. הפרט מוכיח פגיעה בלבד. הפרט צריך להראות פגיעה ראשונית בזכות, אך ההצדקה נמצאת על הרשות, ולא על העותר או על בית המשפט.

---

21. איזה מבין הבאים אינו מקור להכרה בזכויות לפני 1992?

א. חקיקה רגילה
ב. הפסיקה
ג. פסקת ההגבלה בחוק יסוד
ד. מגילת העצמאות

התשובה הנכונה: ג. פסקת ההגבלה נולדה ב-1992. שלושת האחרים הם המקורות. פסקת ההגבלה היא פרי המהפכה של 1992, ולכן לא יכלה לשמש מקור להכרה בזכויות קודם לכן, בניגוד לשלושת האחרים.

פסיקה בפרק

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953)
שר הפנים סגר שני עיתונים בטענה שהם מסכנים את שלום הציבור.
הלכה: חופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה, וסמכות להגבילו נבחנת בצמצום; הוכרע מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית. למבחן: דוגמה קלאסית להגנה על זכות בלתי כתובה דרך פרשנות.

בג"ץ 98/69 ברגמן נ' שר האוצר (1969)
חוק מימון מפלגות נחקק ללא הרוב המשוריין לשוויון בבחירות.
הלכה: החוק בטל; הכנסת כבולה בהוראת שריון. למבחן: הגבלה על הכנסת גם לפני המהפכה, אך מכוח שריון.

בג"ץ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי (1989)
הצנזור פסל מאמר עיתונאי בנושא ביטחוני.
הלכה: גם בנושאי ביטחון חל מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית. למבחן: הרחבה של קול העם לתחום הביטחון.

בג"ץ 721/94 אל-על נ' דנילוביץ, פ"ד מח(5) 749 (1994)
סירוב להעניק הטבות כרטיסי טיסה לבן זוג חד-מיני.
הלכה: העיקרון: חובת שוויון חלה על מעסיקים. הפליה מטעמי נטייה מינית אסורה גם בלי עיגון בחוק יסוד. למבחן: שוויון כעיקרון יסוד.

הכרזת העצמאות
המגילה הצהירה על שוויון, חופש דת, מצפון ושפה.
הלכה: אין לה מעמד נורמטיבי מחייב, אך היא כלי פרשני. למבחן: שימוש בה כמקור השראה ולא כמקור לסמכות פסילה.

פרק 9

זכויות מנויות ובלתי מנויות

1. איזו זכות אינה מנויה במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו?

א. קניין
ב. פרטיות
ג. שוויון
ד. חירות אישית

התשובה הנכונה: ג. ס׳ 3 (קניין), ס׳ 5 (חירות) וס׳ 7 (פרטיות) מנויים במפורש בחוק היסוד. שוויון אינו מנוי בו, ומוגן רק כנגזרת מכבוד האדם, כלומר כשהאפליה פוגעת בכבוד. לכן הוא הזכות היחידה שאינה מנויה.

2. מהו "דגם הביניים"?

א. אין זכויות נגזרות
ב. זכות בלתי מנויה נגזרת כשיש קשר ענייני הדוק לכבוד
ג. כל זכות אדם נגזרת
ד. רק ליבת הכבוד נגזרת

התשובה הנכונה: ב. לפי דגם הביניים, זכות בלתי מנויה מוגנת רק אם הפגיעה בה קשורה בקשר ענייני והדוק לכבוד האדם. הדגם המצמצם מגן על ליבת ההשפלה בלבד, והדגם הרחב מגן כמעט על כל זכות אדם; הדגם המקובל נמצא ביניהם.

3. מה הרעיון של "זכות-אם"?

א. כבוד האדם כמקור לגזירת זכויות נוספות
ב. זכות הנשים
ג. זכות הקניין
ד. זכות להורות בלבד

התשובה הנכונה: א. כבוד האדם הוא "זכות-אם": מקור משפטי שממנו נגזרות זכויות שלא נכתבו בחוק היסוד, כגון חיי משפחה ושוויון. הורות או קניין הן זכויות ספציפיות ולא מקור כללי לגזירה, ולכן אינן מתארות את זכות-האם.

4. מהי גישת האוטונומיה בכבוד?

א. ליבת הכבוד היא שוויון
ב. ליבת הכבוד היא הגנה מפני השפלה
ג. ליבת הכבוד היא קניין
ד. ליבת הכבוד היא חופש הרצון והבחירה של האדם

התשובה הנכונה: ד. גישת האוטונומיה, המזוהה עם הנשיא ברק, רואה בליבת הכבוד את חופש הרצון והבחירה של האדם. הגנה מפני השפלה היא גישתה של השופטת דורנר ולא גישת האוטונומיה, וקניין או שוויון אינם מגדירים את ליבת הכבוד.

---

5. מי ייצגה את גישת ההשפלה?

א. השופט ברק
ב. השופט חשין
ג. השופט שמגר
ד. השופטת דורנר

התשובה הנכונה: ד. גישת ההשפלה, שלפיה ליבת הכבוד היא הגנה מפני ביזוי ופגיעה בערך האדם הבסיסי, מזוהה עם השופטת דורנר. הנשיא ברק הוא נציג גישת האוטונומיה, ולכן אינו התשובה לשאלה זו.

---

6. איזו זכות מנויה בס׳ 6?

א. חופש העיסוק
ב. חופש היציאה מהארץ והכניסה אליה
ג. חופש הביטוי
ד. חופש הדת

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 6 לחוק היסוד מעגן את חופש היציאה מישראל ואת זכות האזרח להיכנס אליה. חופש הביטוי והדת אינם מנויים בחוק, וחופש העיסוק מעוגן בחוק יסוד נפרד, ולכן אף אחד מהם אינו נושא ס׳ 6.

---

7. לפי ס׳ 11 לחוק היסוד, מי חייב לכבד את הזכויות?

א. הכנסת בלבד
ב. כל רשות שלטונית
ג. האזרחים בלבד
ד. בתי המשפט בלבד

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 11 קובע שכל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שבחוק היסוד, ובהן הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. הגבלת החובה לכנסת בלבד, או לאזרחים בלבד, מצמצמת את התחולה בניגוד ללשון הסעיף.

---

8. בפרשת עדאלה הוכרה הזכות ל:

א. חיי משפחה, כנגזרת מכבוד
ב. קניין
ג. חופש הביטוי
ד. חופש העיסוק

התשובה הנכונה: א. בעדאלה הכירה הפסיקה בזכות לחיי משפחה, ובכלל זה חיי משפחה בישראל, כחלק מכבוד האדם, ובחנה את הפגיעה בפסקת ההגבלה. חופש הביטוי, קניין ועיסוק אינם הזכות שעמדה במרכז הדיון בחוק האזרחות והכניסה.

---

9. מה היה גורל העתירות בעדאלה (2006)?

א. נדחו ברוב 6-5
ב. התקבלו ברוב 6-5
ג. התקבלו פה אחד
ד. נדחו פה אחד

התשובה הנכונה: א. העתירות בעדאלה נדחו ברוב דחוק של שישה שופטים מול חמישה, אף שהוכרה פגיעה בזכות נגזרת. קבלה ברוב 6-5 סותרת את התוצאה, ודחייה פה אחד סותרת את המחלוקת ההדוקה בין השופטים.

---

10. בצמח נ׳ שר הביטחון נפסלה:

א. חוק השבות
ב. חוק הפרטיות
ג. חוק הגיוס
ד. הוראה שאפשרה מעצר ממושך לפני הבאת חייל בפני שופט

התשובה הנכונה: ד. בצמח נפסלה הוראה בחוק השיפוט הצבאי שאפשרה להחזיק חייל במעצר ממושך לפני שיובא בפני שופט, בשל פגיעה בחירות האישית. חוק הגיוס, חוק השבות וחוק הפרטיות אינם נושא הפרשה.

---

11. איזו זכות מוגנת בס׳ 5 לחוק היסוד?

א. הפרטיות
ב. חופש הדת
ג. הקניין
ד. החירות האישית

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 5 לחוק היסוד אוסר ליטול או להגביל את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. קניין מעוגן בס׳ 3 ופרטיות בס׳ 7, וחופש הדת אינו מנוי בחוק כלל.

---

12. האם זכות נגזרת כפופה לפסקת ההגבלה?

א. רק בזמן חירום
ב. רק אם הכנסת החליטה
ג. כן, כמו זכות מנויה
ד. לא

התשובה הנכונה: ג. זכות נגזרת נהנית מהגנה חוקתית, ולכן פגיעה בה נבחנת בפסקת ההגבלה (ס׳ 8) כמו זכות מנויה: חוק, תכלית ראויה ומידתיות. אין תנאי של מצב חירום או של החלטת הכנסת להחלת הבחינה.

---

13. מה משמעות "ההגנה בהיקף הקשר" לכבוד?

א. מוגנת מלא תמיד
ב. מוגנת רק לאזרחים
ג. זכות נגזרת מוגנת רק ככל שהפגיעה בה קשורה לכבוד
ד. אינה מוגנת

התשובה הנכונה: ג. זכות נגזרת מוגנת רק בהיקף שבו הפגיעה בה קשורה לכבוד האדם, ולא בכל היבטיה. הגנה מלאה תמיד מתעלמת מדגם הביניים, והטענה שאינה מוגנת כלל מתעלמת מההגנה החוקתית שניתנת לה בהיקף הקשר.

---

14. איזו זכות בלתי מנויה הוכרה בדרך כלל כנגזרת?

א. שוויון בהיקף מסוים
ב. הזכות לשכר מקסימלי
ג. הזכות לבחור בנשיא
ד. הזכות לחופשה

התשובה הנכונה: א. שוויון אינו מנוי בחוק היסוד, אך הוכר כנגזרת מכבוד האדם כשהאפליה משפילה או פוגעת באוטונומיה. חופשה, בחירת נשיא ושכר מקסימלי אינן זכויות שנגזרו מהכבוד בפסיקה.

---

15. לפי הדגם המצמצם, מה נגזר מכבוד?

א. רק ליבת הכבוד (השפלה וביזוי)
ב. כל זכות אדם
ג. רק קניין
ד. אין נגזרות

התשובה הנכונה: א. הדגם המצמצם מגביל את הנגזרות לליבת הכבוד, כלומר להשפלה וביזוי ממש. הדגם הרחב הוא זה שגוזר כמעט כל זכות אדם, והעמדה ש"אין נגזרות" נדחתה, כי הפסיקה הכירה בזכויות נגזרות כמו חיי משפחה.

---

16. ס׳ 1א לחוק יסוד: כבוד האדם עוסק ב:

א. מטרת החוק: ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית
ב. תקנות חירום
ג. שמירת דינים
ד. קניין

התשובה הנכונה: א. ס׳ 1א קובע את מטרת החוק: להגן על כבוד האדם וחירותו כדי לעגן את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. קניין הוא ס׳ 3, שמירת דינים ס׳ 10 ותקנות שעת חירום ס׳ 12.

---

17. מי זכאי לפי ס׳ 6 להיכנס לישראל?

א. אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ
ב. מבקש מקלט
ג. תושב זר
ד. כל אדם

התשובה הנכונה: א. ס׳ 6(ב) מקנה את הזכות להיכנס לישראל לאזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ. הזכות אינה נתונה לכל אדם, לתושב זר או למבקש מקלט, בעוד חופש היציאה לפי ס׳ 6(א) חל על כל אדם.

---

18. מה ההבדל בין זכות מנויה לנגזרת?

א. אין הבדל
ב. נגזרת כתובה
ג. מנויה אינה מוגנת
ד. מנויה כתובה בחוק היסוד, נגזרת לא אך קשורה לכבוד

התשובה הנכונה: ד. זכות מנויה כתובה במפורש בחוק היסוד, ואילו זכות נגזרת אינה כתובה וזוכה להגנה בשל הקשר לכבוד. הטענה שאין הבדל שגויה, והטענה שמנויה אינה מוגנת הפוכה לחלוטין מהמצב החוקתי.

---

19. איזו הנחה אינה נכונה לגבי שוויון?

א. שהוא מוגן במלואו כזכות חוקתית
ב. שהוא נגזרת מכבוד
ג. שהאפליה המשפילה מוגנת
ד. שהוא זכות בלתי מנויה

התשובה הנכונה: א. שוויון מוגן חוקתית רק כשהאפליה פוגעת בכבוד, בהשפלה או באוטונומיה, ולא בכל היבטיו. הטענה שהוא מוגן במלואו אינה נכונה ולכן היא התשובה; שלוש האפשרויות האחרות מתארות נכון את מעמדו.

---

20. מהו הסעיף המתייחס לפרטיות?

א. ס׳ 3
ב. ס׳ 10
ג. ס׳ 7
ד. ס׳ 5

התשובה הנכונה: ג. פרטיות וצנעת חיים מעוגנות בס׳ 7 לחוק היסוד. ס׳ 3 עוסק בקניין, ס׳ 5 בחירות אישית וס׳ 10 בשמירת דינים, ולכן אף אחד מהם אינו הסעיף המתאים לפרטיות.

פסיקה בפרק

בג"ץ 7052/03 עדאלה נ׳ שר הפנים (2006)
חוק האזרחות והכניסה (הוראת שעה) מנע איחוד משפחות עם תושבי השטחים.
הלכה: הזכות לחיי משפחה מוגנת כנגזרת מכבוד; בחינה בפסקת ההגבלה; נדחו העתירות ברוב 5-6. למבחן: דוגמה לזכות נגזרת שהוכרה והפגיעה בה נמצאה מידתית.

בג"ץ 6055/95 צמח נ׳ שר הביטחון, פ"ד נג(5) 241 (1999)
הוראה בחוק השיפוט הצבאי אפשרה מעצר ממושך לפני הבאת חייל בפני שופט.
הלכה: חירות אישית (ס׳ 5) דורשת פיקוח שיפוטי מהיר, ופגיעה בלתי מידתית אינה תקפה. למבחן: זכות מנויה והגנה על חיילים.

בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ׳ שר האוצר (2009)
הפרטת בית סוהר.
הלכה: כבוד וחירות האסירים נפגעו באופן שאינו מידתי. למבחן: כבוד כמנוי וכזכות-אם.

בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ׳ שר האוצר (2005)
קיצוצים בקצבאות הבטחת הכנסה.
הלכה: הוכרה הזכות לקיום מינימלי בכבוד כנגזרת מכבוד, אך העתירה נדחתה. למבחן: זכות חברתית כנגזרת.

דגם הביניים (הנשיא ברק)
שאלה פרשנית: עד כמה רחב "כבוד האדם".
הלכה: זכות בלתי מנויה נגזרת כשהקשר אליה ענייני והדוק; לא כל היבט, אך לא רק הגרעין. למבחן: חובה לשנן.

פרק 10

פסילת מפלגות

1. מהו "הפרדוקס הדמוקרטי" בהקשר פסילת מפלגות?

א. שימוש במנגנון הדמוקרטי כדי לשלול את הדמוקרטיה
ב. חוסר עניין של הציבור בבחירות
ג. שליטת מיעוט על רוב
ד. הגבלת מספר המפלגות

התשובה הנכונה: א. הפרדוקס הדמוקרטי הוא שמפלגה עלולה להשתמש בכלים של הדמוקרטיה, כמו בחירות וחופש התאגדות, כדי לשלול את הדמוקרטיה עצמה. שליטת מיעוט, חוסר עניין בבחירות או הגבלת מספר המפלגות אינם עוסקים בסתירה פנימית זו.

2. מהו העיקרון שעליו מבוסס הצורך בהסמכה לפסול מפלגה?

א. עקרון השוויון
ב. חופש הביטוי
ג. הפרדת הרשויות בלבד
ד. חוקיות המנהל

התשובה הנכונה: ד. רשות מנהלית פועלת רק מכוח הסמכה בחוק, ולכן פסילת מפלגה, הפוגעת בזכות לבחור ולהיבחר, דורשת הסמכה. חופש הביטוי והשוויון הם ערכים אחרים, והפרדת הרשויות היא עיקרון כללי יותר שאינו מבסס את הדרישה לבדו.

3. בפרשת ירדור (1965) בית המשפט:

א. ביטל את הפסילה
ב. אישר את הפסילה בנסיבות מיוחדות
ג. פסל מפלגה אחרת
ד. אסר על פסילה

התשובה הנכונה: ב. בעניין ירדור (1965) אישר בית המשפט את הפסילה אף שלא הייתה הסמכה מפורשת בחוק, מטעם הגנה עצמית של המדינה על עצם קיומה. ביטול הפסילה מחמת היעדר הסמכה הוא תוצאת ניימן, ולא ירדור.

4. בפרשת ניימן (1985) נקבע ש:

א. נדרשת הסמכה מפורשת בחוק
ב. הפסילה תקפה בלי הסמכה
ג. הרשימות ייפסלו תמיד
ד. ועדת הבחירות אינה פועלת

התשובה הנכונה: א. בעניין ניימן (1985) ביטל בית המשפט פסילות של רשימות משום שלא הייתה בחוק הסמכה מפורשת לפסול, ולכן נדרשה חקיקה. התשובה שהפסילה תקפה גם בלי הסמכה היא גישת ירדור, שניימן לא המשיך בה.

5. כמה עילות יש בס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת?

א. שתיים
ב. שלוש
ג. חמש
ד. ארבע

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת מונה שלוש עילות: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור. מספרים אחרים, כמו שתיים, ארבע או חמש, אינם מתארים את הסעיף כפי שהוא כיום.

6. איזו עילה נוספה בתיקון משנת 2002?

א. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור
ב. מסווה לפעילות בלתי חוקית
ג. הסתה לגזענות
ד. שלילת קיום המדינה

התשובה הנכונה: א. תיקון 2002 הוסיף לס׳ 7א את העילה השלישית: תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. שלילת קיום המדינה והסתה לגזענות היו עילות קודם, ומסווה לפעילות בלתי חוקית מופיע רק בחוק המפלגות.

7. איזו עילה נוספת יש בס׳ 5 לחוק המפלגות?

א. מסווה לפעילות בלתי חוקית
ב. חוסר מימון
ג. מספר חברים קטן
ד. שם מפלגה זהה

התשובה הנכונה: א. ס׳ 5 לחוק המפלגות, העוסק ברישום מפלגה, מוסיף עילה שאינה בחוק היסוד: יסוד סביר להניח שהמפלגה משמשת מסווה לפעילות בלתי חוקית. חוסר מימון או מספר חברים קטן אינם עילה לסירוב לרשום מפלגה.

8. מי מכריע בפסילת רשימה לפי ס׳ 7א?

א. נשיא המדינה
ב. רשם המפלגות בלבד
ג. ועדת הבחירות המרכזית, באישור בית המשפט העליון
ד. הממשלה

התשובה הנכונה: ג. ועדת הבחירות המרכזית מחליטה על פסילת רשימה לפי ס׳ 7א, והחלטתה טעונה אישור של בית המשפט העליון. הממשלה ונשיא המדינה אינם מוסמכים לכך, ורשם המפלגות עוסק ברישום מפלגות בלבד.

---

9. איזה כלל נקבע בהלכת טיבי לגבי ספק?

א. בספק מאשרים את ההשתתפות
ב. בספק מחכים
ג. בספק מצביעים בכנסת
ד. בספק פוסלים

התשובה הנכונה: א. לפי הלכת טיבי פסילה היא צעד קיצוני הפוגע בזכות יסוד, ולכן פוסלים רק כשהעילה הוכחה ברמה גבוהה, ובספק מאשרים את ההשתתפות. פסילה בספק סותרת את העיקרון שהיא מוצא אחרון.

---

10. מה רמת הראיות הנדרשת לפסילה?

א. סבירה
ב. ברורה, משכנעת וחד-משמעית
ג. די בחשד
ד. אפשרית

התשובה הנכונה: ב. פסילה פוגעת בזכות יסוד פוליטית, ולכן נדרשת רמת הוכחה גבוהה במיוחד: ראיות ברורות, משכנעות וחד-משמעיות. רמות כמו סבירות, אפשרות או חשד בלבד אינן מספיקות כדי לשלול השתתפות בבחירות.

---

11. איזה תנאי נדרש לגבי היעד של המפלגה?

א. שהמפלגה חדשה
ב. שהמפלגה קטנה
ג. שהעילה תהיה שולית
ד. שהעילה תהיה יעד מרכזי ולא שולי

התשובה הנכונה: ד. לפי ההלכה, העילה חייבת להיות יעד מרכזי ודומיננטי של המפלגה, ולא נושא שולי או פעילות של חברים בודדים. גודל המפלגה או היותה חדשה אינם קריטריון, ועילה שולית אינה מספיקה לפסילה.

---

12. איזו קביעה נכונה לגבי הביקורת על המדינה?

א. ביקורת חריפה אינה שלילת קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית
ב. כל ביקורת היא עילה
ג. ביקורת מותרת רק לחברי כנסת
ד. ביקורת אסורה

התשובה הנכונה: א. העילה בס׳ 7א דורשת שלילה של עצם קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית, ולא ביקורת על מדיניותה. ביקורת חריפה, גם על חוקים או ממשלה, מותרת ומשקפת שיח דמוקרטי, ולכן הטענה שכל ביקורת היא עילה שגויה.

13. מה כוללת הגדרת "מדינה יהודית" לפי הלכת טיבי?

א. חוקה דתית
ב. איסור על לא יהודים
ג. שלטון רבנים
ד. רוב יהודי, חגים ושבת, עברית ומורשת ישראל

התשובה הנכונה: ד. לפי הלכת טיבי ההגדרה של מדינה יהודית נשענת על מאפיינים לאומיים ותרבותיים, כמו רוב יהודי, עברית וחגים ומורשת. אין בה חוקה דתית, שלטון רבנים או שלילת זכויותיהם של לא יהודים, ולכן אלה אינם חלק ממנה.

14. מה כוללת הגדרת "מדינה דמוקרטית"?

א. ריבונות העם, זכויות אדם, הפרדת רשויות ושלטון החוק
ב. בחירות בלבד
ג. שלטון הרוב בלבד
ד. בתי משפט בלבד

התשובה הנכונה: א. מדינה דמוקרטית כוללת מכלול מושגים: ריבונות העם, זכויות אדם, הפרדת רשויות ושלטון החוק. בחירות בלבד או שלטון הרוב בלבד הן הגדרה דלה, שאינה מביאה בחשבון את הגנת המיעוט והזכויות.

15. בשנת 2003 בית המשפט העליון בפרשת טיבי:

א. ביטל את פסילת בל"ד ושני מועמדים
ב. פסל מפלגה נוספת
ג. התעלם מהעתירה
ד. אישר את הפסילה

התשובה הנכונה: א. בשנת 2003 ביטל בית המשפט העליון את פסילת רשימת בל"ד ושני מועמדים, כי לא הוכחה העילה ברמת הראיות הנדרשת. אישור הפסילה או פסילה נוספת הפוכים לתוצאה בפועל.

16. מהי "דמוקרטיה מתגוננת"?

א. דמוקרטיה ללא חוקה
ב. דמוקרטיה צבאית
ג. דמוקרטיה ישירה
ד. שימוש בכלים משפטיים להגנה מפני פגיעה בדמוקרטיה

התשובה הנכונה: ד. דמוקרטיה מתגוננת היא דמוקרטיה המשתמשת בכלים משפטיים, כמו פסילת רשימות, כדי להגן על עצמה מפני מי שמבקש לפגוע בה. דמוקרטיה ישירה או דמוקרטיה ללא חוקה הן מושגים אחרים, שאינם עוסקים בהגנה עצמית.

---

17. מי הוסמך לפסול מועמד יחיד בתיקון 2002?

א. ועדת הבחירות המרכזית
ב. בג"ץ בעצמו
ג. רשם המפלגות
ד. נשיא המדינה

התשובה הנכונה: א. תיקון 2002 הרחיב את ס׳ 7א גם לפסילת מועמד יחיד, וההחלטה בידי ועדת הבחירות המרכזית, בכפוף לאישור בית המשפט העליון. בג"ץ אינו מחליט ראשון, ורשם המפלגות ונשיא המדינה אינם מוסמכים.

---

18. איזה מבין הבאים אינו עילה בס׳ 7א?

א. תמיכה בטרור
ב. שלילת קיום המדינה
ג. פגיעה בכלכלה
ד. הסתה לגזענות

התשובה הנכונה: ג. עילות ס׳ 7א הן שלילת קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות ותמיכה במאבק מזוין של אויב או טרור. פגיעה בכלכלה אינה עילה, ולכן היא התשובה; שלוש האחרות מופיעות בסעיף.

---

19. פסילה פוגעת בעיקר ב:

א. חופש עיסוק
ב. זכות לבחור ולהיבחר וחופש התאגדות
ג. קניין
ד. פרטיות

התשובה הנכונה: ב. פסילת רשימה או מועמד פוגעת בזכות לבחור ולהיבחר ובחופש ההתאגדות הפוליטי, שהן הזכויות המרכזיות בדמוקרטיה. קניין, חופש עיסוק ופרטיות אינם הזכויות שנפגעות ישירות מהפסילה.

---

20. מה תפקיד בית המשפט העליון בהליך הפסילה לפי ס׳ 7א?

א. לקבוע את מועד הבחירות
ב. לאשר את החלטת הוועדה ולבחון את הראיות בעצמו
ג. לפרסם את רשימות המועמדים
ד. להציע מועמדים חלופיים

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 7א מחייב אישור של בית המשפט העליון כדי שהפסילה תיכנס לתוקף, והוא בוחן את החומר הראייתי בעצמו כי הוועדה היא גוף פוליטי. הצעת מועמדים, פרסום רשימות וקביעת מועד אינם תפקידו בהליך זה.

פסיקה בפרק

הבחירות המרכזית, ירדור (ע"ב 1/65, 1965)
ועדת הבחירות פסלה רשימה ששללה את קיום המדינה, בלי הסמכה מפורשת בחוק.
הלכה: בית המשפט אישר את הפסילה בנימוק של הגנה עצמית של המדינה. הפרשה הובילה לצורך בהסדר מפורש. למבחן: ההתחלה של הדמוקרטיה המתגוננת.

ניימן נ׳ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית (1985)
פסילת "כך" ו"הרשימה המתקדמת לשלום" בלי הסמכה בחוק.
הלכה: הפסילה בוטלה מחמת היעדר הסמכה מפורשת. בעקבותיה חוקק ס׳ 7א. למבחן: עקרון חוקיות המנהל.

ועדת הבחירות המרכזית נ׳ טיבי (2003)
פסילת רשימת בל"ד והמועמדים בשארה וטיבי.
הלכה: הפסילה בוטלה: פרשנות מצמצמת, ראיות חד-משמעיות, יעד מרכזי, פעולה בפועל. למבחן: ההלכה המנחה בתחום.

ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת
הסמכה מפורשת לפסול רשימות ומועמדים בבחירות.
הלכה: שלוש עילות: שלילת קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של אויב או טרור. למבחן: יש לדעת את העילות.

ס׳ 5 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992
אי-רישום מפלגה בידי הרשם.
הלכה: אותן עילות כבס׳ 7א ועוד מסווה לפעילות בלתי חוקית. למבחן: שוני בין שני הסעיפים.

פרק 11

חסינות חברי כנסת

1. מהי תכלית החסינות של חברי כנסת?

א. מניעת ביקורת עליהם
ב. הענקת פטור ממס
ג. העשרת חברי הכנסת
ד. הגנה על עצמאות הרשות המחוקקת

התשובה הנכונה: ד. חסינות חברי הכנסת נועדה להבטיח את עצמאות הכנסת ואת תפקודה התקין, ולא להעניק זכות אישית לחבר הכנסת. מניעת ביקורת, פטור ממס והעשרה אינן תכלית לגיטימית וסותרות את שוויון הכול בפני החוק.

2. מהם שני סוגי החסינות?

א. ארצית ומקומית
ב. מוחלטת ומוסרית
ג. מהותית ודיונית
ד. פלילית ואזרחית

התשובה הנכונה: ג. החלוקה המקובלת בחוק היא חסינות מהותית, על פעולות במילוי התפקיד, וחסינות דיונית, מפני העמדה לדין. אחריות פלילית ואזרחית הן סוגי אחריות ולא סוגי חסינות, ושאר האפשרויות אינן חלוקה מוכרת.

3. מהי החסינות המהותית?

א. הגנה מפני מיסים
ב. הגנה מפני ביקורת
ג. הגנה על פעולות ואמירות במילוי התפקיד
ד. הגנה מפני כל הליך פלילי

התשובה הנכונה: ג. החסינות המהותית מגינה על פעולות ואמירות של חבר הכנסת במילוי תפקידו, ופוטרת מאחריות פלילית ואזרחית. הגנה מפני כל הליך פלילי היא רחבה מדי וקרובה לחסינות הדיונית, ולא למהותית.

4. האם ניתן להסיר את החסינות המהותית?

א. כן, בהחלטת בג"ץ
ב. כן, ברוב רגיל
ג. לא, היא מוחלטת
ד. כן, בהחלטת הממשלה

התשובה הנכונה: ג. החסינות המהותית היא מוחלטת: היא נובעת מהחוק ואינה תלויה בבקשה או בהחלטה של הכנסת. לכן לא בג"ץ, לא רוב רגיל בכנסת ולא הממשלה יכולים להסירה, בשונה מחסינות דיונית שהכנסת מכריעה בה.

5. מהי החסינות הדיונית?

א. הגנה על נאומים
ב. הגנה על קניין
ג. הגנה מפני העמדה לדין פלילי, הניתנת בהחלטת הכנסת
ד. הגנה על הצבעות

התשובה הנכונה: ג. החסינות הדיונית נוגעת להליך: היא מגינה מפני העמדה לדין פלילי, ונקבעת בהחלטת הכנסת בעילות מוגדרות. נאומים והצבעות מוגנים בחסינות המהותית, ולכן אינם הגדרת הדיונית.

6. מה שינה תיקון 29?

א. הרחיב את החסינות
ב. העביר את הסמכות לבג"ץ
ג. צמצם את החסינות הדיונית
ד. ביטל את החסינות המהותית

התשובה הנכונה: ג. תיקון 29 לחוק החסינות (2005) צמצם את החסינות הדיונית: מעמד של חבר כנסת אינו עוד הגנה אוטומטית מפני הליך פלילי, ובכך חיזק את שוויון הכול בפני החוק. הרחבה או ביטול המהותית הפוכים לתיקון.

7. לפי תיקון 29, כיום ניתן להעמיד חבר כנסת לדין:

א. לעולם לא
ב. רק אחרי פרישה
ג. רק באישור הכנסת
ד. ככלל כן, על ידי היועץ המשפטי לממשלה

התשובה הנכונה: ד. אחרי תיקון 29 נקודת המוצא היא שניתן להעמיד חבר כנסת לדין, וחסינות דיונית אינה אוטומטית אלא תלויה בבקשתו ובהחלטת הכנסת. לכן הטענה שלעולם לא או שרק באישור מוקדם היא תיאור של המצב הקודם.

8. מי רשאי להעניק חסינות דיונית לחבר כנסת?

א. הכנסת, בעילות מצומצמות
ב. נשיא המדינה
ג. בג"ץ
ד. הממשלה

התשובה הנכונה: א. חסינות דיונית ניתנת על ידי הכנסת עצמה, בעילות מצומצמות שנקבעו בחוק, ואינה נתונה לרשות אחרת. הממשלה, בג"ץ ונשיא המדינה אינם מוסמכים להעניק אותה, ולכן הם אינם התשובה הנכונה.

9. איזה מבחן קובע זיקה לתפקיד?

א. מבחן ההתאמה
ב. מבחן הוודאות הקרובה
ג. סיכון טבעי וזיקה
ד. מבחן האמצעי הפחות פוגע

התשובה הנכונה: ג. לפי הפסיקה, היקף החסינות המהותית נבחן במבחני זיקה לתפקיד, ובהם מבחן הסיכון הטבעי הכרוך בתפקיד. מבחן ההתאמה והאמצעי הפחות פוגע שייכים לפסקת ההגבלה, והוודאות הקרובה לחופש הביטוי, לא לחסינות.

10. האם לקיחת שוחד מוגנת בחסינות מהותית?

א. כן, אם נעשתה בכנסת
ב. לא, אינה במילוי התפקיד
ג. כן, אם אושרה בכנסת
ד. כן, תמיד

התשובה הנכונה: ב. שוחד הוא עבירה פלילית מובהקת, שאינה חלק מתפקיד חבר הכנסת ואינה נעשית "במילוי תפקידו". לכן החסינות המהותית אינה חלה עליה, גם אם בוצעה בתוך בניין הכנסת.

11. האם נאום בכנסת מוגן?

א. כן, בחסינות מהותית
ב. רק אם אושר
ג. לא
ד. רק מחוץ לכנסת

התשובה הנכונה: א. נאום בכנסת במסגרת מילוי התפקיד מוגן בחסינות מהותית, ואין תנאי של אישור מוקדם. הטענה שהנאום אינו מוגן שגויה, והחסינות אינה מוגבלת לנאומים שנישאו מחוץ לכנסת.

12. מה הביקורת על החסינות?

א. פגיעה בצבא
ב. פגיעה בעיתונות
ג. הגדלת כוח הכנסת
ד. פגיעה בשוויון בפני החוק

התשובה הנכונה: ד. הביקורת המרכזית על החסינות היא שהיא פוגעת בשוויון בפני החוק, כי היא מעניקה מעמד מועדף לחברי כנסת בהליך הפלילי. פגיעה בצבא או בעיתונות אינה הטענה המקובלת נגד החסינות.

---

13. מה הטיעון בעד חסינות?

א. מניעת שימוש בהליכים פליליים כנשק פוליטי
ב. ביטול ביקורת
ג. הגדלת שכר
ד. מתן פטור לעבירות

התשובה הנכונה: א. התומכים בחסינות טוענים שהיא מונעת שימוש בהליכים פליליים כנשק פוליטי נגד נבחרי ציבור, ובכך שומרת על חופש הפעולה של הפרלמנט. הגדלת שכר או פטור מעבירות אינם טיעון לגיטימי להצדקתה.

---

14. מה נקבע בפסיקה לגבי גבולות החסינות המהותית?

א. יש לה גבולות: פעולה שחורגת ממילוי התפקיד אינה מוגנת
ב. כל אמירה מוגנת
ג. אין חסינות כלל
ד. החסינות מוחלטת בכל עניין

התשובה הנכונה: א. לחסינות המהותית יש גבולות: פעולה החורגת ממילוי תפקיד חבר הכנסת, כמו עבירה פלילית מובהקת, אינה מוגנת. הטענה שהחסינות מוחלטת בכל עניין או שכל אמירה מוגנת שגויה, וקביעה שאין חסינות כלל סותרת את החוק.

---

15. החסינות המהותית חלה על:

א. אחריות פלילית ואזרחית
ב. אחריות אזרחית בלבד
ג. אחריות פלילית בלבד
ד. אחריות מנהלית

התשובה הנכונה: א. ס׳ 1 לחוק החסינות פוטר חבר כנסת מאחריות פלילית ומאחריות אזרחית על פעולותיו במילוי תפקידו. לכן הגבלה לאחריות אזרחית בלבד, לפלילית בלבד או למנהלית אינה נכונה.

---

16. איזה חוק מסדיר חסינות חברי כנסת?

א. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
ב. חוק השבות
ג. חוק העונשין
ד. חוק הגנת הפרטיות

התשובה הנכונה: א. ההסדר נמצא בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם. חוק השבות עוסק בעלייה, חוק העונשין בעבירות, וחוק הגנת הפרטיות בפרטיות מידע, ולכן אף אחד מהם אינו מסדיר חסינות.

17. מהי "הזיקה" במבחן?

א. קשר ענייני בין הפעולה לתפקיד
ב. קשר משפחתי
ג. קשר פוליטי
ד. קשר עסקי

התשובה הנכונה: א. הזיקה היא קשר ענייני בין הפעולה לבין תפקידו של חבר הכנסת, ובלי קשר כזה אין חסינות מהותית. קשר משפחתי, פוליטי או עסקי אינו הופך פעולה למילוי תפקיד.

18. בנקודת המוצא של תיקון 29, חסינות דיונית:

א. מוחלטת
ב. אינה אוטומטית
ג. אוטומטית
ד. ניתנת לנשיא

התשובה הנכונה: ב. לאחר תיקון 29 חסינות דיונית אינה אוטומטית אלא תלויה בהחלטת הכנסת, ולכן הטענה שהיא מוחלטת או אוטומטית שגויה. נשיא המדינה אינו מעניק אותה, ותפקיד זה נתון לכנסת.

19. איזה משפט נכון?

א. חסינות מעניקה פטור מוחלט
ב. חסינות היא הגנה על הכנסת ולא זכות אישית
ג. חסינות היא זכות אישית
ד. חסינות מבטלת שוויון

התשובה הנכונה: ב. החסינות נועדה להגן על תפקוד הכנסת ולא להעניק זכות אישית לחבר הכנסת, ולכן נקבעו לה גבולות. הטענות שהיא פטור מוחלט, זכות אישית או שמבטלת שוויון מתעלמות מהמגבלות שבחוק.

20. מה נבחן בשאלת חסינות ראשית?

א. האם יש תקציב
ב. האם חבר הכנסת ותיק
ג. האם הפעולה במילוי התפקיד
ד. האם המפלגה גדולה

התשובה הנכונה: ג. השאלה הראשונה בבחינת חסינות היא האם הפעולה נעשתה במילוי התפקיד, כי רק פעולה כזו נהנית מחסינות מהותית. תקציב, ותק של חבר הכנסת או גודל המפלגה אינם רלוונטיים לשאלה.

פסיקה בפרק

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, ס׳ 1
הסדר חקיקתי של חסינות מהותית.
הלכה: חבר כנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית בשל הצבעה, הבעת דעה או פעולה במילוי תפקידו או למענו. למבחן: החסינות המהותית מוחלטת.

תיקון 29 לחוק החסינות (2005)
צמצום החסינות הדיונית.
הלכה: נקודת המוצא: ניתן להעמיד חבר כנסת לדין פלילי; חסינות ניתנת רק בעילות מצומצמות. למבחן: שינוי נקודת המוצא.

מבחני הזיקה לתפקיד
שאלת הזיקה בין פעולת חבר כנסת למילוי תפקידו.
הלכה: נקבעו מבחני עזר: סיכון טבעי וזיקה לתפקיד. עבירה פלילית מובהקת אינה מוגנת. למבחן: הלכת הזיקה.

פרשת בשארה
אמירות פוליטיות שנטען שהן חוסות תחת חסינות מהותית.
הלכה: לחסינות המהותית יש גבולות; תמיכה במאבק מזוין או בטרור חורגת ממילוי תפקיד לגיטימי. למבחן: גבולות החסינות. הכרטיס מציג עיקרון כללי ולא את פרטי ההליכים.

פרק 12

הזכות לשוויון (א): עקרון והפליה מגדרית

1. מהי הגדרת השוויון לפי הפסיקה?

א. יחס לפי שיקול דעת השלטון
ב. יחס מועדף לרוב
ג. יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים
ד. יחס זהה לכולם

התשובה הנכונה: ג. שוויון משמעו יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים, כלומר התחשבות בשוני רלוונטי. יחס זהה לכולם הוא שוויון פורמלי בלבד, העדפת הרוב היא אפליה, ושיקול דעת חופשי של השלטון סותר את עיקרון השוויון.

2. מתי הבחנה הופכת לאפליה אסורה?

א. כשהיא נוגעת לקבוצה קטנה
ב. כשהיא נעשית בידי המדינה
ג. כשהיא נעשית בחוק
ד. כשהיא נעשית על פי שיקול בלתי רלוונטי

התשובה הנכונה: ד. הבחנה בין בני אדם אסורה כשהיא נשענת על שיקול בלתי רלוונטי למטרה, כמו מין. העובדה שההבחנה נעשית בחוק, בידי המדינה או כלפי קבוצה קטנה אינה הופכת אותה לאפליה, ואינה מכשירה אותה.

3. מה המעמד החוקתי של השוויון?

א. זכות בלתי מנויה הנגזרת מכבוד האדם
ב. זכות בחוק יסוד: הכנסת
ג. זכות מנויה בס׳ 2
ד. זכות שאין לה הגנה

התשובה הנכונה: א. שוויון אינו מנוי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, והוא מוגן כזכות בלתי מנויה הנגזרת מכבוד האדם. ס׳ 2 עוסק בחיים, גוף וכבוד, וגם זכות נגזרת נהנית מהגנה חוקתית, ולכן הטענה שאין לה הגנה שגויה.

4. איזה היקף של שוויון מוגן חוקתית?

א. כל הבחנה
ב. רק שוויון בבחירות
ג. רק שוויון כלכלי
ד. אפליה הכרוכה בהשפלה או בפגיעה באוטונומיה

התשובה הנכונה: ד. לפי דגם הביניים, ההגנה החוקתית על שוויון חלה כשהאפליה כרוכה בהשפלה או בפגיעה באוטונומיה, ולא על כל הבחנה. הגנה על כל הבחנה רחבה מדי, ושוויון בבחירות בלבד או כלכלי בלבד צר מדי.

---

5. אליס מילר עסקה ב:

א. חופש ביטוי
ב. הדרת נשים מקורס טיס
ג. הפרטת בתי סוהר
ד. חופש העיסוק של טייסים

התשובה הנכונה: ב. פרשת אליס מילר עסקה בהדרת אישה מקורס הטיס הצבאי רק בשל מינה. הפרשות על חופש הביטוי ועל הפרטת בתי הסוהר הן פסקי דין אחרים, ואין להן קשר להדרה מקורס הטיס.

---

6. מהי ההלכה העיקרית בפרשת אליס מילר?

א. מין אינו שיקול רלוונטי להתאמה לתפקיד כשלעצמו
ב. כל תפקיד פתוח לכל אחד ללא בחינה
ג. נשים אינן יכולות לשרת בצבא
ד. אין הגנה על שוויון בצבא

התשובה הנכונה: א. בעניין אליס מילר נקבע שמין, כשלעצמו, אינו שיקול רלוונטי להתאמה לתפקיד: הבחינה היא כשירות אישית. הטענה שכל תפקיד פתוח לכל אדם בלי בחינה אינה ההלכה, ואין הלכה שאין הגנה על שוויון בצבא.

---

7. דנילוביץ עסקה ב:

א. אפליה מטעמי גזע
ב. אפליה מטעמי דת
ג. אפליה בגיל
ד. אפליה מטעמי נטייה מינית בהטבה אצל מעסיק

התשובה הנכונה: ד. בעניין דנילוביץ התעוררה שאלת אפליה מטעמי נטייה מינית: המעסיק סירב להעניק הטבה לבן זוג חד-מיני של עובד, אף שהעניק אותה לבני זוג אחרים של עובדים. גזע, דת וגיל אינם נושא הפרשה.

---

8. מהו הסעד של "הרחבת תחולה"?

א. איסור על הטבות
ב. החלפת בית המשפט בכנסת
ג. ביטול ההטבה לכולם
ד. החלת ההטבה גם על הקבוצה שהוחרגה

התשובה הנכונה: ד. הרחבת תחולה היא סעד שבו ההטבה שנמנעה מקבוצה מוחרגת מוענקת גם לה, במקום לבטל את ההטבה לכולם. ביטול ההטבה לכולם פוגע גם במי שזכאי לה, ואינו סעד של הרחבת תחולה.

---

9. נבו נ׳ בית הדין הארצי עסקה ב:

א. גיל פרישה שונה לנשים ולגברים
ב. עיסוק
ג. ביטוי
ד. קניין

התשובה הנכונה: א. בפרשת נבו נדונה אפליה בגיל פרישה: הוראה שחייבה נשים לפרוש בגיל מוקדם יותר מגברים נחשבה אפליה מטעמי מין. עיסוק, ביטוי וקניין אינם הנושא המרכזי של הפרשה.

---

10. מהי העדפה מתקנת?

א. העדפת קבוצה מוחלשת לתיקון אי-שוויון מבני
ב. העדפת מקורבים
ג. העדפת הרוב
ד. אפליה פסולה בלבד

התשובה הנכונה: א. העדפה מתקנת נועדה להשיג שוויון מהותי על ידי העדפת קבוצה מוחלשת שסבלה מאי-שוויון מבני. היא אינה העדפת מקורבים או הרוב ואינה אפליה פסולה, משום שתכליתה לתקן עיוות קיים.

---

11. איזה תנאי חל על העדפה מתקנת?

א. מותרת רק לנשים
ב. מותרת ללא בדיקה
ג. מידתיות וזמניות
ד. לעולם אסורה

התשובה הנכונה: ג. העדפה מתקנת היא חריג לשוויון הפורמלי ולכן כפופה למידתיות וזמניות: היא נועדה לתקן עיוות ולא להנציח יתרון. הגבלתה לנשים בלבד שגויה, והיתר ללא בדיקה סותר את דרישת המידתיות.

---

12. איזה חוק משנת 1988 אוסר אפליה בקבלה לעבודה?

א. חוק החוזים
ב. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
ג. חוק השבות
ד. חוק הכנסת

התשובה הנכונה: ב. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1988) אוסר אפליה בקבלה לעבודה ובתנאי העבודה מטעמים כמו מין ונטייה מינית. חוק החוזים, חוק השבות וחוק הכנסת אינם חוקים העוסקים באפליה בעבודה.

---

13. מהו שוויון מהותי?

א. יחס המתחשב בהבדלים רלוונטיים ובנסיבות
ב. יחס לפי חזקה
ג. יחס זהה לכולם
ד. יחס מועדף למי שבחר

התשובה הנכונה: א. שוויון מהותי מתחשב בהבדלים רלוונטיים ובנסיבות, ולא רק בטיפול זהה. יחס זהה לכולם הוא שוויון פורמלי שעלול להנציח עיוותים קיימים, ויחס לפי חזקה או לפי בחירה אינו הגדרת שוויון.

---

14. איזה שיקול נחשב בדרך כלל בלתי רלוונטי?

א. גיל מינימלי לנהיגה
ב. כושר רפואי לטייס
ג. מין
ד. השכלה לרופא

התשובה הנכונה: ג. מין הוא בדרך כלל שיקול בלתי רלוונטי, ולכן אסור לסווג לפיו. גיל מינימלי לנהיגה, כושר רפואי לטייס והשכלה לרופא קשורים ישירות למטרת הפעולה או התפקיד, ולכן הם שיקולים רלוונטיים.

---

15. מהו העיקרון בנבו לגבי הבחנות לכאורה לטובת נשים?

א. הן אפליה אם אינן מבוססות על שוני רלוונטי
ב. הן אינן שפיטות
ג. הן תמיד אסורות
ד. הן תמיד מותרות

התשובה הנכונה: א. בעניין נבו נקבע שהבחנה לכאורה מיטיבה כלפי נשים היא אפליה אם אינה נשענת על שוני רלוונטי. לכן אין לטעון שהיא תמיד מותרת או תמיד אסורה, והיא שפיטה כמו כל אפליה אחרת.

---

16. מה נבחן ראשון בשאלת אפליה?

א. כמה אנשים נפגעו
ב. האם קיים שוני רלוונטי
ג. מה דעת הממשלה
ד. מי המציא את החוק

התשובה הנכונה: ב. השאלה הראשונה בבחינת טענת אפליה היא אם קיים שוני רלוונטי בין הקבוצות ביחס למטרת ההבחנה. מספר הנפגעים, עמדת הממשלה וזהות מציע החוק אינם קריטריון לקביעה אם יש אפליה.

17. מתי האפליה נבחנת בפסקת ההגבלה?

א. כשהיא פוגעת בכבוד
ב. תמיד
ג. לעולם לא
ד. רק בצבא

התשובה הנכונה: א. אפליה נבחנת בפסקת ההגבלה כשהיא פוגעת בכבוד האדם, כי רק אז היא נכנסת לגדר הזכות החוקתית הנגזרת. הטענה שהיא נבחנת תמיד או לעולם לא סותרת את דגם הביניים, ואין הגבלה לצבא.

18. איזה סעד נבחר בדנילוביץ?

א. הרחבת תחולה
ב. דחיית עתירה
ג. פסילת חוק
ד. ביטול ההטבה

התשובה הנכונה: א. בעניין דנילוביץ הורה בית המשפט להעניק את ההטבה גם לבן הזוג החד-מיני, כלומר הרחיב את תחולתה. דחיית העתירה או ביטול ההטבה לכולם אינם הסעד שנקבע.

19. איזו קביעה אינה נכונה?

א. שוויון מותיר מקום לאפליה מטעמי מין
ב. העדפה מתקנת מותרת במידתיות
ג. שוויון הוא יחס שווה לשווים
ד. שוויון נגזר מכבוד

התשובה הנכונה: א. שוויון אוסר אפליה מטעמי מין, ולכן הקביעה שהוא מותיר מקום לאפליה כזו שגויה והיא התשובה. העדפה מתקנת במידתיות, יחס שווה לשווים וגזירה מכבוד האדם הם תיאורים נכונים.

20. מהו היקף ההגנה על השוויון בחוק רגיל?

א. צר יותר

ב. רחב יותר מההגנה החוקתית

ג. אין הגנה

ד. זהה

התשובה הנכונה: ב. חוקים רגילים כמו חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסרים אפליה גם בלי השפלה, ולכן ההגנה בהם רחבה מההגנה החוקתית המוגבלת לאפליה הפוגעת בכבוד. הטענה שהיא צרה יותר, אינה קיימת או זהה שגויה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון, פ"ד מט(4) 94 (1995)
אליס מילר ביקשה להיבחן לקורס טיס של חיל האוויר ונדחתה כי היא אישה.
הלכה: הדרת נשים מקורס טיס מטעמי מין היא אפליה פסולה. מין אינו שיקול רלוונטי להתאמה לתפקיד, והכשירות נבחנת באופן אישי. למבחן: דוגמה קלאסית לאפליה מגדרית.

בג"ץ 721/94 אל-על נתיבי אויר נ' דנילוביץ, פ"ד מח(5) 749 (1994)
אל-על סירבה להעניק הטבה לבן זוגו החד-מיני של עובד.
הלכה: אסורה אפליה מטעמי נטייה מינית; הסעד הוא הרחבת תחולה. למבחן: הפליה אצל מעסיק והרחבת תחולה.

בג"ץ 104/87 נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה (1990)
גיל פרישה שונה לנשים ולגברים בתוכנית פנסיה.
הלכה: הבחנה לפי מין ללא שוני רלוונטי היא אפליה, גם כשהיא לכאורה לטובת נשים. למבחן: סטריאוטיפים.

שדולת הנשים (1994)
עתירה בעניין ייצוג נשים בגופים ציבוריים.
הלכה: דגש על ייצוג הולם לנשים כביטוי לשוויון מהותי. למבחן: העדפה מתקנת.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
איסור אפליה בעבודה.
הלכה: אוסר אפליה בקבלה לעבודה ובתנאיה בשל מין, נטייה מינית, מצב משפחתי ועוד.
למבחן: שוויון בחקיקה רגילה.

פרק 13

הזכות לשוויון (ב): הפליה על רקע לאום וגזע

1. מה נקבע בפסק דין קעדאן?

א. המדינה אינה רשאית להפלות על בסיס לאום בהקצאת קרקע ציבורית
ב. הקצאה ליהודים בלבד מותרת
ג. הסוכנות היהודית אינה כפופה לחוק
ד. אין זכות שוויון בקרקע

התשובה הנכונה: א. בעניין קעדאן נקבע שהמדינה אינה רשאית להפלות בין אזרחים על בסיס לאום בהקצאת קרקע ציבורית. הטענה שהקצאה ליהודים בלבד מותרת, או שהסוכנות היהודית פטורה מחובת השוויון, הפוכה להלכה.

2. איזו עיקרון נקבע לגבי עקיפת חובת השוויון באמצעות גוף שלישי?

א. ניתן לעקוף כשהגוף השלישי הוא גוף פרטי
ב. ניתן לעקוף תמיד
ג. לא ניתן לעקוף את השוויון באמצעות גוף שלישי
ד. ניתן לעקוף בהסכמה

התשובה הנכונה: ג. עקרון השוויון חל על המדינה גם כשהיא פועלת באמצעות גוף אחר: היא אינה יכולה להתחמק מחובתה בכך שגוף שלישי יקצה במקומה. לכן עקיפה כשהגוף פרטי, בהסכמה או תמיד, אינה מותרת.

3. אילו ערכים הוזכרו בקעדאן כמקור לשוויון?

א. חוק החוזים
ב. תקנות התכנון
ג. חוק העונשין
ד. ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית

התשובה הנכונה: ד. בקעדאן נגזר השוויון מערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית וממעמד המדינה כנאמנת הציבור על משאביו. חוק החוזים, תקנות התכנון וחוק העונשין אינם מקור לחובת השוויון בהקצאה.

4. מהו המבחן המקובל להבחנה בין עלייה להקצאת משאבים?

א. שניהם אסורים
ב. שניהם מותרים
ג. שניהם בשיקול דעת חופשי
ד. עלייה נגזרת מאופי המדינה, והקצאת משאבים לאזרחים דורשת שוויון

התשובה הנכונה: ד. הבחנה לצורך עלייה נגזרת מאופיה היהודי של המדינה, ואילו הקצאת משאבים לאזרחים כפופה לשוויון. הטענה ששניהם אסורים או מותרים מטשטשת את ההבחנה, ושיקול דעת חופשי מוחלט סותר את חובת השוויון.

---

5. מהי דוקטרינת הבשלות?

א. בשלות היא עניין של ועדה
ב. עתירה מאוחרת מדי נדחית
ג. כל עתירה בשלה
ד. עתירה מוקדמת מדי עלולה להידחות

התשובה הנכונה: ד. דוקטרינת הבשלות עוסקת בעיתוי: עתירה שהוגשה מוקדם מדי, לפני שהתבררה משמעות ההסדר בפועל, עלולה להידחות. עתירה שהוגשה מאוחר מדי נדחית משום שיהוי, והיא דוקטרינה אחרת.

---

6. מהו "אפקט מצנן"?

א. איסור על עתירות
ב. הקפאת תקציב
ג. חשש שדחייה על הסף תרתיע פניות עתידיות
ד. ירידת טמפרטורה

התשובה הנכונה: ג. אפקט מצנן הוא החשש שדחייה על הסף של עתירה תרתיע פניות עתידיות לבית המשפט ותמנע ביקורת שיפוטית. הוא אינו איסור על עתירות או הקפאת תקציב, ואינו קשור לטמפרטורה.

---

7. בסבח נ' הכנסת נדחתה העתירה בשל:

א. חוסר עמידה
ב. חוסר בשלות
ג. אי שפיטות
ד. שיהוי

התשובה הנכונה: ב. בעניין סבח נדחתה העתירה נגד חוק ועדות הקבלה משום שהייתה בלתי בשלה: טרם הוכחה פגיעה בפועל ביישוב מסוים. עמידה, שיהוי ואי-שפיטות לא היו הנימוק שעליו נשענה הדחייה.

---

8. מהי "ועדת קבלה" ביישוב קהילתי?

א. גוף שמחליט על הרכב הממשלה
ב. גוף שבוחר מועמדים להתיישבות ביישוב
ג. גוף שמחלק מס
ד. גוף שבוחר שופטים

התשובה הנכונה: ב. ועדת קבלה ביישוב קהילתי היא גוף הבוחן מועמדים להתיישבות ביישוב ובוחר מביניהם. היא אינה עוסקת בהרכב הממשלה, בגביית מס או בבחירת שופטים, ולכן האפשרויות האחרות מתארות גופים שונים.

---

9. איזה חוק משנת התשס"א אוסר סירוב לספק שירות בשל גזע?

א. חוק השבות
ב. חוק החוזים
ג. חוק הכנסת
ד. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים

התשובה הנכונה: ד. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים אוסר על ספק לסרב להעניק מוצר או שירות בשל גזע, דת, לאום ומאפיינים נוספים. חוק השבות, חוק החוזים וחוק הכנסת אינם עוסקים בכך.

---

10. מהי "אפליה עקיפה"?

א. אפליה בחוק יסוד
ב. אפליה בשכר בלבד
ג. קריטריון נייטרלי לכאורה שגורם לתוצאה מפלה
ד. אפליה בהצהרה בלבד

התשובה הנכונה: ג. אפליה עקיפה היא מצב שבו קריטריון נייטרלי לכאורה גורם בפועל לתוצאה מפלה כלפי קבוצה מוגנת. הדגש הוא על התוצאה ולא על כוונה גלויה, ולכן הגדרות המצמצמות אותה לחוק יסוד או לשכר בלבד שגויות.

---

11. האם חוק השבות מפלה באופן פסול?

א. כן, תמיד
ב. לא, ההבחנה נגזרת מאופיה היהודי של המדינה
ג. כן, לפי קעדאן
ד. כן, לפי סבח

התשובה הנכונה: ב. חוק השבות נחשב בפסיקה להבחנה מותרת הנגזרת מאופיה היהודי של המדינה, ולכן אינו אפליה פסולה. קעדאן וסבח עוסקים בהקצאת קרקע ובוועדות קבלה, ולא בעלייה, ולכן אינם בסיס לפסילת חוק השבות.

---

12. איזה סעיף בחוק העונשין עוסק בהסתה לגזענות?

א. ס׳ 1
ב. ס׳ 144ב
ג. ס׳ 10
ד. ס׳ 8

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 144ב לחוק העונשין עוסק בפרסום הסתה לגזענות. ס׳ 1, 8 ו-10 אינם הסעיף הרלוונטי להסתה לגזענות, ומי שבוחר בהם מבלבל בין סעיפים שונים בחוק.

13. מי כתב את הפסיקה בקעדאן?

א. הנשיא ברק
ב. הנשיא שמגר
ג. השופט אגרנט
ד. השופט חשין

התשובה הנכונה: א. חוות הדעת המרכזית בעניין קעדאן נכתבה על ידי הנשיא ברק. הנשיא שמגר והשופטים אגרנט וחשין מזוהים עם פסקי דין אחרים, ולכן אינם כותבי ההלכה בפרשה זו.

14. במה שונה אפליה בקרקע מאפליה בעלייה?

א. הקצאה לאזרחים דורשת שוויון, עלייה נגזרת מאופי המדינה
ב. קרקע מותרת
ג. אין הבדל
ד. עלייה אסורה

התשובה הנכונה: א. בקרקע ציבורית חלה חובת שוויון בין אזרחים, ואילו הבחנה בעלייה נגזרת מאופי המדינה כמדינה יהודית. הטענה שאין הבדל מטשטשת זאת, ואיסור עלייה אינו נובע מהפסיקה.

15. מה עמדת בית המשפט בקעדאן ביחס לגישת "נפרד אך שווה"?

א. מתקבלת תמיד
ב. מתקבלת בחוק
ג. נדחתה על ידי בית המשפט
ד. מתקבלת בישראל בלבד

התשובה הנכונה: ג. בקעדאן נדחתה הגישה של "נפרד אך שווה": הפרדה על בסיס לאום פוגעת בכבוד ובשוויון, גם כשהתנאים החומריים דומים. לכן לא נכון שהיא מתקבלת בישראל בלבד, בחוק או תמיד.

16. מה התקיים בסבח לגבי החוק?

א. החוק מתיר אפליה
ב. החוק עצמו אוסר אפליה על רקע לאום וכד׳
ג. החוק בוטל
ד. החוק לא אוסר דבר

התשובה הנכונה: ב. חוק ועדות הקבלה עצמו אוסר דחיית מועמד מטעמי גזע, דת, לאום ומין, ולכן העתירה נגדו נדחתה כבלתי בשלה: הפגיעה בפועל לא הוכחה. הטענה שהחוק מתיר אפליה או שבוטל אינה נכונה.

17. כיצד בית המשפט מתייחס לאפליה מבנית?

א. מתעלם ממנה
ב. פוסל כל קריטריון
ג. בוחן אם הקריטריון הנייטרלי גורם לתוצאה מפלה
ד. דורש הצהרה

התשובה הנכונה: ג. אפליה מבנית נבחנת באמצעות התוצאה: בית המשפט בוחן אם קריטריון נייטרלי לכאורה גורם לתוצאה מפלה. התעלמות מהאפליה, פסילת כל קריטריון או דרישה להצהרה אינן גישת הפסיקה.

18. מה סוג הגוף שהקצה בקעדאן?

א. המשטרה
ב. הכנסת
ג. הצבא
ד. הסוכנות היהודית

התשובה הנכונה: ד. בקעדאן הוקצתה הקרקע באמצעות הסוכנות היהודית, וכאן התעוררה השאלה אם המדינה יכולה להתחמק משוויון באמצעות גוף כזה. המשטרה, הכנסת והצבא אינם הגופים שהקצו את הקרקע בפרשה.

19. איזה עיקרון חל על משאבי ציבור?

א. שוויון בהקצאה
ב. העדפת מקורבים
ג. העדפת הרוב
ד. שיקול דעת חופשי

התשובה הנכונה: א. משאבי הציבור מוחזקים בידי המדינה לטובת כלל האזרחים, ולכן חל עליהם עיקרון השוויון בהקצאה. העדפת מקורבים או הרוב, וכן שיקול דעת חופשי, פסולים בהקצאת משאבים ציבוריים.

20. מה משמעות "נאמן הציבור"?

א. המדינה בעלים פרטי
ב. המדינה חופשית להקצות
ג. המדינה פועלת למרות החוק
ד. המדינה מחזיקה משאבים לטובת כלל האזרחים

התשובה הנכונה: ד. נאמן הציבור פירושו שהמדינה אינה בעלים פרטי אלא מחזיקה משאבים לטובת כלל האזרחים ולכן חייבת להקצות בשוויון ובהגינות. הטענה שהיא חופשית להקצות או פועלת למרות החוק סותרת זאת.

פסיקה בפרק

בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נד(1) 258 (2000)
משפחה ערבית נדחתה בבקשה לרכוש מגרש ביישוב קהילתי על קרקע מדינה, כי הקרקע הוקצתה ליהודים בלבד באמצעות הסוכנות היהודית.
הלכה: המדינה אינה רשאית להפלות על בסיס לאום בהקצאת קרקע, גם באמצעות גוף מיישב; השוויון נגזר מערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. למבחן: אין "נפרד אך שווה", ואין עקיפה באמצעות גוף שלישי.

בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת (2014)
עתירה נגד חוק ועדות הקבלה ליישובים קהילתיים.
הלכה: העתירה נדחתה בשל חוסר בשלות; ניתן לעתור שוב כשהחוק יופעל באופן פוגעני. למבחן: בשלות מול אפקט מצנן.

חוק השבות, התש"י-1950
זכות יהודים לעלות ארצה.
הלכה: הבחנה מותרת הנגזרת מאופי המדינה כיהודית. למבחן: להבדיל בין עלייה להקצאת משאבים.

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (התשס"א)
סירוב לספק שירות בשל גזע או לאום.
הלכה: אסור לסרב לספק שירות או להכניס בשל קבוצה מוגנת. למבחן: הגנה בחקיקה רגילה, מעבר לחוקתית.

פרק 14

חופש הביטוי (א): הלכת קול העם

1. מהו פסק הדין המכונן של חופש הביטוי בישראל?

א. חורב
ב. בנק המזרחי
ג. קעדאן
ד. קול העם

התשובה הנכונה: ד. פסק הדין קול העם (1953) הוא הפסק המכונן של חופש הביטוי, ובו נקבע מבחן הוודאות הקרובה. בנק המזרחי עוסק במעמד חוקי היסוד, קעדאן בשוויון בהקצאת קרקע וחורב בדת ותנועה, ולכן אינם הפסק המכונן בביטוי.

2. מי כתב את קול העם?

א. השופט שמגר
ב. הנשיא ברק
ג. השופט חשין
ד. השופט אגרנט

התשובה הנכונה: ד. קול העם נכתב בידי השופט אגרנט, שניסח בו את מבחן הוודאות הקרובה. הנשיאים שמגר וברק והשופט חשין פעלו בדור מאוחר, אחרי שההלכה כבר התגבשה, ולכן אינם כותבי הפסק.

3. מהו מבחן ההגבלה שנקבע בקול העם?

א. חשש סביר לפגיעה
ב. נטייה לפגיעה
ג. ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור
ד. כל ביקורת על הממשלה

התשובה הנכונה: ג. בקול העם נקבע שהגבלת ביטוי מותרת רק כשיש ודאות קרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. חשש סביר או נטייה לפגיעה הם מבחנים רפויים שאינם מצדיקים פגיעה בביטוי, וביקורת על הממשלה מוגנת מעצם טיבה.

4. מה עשה שר הפנים בקול העם?

א. סגר שני עיתונים
ב. אסר הפגנה
ג. סגר מפלגה
ד. פיזר את הכנסת

התשובה הנכונה: א. בקול העם סגר שר הפנים שני עיתונים, קול העם ואל-איתיחאד, בטענה שפרסומיהם מסכנים את שלום הציבור, ובית המשפט ביטל את הצווים. איסור הפגנה, סגירת מפלגה או פיזור הכנסת אינם העובדות בפרשה.

5. איזה ערך עמד מול חופש הביטוי בקול העם?

א. חופש העיסוק
ב. שלום הציבור
ג. שוויון
ד. קניין

התשובה הנכונה: ב. בקול העם טען השר שהפרסומים מסכנים את שלום הציבור, וזה הערך שהועמד מול חופש הביטוי. חופש העיסוק, השוויון והקניין אינם הערכים שנבחנו כנגד הביטוי באותה פרשה.

6. מהו הרציונל של "שוק הרעיונות"?

א. בתחרות חופשית האמת תצא לאור
ב. הגנה על קניין
ג. הגבלת רעיונות
ד. מכירת עיתונים

התשובה הנכונה: א. רציונל שוק הרעיונות גורס שבתחרות חופשית בין דעות האמת תצא לאור, ולכן יש להגן על הביטוי גם כשהדעה שנויה במחלוקת. הגבלת רעיונות סותרת רציונל זה, והגנת קניין או מכירת עיתונים אינן תוכנו.

7. מהו הרציונל הדמוקרטי?

א. מניעת פשיעה
ב. בחירה מושכלת וביקורת על השלטון דורשות ביטוי חופשי
ג. הגנה על קניין
ד. תמיכה בממשלה

התשובה הנכונה: ב. לפי הרציונל הדמוקרטי, בחירה מושכלת וביקורת על השלטון אפשריות רק כשיש ביטוי חופשי. מניעת פשיעה, הגנה על קניין ותמיכה בממשלה אינם הצדקה לחופש הביטוי, ותמיכה בממשלה אף מנוגדת לתפקידו כמבקר.

8. מהו מימוש עצמי?

א. ביטוי כאמצעי תעמולה
ב. ביטוי כחלק מהאוטונומיה והכבוד של הפרט
ג. ביטוי כחובה
ד. ביטוי כנכס

התשובה הנכונה: ב. מימוש עצמי הוא הרציונל שלפיו ביטוי הוא חלק מהאוטונומיה והכבוד של הפרט, ולכן ערך בפני עצמו. ביטוי כתעמולה, כחובה או כנכס אינו משקף את הרעיון שהביטוי משרת את האדם המביע.

---

9. האם ביטוי פוגעני מוגן?

א. כן, והוא דווקא זקוק להגנה
ב. לא
ג. רק אם הוא פוליטי
ד. רק בכנסת

התשובה הנכונה: א. דווקא ביטוי פוגעני או מקומם זקוק להגנה, כי ביטוי נוח לשומעיו אינו מעורר ניסיונות להגבילו. הגבלת ההגנה לביטוי פוליטי בלבד או לכנסת בלבד מצמצמת אותה יותר מדי ומתעלמת מרציונלים של הזכות.

---

10. בשניצר נקבע שהצנזור:

א. אינו כפוף לדבר
ב. חופשי לפסול
ג. כפוף לכנסת בלבד
ד. כפוף למבחן הוודאות הקרובה

התשובה הנכונה: ד. בעניין שניצר נקבע שהצנזור הצבאי כפוף למבחן הוודאות הקרובה ואינו רשאי לפסול מידע בטענת ביטחון בלי לעמוד בו. הטענה שהצנזור חופשי לפסול או כפוף לכנסת בלבד סותרת את הביקורת השיפוטית.

---

11. מה ההבדל בין ודאות קרובה לחשש?

א. ודאות קרובה מחמירה יותר
ב. חשש מחמיר יותר
ג. אין הבדל
ד. הכול תלוי בשר

התשובה הנכונה: א. ודאות קרובה דורשת הסתברות גבוהה לפגיעה ממשית, ואילו חשש הוא מבחן רפוי שדי בו בהסתברות נמוכה יותר. לכן ודאות קרובה מגינה על הביטוי טוב יותר, והטענה שהכול תלוי בשר מנוגדת לכלל שיפוטי.

---

12. איזה סעיף בחוק העונשין עוסק בהסתה לגזענות?

א. ס׳ 1
ב. ס׳ 144ב
ג. ס׳ 10
ד. ס׳ 8

התשובה הנכונה: ב. ס׳ 144ב לחוק העונשין עוסק בפרסום הסתה לגזענות, והוא דוגמה להגבלה מותרת על ביטוי. ס׳ 1, 8 ו-10 אינם הסעיף של הסתה לגזענות, ומי שבוחר בהם מבלבל בין סעיפים שונים.

13. איזה ביטוי זוכה להגנה חזקה ביותר?

א. ביטוי פוליטי
ב. ביטוי שקרי
ג. ביטוי מסחרי
ד. ביטוי גס

התשובה הנכונה: א. ביטוי פוליטי הוא הקרוב ביותר לרציונל הדמוקרטי ולכן זוכה להגנה החזקה ביותר. ביטוי מסחרי, גס או שקרי נהנה מהגנה חלשה יותר, כי הוא רחוק יותר מליבת השיח הדמוקרטי.

14. מהו המעמד החוקתי של חופש הביטוי?

א. זכות מנויה בס׳ 7
ב. זכות בלתי מנויה בעלת מעמד רם
ג. זכות של אזרחים בלבד
ד. אינו זכות חוקתית

התשובה הנכונה: ב. חופש הביטוי אינו מנוי בחוק היסוד, אך הוכר כזכות בלתי מנויה בעלת מעמד רם, הכפופה לפסקת ההגבלה. ס׳ 7 עוסק בפרטיות, והזכות אינה מוגבלת לאזרחים ואינה נעדרת מעמד חוקתי.

15. מתי ניתנה הלכת קול העם?

א. בשנת 1992
ב. בשנת 1953, לפני העיגון החוקתי
ג. בשנת 2009
ד. בשנת 1995

התשובה הנכונה: ב. הלכת קול העם ניתנה ב-1953, כארבעים שנה לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (1992), ולכן עוגנה בפסיקה ולא בחוק יסוד. 1992, 1995 ו-2009 הן שנים מאוחרות מאוד ואינן שנת פסק הדין.

16. מה הסמכות שהשר השתמש בה בקול העם?

א. סמכות לסגור עיתון המסכן שלום הציבור
ב. סמכות להפקיע קרקע
ג. סמכות לשפוט
ד. סמכות להתיר חנויות

התשובה הנכונה: א. בקול העם השתמש השר בסמכות לסגור עיתון המסכן את שלום הציבור לפי פקודת העיתונות. הפקעת קרקע, שיפוט והיתר חנויות הן סמכויות אחרות שאינן קשורות לפרשה.

---

17. כיצד פרש בית המשפט את סמכות השר?

א. ברחבה
ב. בצמצום
ג. כחסרת גבולות
ד. כשיקול דעת חופשי

התשובה הנכונה: ב. בית המשפט פירש את סמכות השר בצמצום, כדי שלא תפגע בחופש הביטוי אלא במקרה של ודאות קרובה לפגיעה בשלום הציבור. פרשנות רחבה או שיקול דעת חופשי היו מאפשרים סגירת עיתונים לפי רצון השר.

---

18. איזו הגבלה מקובלת על חופש הביטוי?

א. ביטוי פוליטי
ב. ביטוי חדשותי
ג. ביקורת על הממשלה
ד. לשון הרע

התשובה הנכונה: ד. לשון הרע היא הגבלה מקובלת על הביטוי, כי היא מגינה על שם טוב. ביטוי פוליטי, חדשותי וביקורת על הממשלה הם ליבת הביטוי המוגן, ולכן אינם הגבלה מקובלת.

---

19. מה היה הרקע לסגירת העיתונים בפרשת קול העם?

א. פרסום לשון הרע על אדם פרטי
ב. הפרת חובת רישוי עיתון
ג. פרסום מודעות מסחריות כוזבות
ד. מאמרים ביקורתיים נגד הממשלה שהשר ראה בהם סכנה לשלום הציבור

התשובה הנכונה: ד. השר סגר את העיתונים בטענה שמאמריהם הביקורתיים נגד הממשלה מסכנים את שלום הציבור, ובית המשפט ביטל את הצווים בהחלת מבחן הוודאות הקרובה. לשון הרע על אדם פרטי, פרסומת כוזבת ורישוי אינם הרקע לפרשה.

---

20. למה ביטוי פוליטי מוגן יותר?

א. הוא יקר יותר
ב. הוא חדש יותר
ג. הוא קצר יותר
ד. הוא קרוב ביותר לרציונל הדמוקרטי

התשובה הנכונה: ד. ביטוי פוליטי קרוב ביותר לרציונל הדמוקרטי, שלפיו שיח חופשי מאפשר ביקורת על השלטון ובחירה מושכלת. יקר, חדש או קצר אינן תכונות משפטיות שמשפיעות על עוצמת ההגנה.

פסיקה בפרק

בג"ץ 73/53 חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים, פ"ד ז 871 (1953)
שר הפנים סגר את העיתונים קול העם ואל-אתיחאד בשל ביקורת חריפה על הממשלה.
הלכה: חופש הביטוי הוא יסוד הדמוקרטיה; סמכות מגבילה תפורש בצמצום; מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית בשלום הציבור. למבחן: הלכה מכוננת.

בג"ץ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי (1989)
הצנזור פסל מאמר בנושא ביטחוני.
הלכה: גם בביטחון נדרשת ודאות קרובה לפגיעה ממשית. למבחן: הרחבת קול העם.

בג"ץ 14/86 לאור נ' מועצת הסרטים והמחזות (1987)
הגבלת הצגה בשל פגיעה ברגשות הציבור.
הלכה: נדרשת פגיעה חמורה וקרובה ברגשות. למבחן: הרחבה לרגשות.

שלושת רציונלי חופש הביטוי
מסגרת תיאורטית.
הלכה: חיפוש האמת, ההליך הדמוקרטי והמימוש העצמי מסבירים את מעמדו הרם של הביטוי. למבחן: להזכיר את שלושתם.

פרק 15

חופש הביטוי (ב): מעמד חוקתי ואיזונים

1. מה המעמד החוקתי של חופש הביטוי?

א. נגזר מכבוד האדם
ב. אינו זכות חוקתית
ג. זכות מנויה בחוק היסוד
ד. מוחלט

התשובה הנכונה: א. חופש הביטוי נגזר מכבוד האדם, ולכן פגיעה בו נבחנת בפסקת ההגבלה. הוא אינו מנוי במפורש בחוק היסוד ואינו מוחלט, כי ניתן להגבילו כשמתקיימים תנאי הפסקה.

2. מהי פסקת ההגבלה כלפי ביטוי?

א. הסכמת הממשלה
ב. אין פסקה
ג. בחוק, תכלית ראויה ומידתיות
ד. רוב של 80

התשובה הנכונה: ג. פסקת ההגבלה מתירה פגיעה בזכות רק אם היא נעשית בחוק, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. הסכמת הממשלה או רוב מיוחד של 80 חברי כנסת אינם תנאי בפסקה.

3. מהו איזון אנכי?

א. חוק מול חוק
ב. שני אינטרסים ציבוריים
ג. שתי זכויות שוות
ד. זכות הפרט מול אינטרס ציבורי

התשובה הנכונה: ד. איזון אנכי הוא איזון בין זכות הפרט לבין אינטרס ציבורי, כמו שלום הציבור או ביטחון. איזון בין שתי זכויות שוות מעמד הוא איזון אופקי, ולכן הוא אינו התשובה לשאלה זו.

4. מהו איזון אופקי?

א. שתי זכויות שוות מעמד
ב. מדינה מול מדינה
ג. חוק מול תקנה
ד. זכות מול אינטרס ציבורי

התשובה הנכונה: א. איזון אופקי הוא איזון בין שתי זכויות שוות מעמד, כמו חופש הביטוי מול הזכות לשם טוב. איזון בין זכות הפרט לאינטרס ציבורי הוא איזון אנכי, ולכן אינו התשובה.

5. ביטוי מול שם טוב הוא איזון:

א. פלילי
ב. אופקי
ג. מנהלי
ד. אנכי

התשובה הנכונה: ב. שם טוב נגזר מכבוד האדם, והביטוי נגזר גם הוא מכבוד, ולכן ההתנגשות ביניהם היא בין שתי זכויות שוות מעמד ונבחנת באיזון אופקי. איזון אנכי מתאים להתנגשות עם אינטרס ציבורי, כמו שלום הציבור.

---

6. ביטוי מול שלום הציבור הוא איזון:

א. אנכי
ב. אזרחי
ג. אופקי
ד. מסחרי

התשובה הנכונה: א. שלום הציבור הוא אינטרס ציבורי ולא זכות של פרט, ולכן התנגשותו עם הביטוי נבחנת באיזון אנכי. איזון אופקי שמור להתנגשות בין זכויות שוות מעמד, כמו ביטוי ושם טוב.

---

7. מהו חוק איסור לשון הרע?

א. חוק משנת 1965 המגן על שם טוב
ב. תקנות הכנסת
ג. חוק משנת 1992
ד. חוק יסוד

התשובה הנכונה: א. חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, מגן על שם טוב ומסדיר עוולה אזרחית ועבירה פלילית. חוק משנת 1992 הוא חוק היסוד על כבוד האדם, ותקנות הכנסת אינן מקור לאחריות בלשון הרע.

---

8. איזו הגנה קיימת בלשון הרע?

א. אמת בצירוף עניין ציבורי
ב. פרסום סודי
ג. שקר
ד. חוסר ידיעה

התשובה הנכונה: א. ס׳ 14 לחוק איסור לשון הרע מקנה הגנת אמת בפרסום, בתנאי שהיה בו עניין ציבורי, ולכן אמת בצירוף עניין ציבורי היא הגנה. פרסום שקר או בחוסר ידיעה אינו הגנה, ופרסום סודי אינו קשור להגנה.

---

9. מהי הגנת הפרסום הסביר?

א. פרסום בכוונה
ב. פרסום בשקר
ג. פרסום ללא בדיקה
ד. פרסום בבדיקה אחראית של העובדות

התשובה הנכונה: ד. הגנת הפרסום הסביר דורשת שהמפרסם בדק את העובדות באחריות ובזהירות סבירה לפני הפרסום. פרסום בלי בדיקה, בכוונה לפגוע או בשקר אינו מקים את ההגנה, והוא סותר את דרישת הסבירות.

---

10. אבנרי נ׳ שפירא עסקה ב:

א. חופש עיסוק
ב. שוויון
ג. קניין
ד. איזון בין שם טוב לביטוי

התשובה הנכונה: ד. בעניין אבנרי נ׳ שפירא נדון האיזון בין חופש הביטוי לשם הטוב בתביעת לשון הרע. חופש עיסוק, שוויון וקניין אינם הנושא המרכזי של הפרשה.

---

11. איזו הגבלה חמורה יותר?

א. אחריות בדיעבד
ב. תשלום פיצוי
ג. תביעה אזרחית
ד. הגבלה מראש

התשובה הנכונה: ד. הגבלה מראש מונעת את הביטוי מלכתחילה, ולכן פוגעת קשות בחופש הביטוי ובשוק הרעיונות. אחריות בדיעבד, תשלום פיצוי ותביעה אזרחית באים אחרי הפרסום ופוגעים בביטוי פחות, ולכן חמורים פחות.

---

12. מתי תותר הגבלה מראש?

א. לעולם לא
ב. במקרים קיצוניים לפי ודאות קרובה
ג. בהחלטת פקיד
ד. בכל מקרה

התשובה הנכונה: ב. הגבלה מראש היא חריג קיצוני ותותר רק כשמתקיימת ודאות קרובה לפגיעה חמורה. הטענה שלעולם אינה מותרת קיצונית מדי, והיתר בכל מקרה או בהחלטת פקיד סותר את חזקת החופש.

---

13. מהו סעיף 144ב לחוק העונשין?

א. שוחד
ב. פרטיות
ג. לשון הרע
ד. הסתה לגזענות

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 144ב לחוק העונשין עוסק בפרסום הסתה לגזענות. שוחד, פרטיות ולשון הרע מוסדרים בחוקים ובסעיפים אחרים, ולכן אינם נושא הסעיף.

---

14. האם ביטוי פוגעני בלבד, ללא הסתה, מוגן?

א. רק לחברי כנסת
ב. כן
ג. רק בכנסת
ד. לא

התשובה הנכונה: ב. ביטוי פוגעני בלבד, שאינו הסתה או עבירה, מוגן, כי הגנה על ביטוי נוח לשומעיו אינה נדרשת. ההגבלה לחברי כנסת או לכנסת בלבד אינה נכונה, והתשובה שאינו מוגן סותרת את הרציונל של הזכות.

---

15. מהו הקשר בין שם טוב לכבוד?

א. שם טוב נגזר מקניין
ב. שם טוב נגזר מעיסוק
ג. שם טוב אינו זכות
ד. שם טוב נגזר מכבוד האדם

התשובה הנכונה: ד. שם טוב נגזר מכבוד האדם, כי פגיעה במוניטין פוגעת בכבוד ובתדמיתו של האדם. קניין ועיסוק אינם מקור הזכות לשם טוב, והטענה שאינו זכות שגויה, שהרי חוק לשון הרע מגן עליו.

---

16. בשניצר נקבע:

א. אין ביקורת
ב. הכנסת מכריעה
ג. ודאות קרובה גם בביטחון
ד. הצנזור חופשי

התשובה הנכונה: ג. בעניין שניצר נקבע שמבחן הוודאות הקרובה חל גם על החלטות הצנזורה הצבאית בעניינים ביטחוניים. הטענות שאין ביקורת שיפוטית, שהכנסת מכריעה או שהצנזור חופשי לפסול סותרות את ההלכה.

---

17. מי נהנה מהגנה חזקה יותר?

א. פרסומת
ב. שקר מכוון
ג. ביקורת פוליטית
ד. לשון הרע פרטית

התשובה הנכונה: ג. ביקורת פוליטית היא ליבת הביטוי, הקרובה ביותר לרציונל הדמוקרטי, ולכן נהנית מהגנה חזקה. פרסומת, שקר מכוון ולשון הרע פרטית רחוקים מהליבה, והגנתם חלשה יותר.

18. מהי ההשפעה של חופש הביטוי על פרשנות לשון הרע?

א. פרשנות ההגנות ברחבה בעניינים ציבוריים
ב. החמרת החוק
ג. ביטול החוק
ד. אין השפעה

התשובה הנכונה: א. בעקבות חופש הביטוי מפרשים את הגנות לשון הרע ברחבה כשמדובר בעניינים ציבוריים, כדי לא להרתיע מביקורת. הטענה שהחוק הוחמר או בוטל, או שאין השפעה, שגויה.

19. מה נבחן כשהגבלה נעשית בחוק?

א. חוק המדינה
ב. חוק הצנזורה
ג. פסקת ההגבלה
ד. חוק הבחירות

התשובה הנכונה: ג. כשהגבלה נעשית בחוק, בודקים אם היא עומדת בפסקת ההגבלה: חוק, תכלית ראויה ומידתיות. חוק הצנזורה, חוק הבחירות ו"חוק המדינה" אינם מבחן לחוקתיות הפגיעה.

20. מה הסדר הנכון לבחינה?

א. סוג ביטוי, הגבלה, ערך נוגד, איזון, פסקת הגבלה
ב. ערך, סעד, חוק
ג. הגבלה, סעד, ביטוי
ד. סעד, איזון, ביטוי

התשובה הנכונה: א. שלד הפתרון בנוי בסדר הגיוני: מזהים את סוג הביטוי, את ההגבלה ואת הערך הנוגד, מאזנים, ואז בוחנים את פסקת ההגבלה. סדרים שמתחילים בסעד או בחוק מדלגים על השלבים הראשונים.

פסיקה בפרק

ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פ"ד מג(3) 840 (1989)
תביעת לשון הרע בגין פרסום עיתונאי.
הלכה: איזון בין שם טוב לחופש הביטוי; פרשנות ההגנות תחת השפעת חופש העיתונות. למבחן: איזון אופקי.

בג"ץ 680/88 שניצר נ' הצנזור הצבאי הראשי (1989)
פסילת מאמר בטחוני.
הלכה: הגבלה מראש דורשת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון. למבחן: הגבלה מראש.

בג"ץ 73/53 קול העם נ' שר הפנים (1953)
סגירת עיתונים.
הלכה: ודאות קרובה לפגיעה בשלום הציבור. למבחן: איזון אנכי.

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965
הגנת השם הטוב.
הלכה: קובע עוולה והגנות (אמת, תום לב, פרסום סביר). למבחן: להכיר את ההגנות.

ס' 144ב לחוק העונשין
הסתה לגזענות.
הלכה: פרסום דברי הסתה לגזענות הוא עבירה. למבחן: ביטוי שאינו מוגן.

פרק 16

חופש הדת והחופש מדת

1. מהו "החופש מדת"?

א. הזכות שלא לכפות על אדם נורמה דתית שאינה שלו
ב. זכות הקניין
ג. זכות הביטוי
ד. הזכות לפולחן

התשובה הנכונה: א. החופש מדת הוא הצד המשלים לחופש הדת: זכותו של אדם שלא תיכפה עליו נורמה דתית שאינה שלו. פולחן הוא חופש הדת עצמו, וזכות הקניין והביטוי הן זכויות אחרות.

2. מהו המעמד החוקתי של חופש הדת?

א. מנוי בס׳ 2
ב. מנוי בחוק העיסוק
ג. נגזר מכבוד האדם, לא מנוי
ד. אינו זכות חוקתית

התשובה הנכונה: ג. חופש הדת אינו מנוי בחוק היסוד אלא נגזר מכבוד האדם והאוטונומיה. ס׳ 2 עוסק בחיים, גוף וכבוד, וחוק יסוד: חופש העיסוק אינו מקור לחופש הדת. הטענה שאין לו מעמד חוקתי שגויה.

3. איזה חוק מסדיר נישואין וגירושין של יהודים?

א. חוק הכנסת
ב. חוק שיפוט בתי דין רבניים התשי"ג-1953
ג. חוק השבות
ד. חוק העונשין

התשובה הנכונה: ב. נישואין וגירושין של יהודים בישראל מוסדרים בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953, המקנה סמכות לבתי הדין הרבניים. חוק השבות, חוק העונשין וחוק הכנסת אינם מסדירים נישואין.

4. מה השלכת החוק הזה על חופש מדת?

א. חובת נישואים
ב. אין נישואים אזרחיים בישראל
ג. אין נישואים כלל
ד. נישואים אזרחיים מותרים

התשובה הנכונה: ב. לפי החוק נישואי יהודים נערכים בבית דין רבני, ולכן אין בישראל נישואין אזרחיים. זו פגיעה אפשרית בחופש מדת, והטענה שנישואים אזרחיים מותרים בישראל אינה נכונה.

5. מה נקבע בפונק-שלזינגר?

א. רישום נישואין אזרחיים מחו"ל במרשם בלי לבחון תוקפם
ב. הכרה מלאה בנישואים אזרחיים
ג. חובת נישואים דתיים
ד. איסור רישום

התשובה הנכונה: א. בעניין פונק-שלזינגר נקבע שפקיד הרישום רושם עובדה של נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל, בלי לבחון את תוקפם ההלכתי. אין זו הכרה מלאה בנישואין אזרחיים, ואין חובה להינשא דתית או איסור רישום.

6. חורב עסק ב:

א. גיוס
ב. נישואין
ג. סגירת רחוב בשבת בשל רגשות דתיים
ד. בשר חזיר

התשובה הנכונה: ג. בעניין חורב נדונה בקשה לסגור רחוב בשבת בשל פגיעה ברגשות דתיים ובקדושת השבת, מול חופש התנועה של אחרים. גיוס, נישואין ובשר חזיר הם נושאים של פרשות אחרות, כמו סולודקין.

7. איזה רחוב נדון בחורב?

א. הרצל
ב. בר-אילן
ג. דיזנגוף
ד. יפו

התשובה הנכונה: ב. חורב עסק ברחוב בר-אילן בירושלים, שבו התנהל עימות בין הרצון לשמור על קדושת השבת לבין חופש התנועה. רחובות הרצל, דיזנגוף ויפו אינם הרחוב שנדון בפרשה.

8. איזה סוג פגיעה ברגשות דתיים מצדיק הגבלה?

א. פגיעה תיאורטית
ב. חמורה, קשה ורצינית
ג. כל פגיעה
ד. פגיעה קלה

התשובה הנכונה: ב. לפי חורב, פגיעה ברגשות דתיים מצדיקה הגבלה רק אם היא חמורה, קשה ורצינית. פגיעה תיאורטית או קלה, וגם כל פגיעה באשר היא, אינן מספיקות להגבלת זכויות אחרות.

9. מה עלה בגורל החלטת הסגירה של רחוב בר-אילן בשעות התפילה בחורב?

א. נקבע שרגשות דתיים אינם שיקול כלל
ב. אושרה כסגירה לצמיתות
ג. אושרה ללא שינוי
ד. בוטלה והוחזרה לשר, כי לא נשקלו די צורכיהם של התושבים החילוניים

התשובה הנכונה: ד. בחורב בוטלה החלטת הסגירה והוחזרה לשר, בעיקר כי לא ניתן משקל מספיק לתושבים החילוניים. בית המשפט לא שלל שיקול של רגשות דתיים, אלא דרש פגיעה חמורה, קשה ורצינית ובחינת מידתיות.

---

10. סולודקין עסק ב:

א. חוקי עזר המגבילים בשר חזיר
ב. שוויון
ג. חופש ביטוי
ד. גיוס

התשובה הנכונה: א. בעניין סולודקין נדונו חוקי עזר של עירייה שהגבילו מכירת בשר חזיר, שאלה של סמכות רשות מקומית ושל איזון בין חופש מדת וחופש עיסוק. שוויון, חופש ביטוי וגיוס אינם נושא הפרשה.

---

11. מי חוקק את חוקי העזר בסולודקין?

א. הכנסת
ב. הממשלה
ג. בג"ץ
ד. עיריית בית שמש

התשובה הנכונה: ד. חוקי העזר שנדונו בסולודקין נחקקו בידי עיריית בית שמש, כרשות מקומית שהוסמכה לכך. הכנסת והממשלה אינן מחוקקות חוקי עזר, ובג"ץ הוא שבחן את תוקפם ולא חוקק אותם.

---

12. מהי ההלכה בסולודקין?

א. אין סמכות
ב. לרשות מקומית סמכות להגביל, אך באיזון מידתי לפי אזור
ג. סמכות מוחלטת
ד. הגבלה גורפת מותרת

התשובה הנכונה: ב. בסולודקין נקבע שלרשות מקומית סמכות להגביל מכירת חזיר, אך עליה לאזן בין אופי האזור לבין חופש עיסוק וחופש מדת. סמכות מוחלטת או הגבלה גורפת מתעלמות ממידתיות, וטענה שאין סמכות שוללת את הסמכות שהוכרה.

---

13. איזה חוק אוסר גידול חזיר?

א. חוק הכנסת
ב. חוק החוזים
ג. חוק איסור גידול חזיר התשכ"ב-1962
ד. חוק השבות

התשובה הנכונה: ג. חוק איסור גידול חזיר, התשכ"ב-1962, אוסר גידול חזירים בישראל. חוק הכנסת, חוק החוזים וחוק השבות אינם עוסקים בגידול חזיר, ולכן אינם התשובה.

14. איזה חוק מסדיר מנוחה שבועית?

א. חוק הגנת הפרטיות
ב. חוק העונשין
ג. חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951
ד. חוק הנישואין

התשובה הנכונה: ג. חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, מסדיר את המנוחה השבועית, ובכך את שבת כיום מנוחה. חוק הגנת הפרטיות, חוק העונשין וחוק הנישואין אינם מסדירים מנוחה שבועית.

15. מהי הצדקה חיצונית להגבלה?

א. חובה הלכתית
ב. מסורת משפחה
ג. רצון הרב
ד. סדר ציבורי או ערכים אזרחיים

התשובה הנכונה: ד. הצדקה חיצונית להגבלה נשענת על שיקולים של המדינה, כמו סדר ציבורי וערכים אזרחיים, ולא על חובה הלכתית פנימית. חובה הלכתית, מסורת משפחה ורצון הרב הם שיקולים דתיים פנימיים שאינם מצדיקים הגבלה של המדינה.

16. מה ההבדל בין חופש הדת לחופש מדת?

א. אין הבדל, שניהם מתארים אותה זכות
ב. חופש הדת חל על אזרחים בלבד, וחופש מדת על תושבים בלבד
ג. חופש הדת מנוי בחוק היסוד וחופש מדת אינו נגזר מכבוד
ד. חופש הדת מגן על אמונה ופולחן, וחופש מדת מגן מפני כפיית נורמה דתית

התשובה הנכונה: ד. חופש הדת מגן על קיום אמונה ופולחן, ואילו החופש מדת מגן על אדם מפני כפיית נורמה דתית שאינה שלו. הם שני צדדים של אותו עניין, ולכן לא נכון שאין ביניהם הבדל או שרק האחד נגזר מכבוד.

17. איזה עיקרון חל על הגבלת זכות?

א. מידתיות
ב. בשלות
ג. שיהוי
ד. חזקה

התשובה הנכונה: א. מידתיות היא העיקרון המרכזי בהגבלת זכות: שימוש באמצעי הפוגע פחות והולם את התכלית. בשלות עוסקת בעיתוי עתירה, שיהוי באיחור, וחזקה היא כלל ראייתי, ולכן אין בהם כדי לבחון הגבלת זכויות.

18. מי יכול להגביל זכות יסוד?

א. חוק או הסמכה מפורשת
ב. נוהג
ג. פקיד
ד. החלטת אזרח

התשובה הנכונה: א. זכות יסוד ניתנת להגבלה רק בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בחוק. נוהג, החלטת פקיד או החלטת אזרח אינם מקור סמכות להגביל זכות יסוד, ולכן אינם תשובה נכונה.

19. מהו חופש הדת?

א. זכות לרכוש
ב. זכות לחיות בחו"ל
ג. זכות לאי-אמונה בלבד
ד. זכות להאמין ולקיים פולחן

התשובה הנכונה: ד. חופש הדת כולל את הזכות להאמין ולקיים פולחן לפי אמונתו של אדם, ללא כפייה. זכות לרכוש או לחיות בחו"ל היא זכות אחרת, והגבלתה לאי-אמונה בלבד מתעלמת מצד האמונה והפולחן.

20. איזו קביעה אינה נכונה?

א. חורב קבע שרגשות דתיים אינם יכולים לשמש שיקול כלל
ב. חורב דורש מידתיות
ג. חורב עסק בבר-אילן
ד. חורב עסק ברגשות דתיים

התשובה הנכונה: א. בחורב הוכר שרגשות דתיים הם אינטרס שיכול להצדיק הגבלה אם הפגיעה בהם חמורה, קשה ורצינית ובכפוף למידתיות, ולכן הקביעה שאין להתחשב בהם כלל אינה נכונה. שלוש האפשרויות האחרות נכונות: מידתיות, רחוב בר-אילן ורגשות דתיים.

פסיקה בפרק

בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא(4) 1 (1997)
בקשה לסגור את רחוב בר-אילן בירושלים בשבת בשל רגשות דתיים.
הלכה: פגיעה ברגשות דתיים מצדיקה הגבלה רק אם היא חמורה, קשה ורצינית ובכפוף למידתיות; החלטת הסגירה בשעות התפילה בוטלה והוחזרה לשר, כי לא ניתן משקל מספיק לתושבים החילוניים. למבחן: דת מול חופש תנועה.

בג"ץ 953/01 סולודקין נ' עיריית בית שמש (2004)
חוקי עזר של עירייה המגבילים מכירת בשר חזיר.
הלכה: לרשות מקומית סמכות להגביל, אך יש לאזן מידתית לפי אופי האזור. למבחן: סמכות רשות מקומית ומידתיות מקומית.

בג"ץ 143/62 פונק-שלזינגר נ' שר הפנים (1963)
רישום נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל במרשם האוכלוסין.
הלכה: פקיד הרישום רושם את עובדת הנישואין בלי לבחון את תוקפם. למבחן: פתרון חלקי לחופש מדת בנישואין.

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953
הסדר שיפוט בנישואין וגירושין של יהודים.
הלכה: נישואין וגירושין של יהודים בישראל לפי דין תורה בבית דין רבני. למבחן: מקור הפגיעה האפשרית בחופש מדת.

פרק 17

זכויות חברתיות

1. מהי זכות חברתית?

א. זכות כלכלית וחברתית כגון חינוך, בריאות או דיור
ב. זכות לבחור
ג. זכות לביטוי
ד. זכות לדת

התשובה הנכונה: א. זכויות חברתיות הן זכויות כלכליות וחברתיות, כמו חינוך, בריאות ודיור, שמחייבות את המדינה לספק שירותים. הצבעה, ביטוי ודת הן זכויות אזרחיות ופוליטיות, ולכן אינן הגדרת זכות חברתית.

---

2. מה ההבדל המרכזי בין זכות חברתית לאזרחית?

א. החברתית חיובית ותלויה בתקציב; האזרחית שלילית
ב. האזרחית כרוכה בתקציב
ג. החברתית זולה
ד. אין הבדל

התשובה הנכונה: א. זכות חברתית היא זכות חיובית, כי היא מחייבת את המדינה לפעול ולהקצות תקציב, ואילו זכות אזרחית היא בעיקר שלילית ומחייבת את המדינה להימנע מפגיעה. הטענה שהאזרחית כרוכה בתקציב או שאין הבדל שגויה.

---

3. האם יש זכויות חברתיות מנויות בחוק יסוד: כבוד האדם?

א. כן, בריאות
ב. כן, חינוך
ג. כן, דיור
ד. לא

התשובה הנכונה: ד. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו מונה זכויות חברתיות כמו בריאות, חינוך או דיור. הקיום המינימלי בכבוד הוא זכות בלתי מנויה שנגזרה מכבוד האדם בפסיקה, ולכן שלוש האפשרויות האחרות שגויות.

---

4. מהי הזכות החוקתית החברתית המרכזית שהוכרה?

א. דיור
ב. קיום מינימלי בכבוד
ג. חינוך חינם
ד. שכר גבוה

התשובה הנכונה: ב. הזכות החברתית שהוכרה כחוקתית היא הקיום המינימלי בכבוד, כנגזרת מכבוד האדם. דיור, חינוך חינם ושכר גבוה לא הוכרו כזכויות חוקתיות עצמאיות, אף שהקיום המינימלי עשוי לכלול רכיבים מהם.

---

5. ממה נגזרת הזכות לקיום מינימלי?

א. מחופש הביטוי
ב. מחופש העיסוק
ג. משוויון בלבד
ד. מכבוד האדם

התשובה הנכונה: ד. הזכות לקיום מינימלי בכבוד נגזרת מכבוד האדם, כי מי שאינו מסוגל לקיים את צרכיו הבסיסיים אינו חי בכבוד. חופש הביטוי, חופש העיסוק ושוויון אינם מקור הזכות.

---

6. מהי ההלכה בבג"ץ 366/03?

א. הכרה בזכות לקיום מינימלי וריסון, והעתירה נדחתה
ב. כל הקצבאות הוגדלו
ג. הזכות נשללה
ד. ההסדר נפסל

התשובה הנכונה: א. בבג"ץ 366/03 הוכרה הזכות לקיום מינימלי בכבוד, אך בית המשפט נהג ריסון בהתערבות בשיקולי תקציב, ולכן העתירה נגד קיצוץ הקצבאות נדחתה. הטענה שהקצבאות הוגדלו, שהזכות נשללה או שההסדר נפסל אינה ההלכה.

---

7. בחסן נ' המוסד לביטוח לאומי נקבע ש:

א. החזקה תקפה
ב. חזקה חלוטה בעניין רכב פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות לקיום מינימלי
ג. אין זכות לקיום מינימלי
ד. בית המשפט אינו מוסמך

התשובה הנכונה: ב. בחסן נקבע שהחזקה הגורפת בעניין בעלות על רכב פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות לקיום מינימלי, ולכן אינה יכולה לעמוד. הטענה שהחזקה תקפה או שאין זכות כזו מתעלמת מההלכה, וסמכות בית המשפט להתערב אינה מוטלת בספק.

---

8. איזה הסדר נדון בחסן?

א. קצבת הבטחת הכנסה ומי שיש לו רכב
ב. קצבת ילדים
ג. מס הכנסה
ד. פנסיה

התשובה הנכונה: א. ההסדר שנדון בחסן עסק בקצבת הבטחת הכנסה ובמי שיש לו רכב, והשאלה הייתה אם בעלות על רכב שוללת כמעט תמיד זכאות. קצבת ילדים, מס הכנסה ופנסיה אינם ההסדר שנדון בפרשה.

9. איזה חוק מסדיר חינוך חובה?

א. חוק השבות
ב. חוק החוזים
ג. חוק לימוד חובה
ד. חוק הכנסת

התשובה הנכונה: ג. חוק לימוד חובה מסדיר את חובת החינוך ואת זכות הילד ללמוד. חוק השבות, חוק החוזים וחוק הכנסת אינם עוסקים בחינוך חובה, ולכן אינם התשובה.

10. איזה חוק מסדיר ביטוח בריאות?

א. חוק הצנזורה
ב. חוק לימוד חובה
ג. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
ד. חוק השבות

התשובה הנכונה: ג. חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח לתושבים סל שירותי בריאות. חוק הצנזורה, חוק לימוד חובה וחוק השבות עוסקים בנושאים אחרים ואינם מסדירים ביטוח בריאות.

11. מה עיקר הקושי בשפיטות זכויות חברתיות?

א. חוסר עותרים
ב. חוסר חוק
ג. הקצאת משאבים והפרדת רשויות
ד. חוסר שופטים

התשובה הנכונה: ג. הקושי בשפיטות זכויות חברתיות נובע מכך שהן דורשות הקצאת משאבים, החלטה שבמקורה בידי הרשות המחוקקת והמבצעת, ולכן מתעוררת שאלה של הפרדת רשויות. חוסר עותרים, חוק או שופטים אינו הקושי המרכזי.

12. מתי יתערב בית המשפט בעניינים חברתיים?

א. כשנפגעת ליבת הקיום המינימלי או ההסדר גורף
ב. לעולם לא
ג. תמיד
ד. כשהממשלה מבקשת

התשובה הנכונה: א. בית המשפט מתערב בעניינים חברתיים באופן מצומצם: כשנפגעת ליבת הקיום המינימלי או כשההסדר גורף ובלתי מידתי. הטענה שלעולם לא או תמיד מתערב שגויה, והממשלה אינה קובעת מתי יתערב.

---

13. האם הזכות לקיום מינימלי היא זכות לרמת חיים גבוהה?

א. כן
ב. לא, היא רף בסיסי
ג. כן, בחלק מהמקרים
ד. תלוי בשר

התשובה הנכונה: ב. הזכות לקיום מינימלי היא רף בסיסי שמבטיח שאדם יוכל לחיות בכבוד, ולא זכות לרמת חיים גבוהה. לכן התשובה שכן, גם בחלק מהמקרים, שגויה, והיא אינה תלויה בשר.

---

14. מה המשמעות של "רצפה" חברתית?

א. זכות לשכר מקסימלי
ב. תקרה
ג. רף שמתחתיו אין להפחית אלא בעמידה בפסקת ההגבלה
ד. איסור על קצבאות

התשובה הנכונה: ג. רצפה חברתית היא רף שמתחתיו אין להפחית את רמת ההגנה, אלא אם ההפחתה עומדת בפסקת ההגבלה. שכר מקסימלי הוא תקרה ולא רצפה, והאיסור על קצבאות הפוך לרעיון של הגנה בסיסית.

---

15. מה ביקורת הריסון השיפוטי?

א. שהוא מוגזם בפסילות
ב. שהוא מותיר מצוקה חברתית ללא הגנה מספקת
ג. שהוא מרחיב התערבות
ד. שהוא מבטל זכויות

התשובה הנכונה: ב. הביקורת על הריסון השיפוטי היא שהוא מותיר מצוקה חברתית ללא הגנה מספקת, כי בית המשפט נמנע מלהתערב בהקצאת משאבים. הטענה שהוא מוגזם בפסילות או מרחיב התערבות הפוכה לתוכן הריסון.

---

16. איזו מהזכויות הבאות לא הוכרה בפסיקה כזכות חוקתית עצמאית?

א. הזכות לקיום מינימלי בכבוד
ב. הזכות לדיור
ג. הזכות לכבוד האדם
ד. הזכות לחירות אישית

התשובה הנכונה: ב. הזכות לדיור כזכות עצמאית לא הוכרה בפסיקה כזכות חוקתית, אלא לכל היותר כחלק מהקיום המינימלי. קיום מינימלי בכבוד, חירות אישית וכבוד הם זכויות מוגנות חוקתית, ולכן אינם התשובה.

---

17. למה זכות חברתית חיובית?

א. כי היא מחייבת את המדינה לפעול
ב. כי היא זולה
ג. כי היא נעימה
ד. כי היא פוליטית

התשובה הנכונה: א. זכות חברתית היא חיובית משום שהיא מחייבת את המדינה לפעול ולספק שירות, ולא רק להימנע מפגיעה. היותה זולה, נעימה או פוליטית אינה הסיבה לכינוי ואינה מגדירה אותה.

---

18. באיזו שנה ניתן פסק הדין חסן?

א. 2012
ב. 2005
ג. 2024
ד. 1995

התשובה הנכונה: א. פסק הדין חסן ניתן בשנת 2012, ואילו עמותת מחויבות ניתן ב-2005. שנת 2024 מאוחרת מדי, ו-1995 מוקדמת לשני הפסקים, ולכן שתיהן אינן נכונות.

---

19. באיזו שנה ניתן פסק הדין עמותת מחויבות?

א. 2005
ב. 2012
ג. 2009
ד. 1995

התשובה הנכונה: א. פסק הדין בעניין עמותת מחויבות ניתן ב-2005, כנקודת מוצא לריסון שיפוטי בזכויות חברתיות, ואילו חסן ניתן ב-2012. בשנים 2009 ו-1995 לא ניתן פסק הדין הזה.

---

20. מה נבחן לאחר שנקבע שהסדר פוגע בזכות לקיום מינימלי בכבוד?

א. האם נערך משאל עם בנושא
ב. האם התקציב מאפשר זאת, ותו לא
ג. האם הפגיעה עומדת בפסקת ההגבלה, ובעיקר במידתיות
ד. האם רוב חברי הכנסת תמכו בחוק

התשובה הנכונה: ג. לאחר שנקבעה פגיעה בזכות לקיום מינימלי נבחנת פסקת ההגבלה: חוק, תכלית ראויה ומידתיות, ובעיקר אם הפגיעה הגורפת עומדת בה. שיקול תקציבי בלבד, משאל עם או רוב בכנסת אינם תחליף לבחינה זו.

פסיקה בפרק

בג"ץ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי נ' שר האוצר (2005)
עתירה נגד קיצוצים בקצבאות הבטחת הכנסה.
הלכה: הוכרה הזכות לקיום מינימלי בכבוד כנגזרת מכבוד, אך נקבע ריסון בעניינים תקציביים והעתירה נדחתה. למבחן: הכרה עקרונית בלי פסילה.

בג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי (2012)
הסדר ששלל קצבת הבטחת הכנסה ממי שיש לו רכב, בלי אפשרות לסתור.
הלכה: חזקה חלוטה גורפת פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות לקיום מינימלי, ולכן אין לשלול זכאות באופן אוטומטי בשל רכב. למבחן: דוגמה ליישום הזכות.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994
הסדר זכות לבריאות.
הלכה: זכות סטטוטורית לשירותי בריאות בסל. למבחן: זכות חברתית בחקיקה, לא חוקתית.

חוק לימוד חובה, התש"ט-1949
חובת חינוך חינם.
הלכה: זכות לחינוך כזכות סטטוטורית. למבחן: להבחין בין חוקית לחוקתית.

פרק 18

מדינה יהודית ודמוקרטית ו"מיהו יהודי"

1. איזה ביטוי מוגדר בחוקי היסוד לגבי המדינה?

א. מדינה רב-לאומית
ב. מדינת כל אזרחיה בלבד
ג. מדינה דתית
ד. מדינה יהודית ודמוקרטית

התשובה הנכונה: ד. חוקי היסוד מגדירים את המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, וביטוי זה הוא ציר הדיון בפרק. מדינה רב-לאומית, מדינת כל אזרחיה בלבד ומדינה דתית אינם הביטוי שבחוקי היסוד.

2. מהי הסינתזה של ברק?

א. העדפת היהודי תמיד
ב. ללא העדפת מרכיב אחד; פרשנות ברמת הפשטה גבוהה והרמוניה
ג. ביטול אחד מהם
ד. העדפת הדמוקרטי תמיד

התשובה הנכונה: ב. הסינתזה של ברק מבקשת הרמוניה בין שני המרכיבים, בלי להעדיף אחד על פני האחר, ופרשנות ברמת הפשטה גבוהה. העדפת היהודי או הדמוקרטי תמיד, או ביטול אחד מהם, סותרים את הגישה.

3. מהו חוק השבות?

א. זכות שוויון
ב. זכות קניין
ג. זכות הצבעה
ד. זכות יהודי לעלות לישראל

התשובה הנכונה: ד. חוק השבות מעניק ליהודי זכות לעלות לישראל ולקבל מעמד של עולה. שוויון, קניין והצבעה אינם נושא החוק, והוא עוסק בהגירה ולא בזכויות אזרחיות כלליות.

4. באיזו שנה נקבעה בחוק השבות הגדרת "יהודי"?

א. 1962
ב. 1950
ג. 1970
ד. 2018

התשובה הנכונה: ג. הגדרת "יהודי" נוספה לחוק השבות בתיקון 1970, בעקבות פרשת שליט. 1950 היא שנת החוק המקורי, ו-1962 ו-2018 הן שנים אחרות בהיסטוריה החוקתית, ולא שנת ההגדרה.

5. מה הגדרת "יהודי" בחוק השבות?

א. כל מי שמעוניין
ב. נולד לאם יהודייה או התגייר, ואינו בן דת אחרת
ג. מי שנולד בישראל
ד. מי שנולד לאב יהודי בלבד

התשובה הנכונה: ב. ההגדרה בחוק השבות היא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר, ואינו בן דת אחרת. רצון אישי, לידה בישראל או לידה לאב יהודי בלבד אינם מספיקים להגדרה.

---

6. רופאייזן ("האח דניאל") עסק ב:

א. הקצאת קרקע
ב. רישום לאום לילדים
ג. יהודי שהמיר דתו לנצרות וביקש לעלות
ד. פסילת מפלגה

התשובה הנכונה: ג. פרשת רופאייזן, המכונה "האח דניאל", עסקה ביהודי שהמיר את דתו לנצרות וביקש לעלות מכוח חוק השבות. הקצאת קרקע, רישום לאום לילדים ופסילת מפלגה הן פרשות אחרות.

---

7. מה נקבע ברופאייזן?

א. מי שהמיר דתו מרצון אינו יהודי לצורך חוק השבות
ב. הוא יהודי
ג. ההלכה קובעת
ד. אין הגדרה

התשובה הנכונה: א. ברופאייזן נקבע שמי שהמיר את דתו מרצון אינו יהודי לצורך חוק השבות, לפי הבנת הציבור היהודי. הטענה שהוא יהודי, או שההלכה לבדה קובעת, אינה ההלכה שנקבעה.

---

8. לפי איזו משמעות פורש "יהודי" ברופאייזן?

א. הגרמנית
ב. ההלכתית בלבד
ג. הבריטית
ד. המשמעות האזרחית-חילונית המקובלת בציבור

התשובה הנכונה: ד. ברופאייזן פירש בית המשפט את המונח "יהודי" לפי משמעותו האזרחית-חילונית המקובלת בציבור, ולא לפי ההלכה בלבד. המשמעות הגרמנית או הבריטית אינה רלוונטית לפרשנות החוק הישראלי.

---

9. שליט עסק ב:

א. בשר חזיר
ב. רישום ילדי אב יהודי ואם לא יהודייה
ג. מפלגות
ד. קרקע

התשובה הנכונה: ב. פרשת שליט עסקה בשאלה אם ניתן לרשום ילדים לאב יהודי ולאם שאינה יהודייה כיהודים בעת רישום הלאום. בשר חזיר, מפלגות והקצאת קרקע הם נושאי פרשות אחרות.

---

10. מה הייתה תוצאת פרשת שליט בחקיקה?

א. חקיקת חוק יסוד חדש
ב. ביטול חוק השבות
ג. תיקון חוק השבות 1970
ד. אין שינוי

התשובה הנכונה: ג. בעקבות שליט תוקן חוק השבות ב-1970, והוגדר מיהו יהודי לפי לידה לאם יהודייה או גיור. הטענה שנחקק חוק יסוד חדש, שבוטל החוק או שאין שינוי אינה נכונה.

---

11. מתי נחקק חוק יסוד: הלאום?

א. 2021
ב. 2018
ג. 1992
ד. 2005

התשובה הנכונה: ב. חוק יסוד: הלאום נחקק ב-2018, ולכן 2018 היא התשובה. 2021 היא שנת פסק הדין בעתירות נגדו, 1992 היא שנת חקיקת חוק כבוד האדם, ו-2005 אינה קשורה.

---

12. מה נקבע בחסון (2021)?

א. החוק נפסל
ב. נדחו העתירות נגד חוק הלאום
ג. החוק בוטל חלקית
ד. לא נדון

התשובה הנכונה: ב. בחסון (2021) נדחו העתירות נגד חוק יסוד: הלאום, והחוק לא נפסל. הטענה שהחוק נפסל או בוטל חלקית אינה נכונה, וההלכה אינה שהעניין לא נדון.

---

13. מה נקבע בחסון לגבי תוקפו של חוק יסוד: הלאום?

א. הוא אינו שולל את אופי המדינה הדמוקרטי כשנקרא עם חוקי היסוד האחרים, ולכן לא נפסל
ב. הוא נפסל כליל בשל פגיעה בשוויון
ג. הוא גובר על כל חוק יסוד אחר
ד. הוא אינו שפיט

התשובה הנכונה: א. בחסון נקבע שחוק הלאום אינו שולל את אופיה הדמוקרטי של המדינה כשהוא נקרא יחד עם חוקי היסוד האחרים, ולכן לא נפסל. הטענה שהוא נפסל כליל, שאינו שפיט או שהוא גובר על כל חוק יסוד אחר אינה תוצאת הפסק.

---

14. מהי ההבחנה המותרת בחוק השבות?

א. הגירה ומעמד, נגזרת מאופי המדינה
ב. בחירות
ג. הקצאת קרקע
ד. שכר

התשובה הנכונה: א. חוק השבות מבחין בין יהודים לאחרים בעניין הגירה ומעמד, והבחנה זו נגזרת מאופיה היהודי של המדינה. בחירות, הקצאת קרקע ושכר הם תחומים שבהם חל שוויון, והבחנה בהם אסורה.

---

15. לפי קעדאן, יהדות המדינה:

א. מתירה אפליה
ב. מתירה לעולם
ג. אינה מתירה אפליה בהקצאת קרקע
ד. מתירה בחוק

התשובה הנכונה: ג. בקעדאן נקבע שיהדות המדינה אינה מתירה אפליה בהקצאת קרקע, כי משאבי הציבור שייכים לכלל האזרחים. הטענה שיהדות המדינה מתירה אפליה, גם בחוק, מתעלמת מעקרון השוויון.

---

16. איזה מאפיין שייך ל"מדינה יהודית"?

א. הפרדת רשויות
ב. זכויות אדם
ג. רוב יהודי, עברית, חגים ושבת
ד. בחירות

התשובה הנכונה: ג. רוב יהודי, עברית, חגים ושבת הם מאפיינים של מדינה יהודית. הפרדת רשויות, זכויות אדם ובחירות הם מאפיינים דמוקרטיים, ולכן אינם התשובה לשאלה.

---

17. איזה מאפיין שייך ל"מדינה דמוקרטית"?

א. שבת
ב. חגים
ג. עברית
ד. ריבונות העם, זכויות אדם, שלטון החוק

התשובה הנכונה: ד. ריבונות העם, זכויות אדם ושלטון החוק הם מאפיינים של מדינה דמוקרטית. שבת, חגים ועברית הם מאפיינים של מדינה יהודית ולכן אינם התשובה.

---

18. איזה חוק יסוד מזכיר "יהודית ודמוקרטית" בפסילת מפלגות?

א. חוק יסוד הצבא
ב. חוק יסוד ירושלים
ג. חוק יסוד: הכנסת ס׳ 7א
ד. חוק יסוד הממשלה

התשובה הנכונה: ג. ס׳ 7א לחוק יסוד: הכנסת קובע שרשימה תיפסל אם היא שוללת את קיום המדינה כיהודית ודמוקרטית. חוק יסוד הצבא, ירושלים והממשלה אינם עוסקים בפסילת מפלגות.

---

19. מהו תפקיד פקיד המרשם בשליט?

א. ביטול נישואין
ב. הצבעה
ג. הקצאת קרקע
ד. נדון אם הוא רשאי לבחון הצהרות ולהכריע בשאלת זהות

התשובה הנכונה: ד. בשליט נדון אם פקיד המרשם רשאי לבחון הצהרות על לאום ולהכריע בשאלת הזהות, או שעליו לרשום לפי ההצהרה. ביטול נישואין, הצבעה והקצאת קרקע אינם נושא הפרשה.

---

20. מה הלקח המרכזי לגבי הקצאת משאבים?

א. אין תחולה
ב. אפליה מותרת
ג. חל שוויון גם במדינה יהודית
ד. תלוי בשר

התשובה הנכונה: ג. הלקח הוא שחובת השוויון חלה בהקצאת משאבים גם במדינה יהודית. הטענות שאין תחולה, שאפליה מותרת או שהדבר תלוי בשר סותרות את קעדאן.

פסיקה בפרק

בג"ץ 72/62 רופאייזן נ' שר הפנים (1962)
יהודי שהמיר דתו לנצרות ונעשה נזיר ביקש לעלות מכוח חוק השבות.
הלכה: "יהודי" לפי משמעותו האזרחית-חילונית המקובלת בציבור; מי שהמיר דתו מרצון אינו יהודי לעניין חוק השבות. למבחן: מבחן הציבור היהודי, לא ההלכה.

בג"ץ 58/68 שליט נ' שר הפנים (1970)
אב יהודי ואם שאינה יהודייה ביקשו לרשום את ילדיהם כיהודים.
הלכה: נדונה סמכות פקיד המרשם וצורך בהסדרה חקיקתית; בעקבותיה תוקן חוק השבות (1970). למבחן: הקשר לתיקון.

בג"ץ 5555/18 חסון נ' הכנסת (חוק הלאום) (2021)
עתירות נגד חוק יסוד: הלאום.
הלכה: העתירות נדחו בהרכב מורחב ברוב של 10 מול 1 (הרכב של 11); החוק אינו שולל את האופי הדמוקרטי. למבחן: הלכת חוק הלאום.

בג"ץ 6698/95 קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל (2000)
אפליה בהקצאת קרקע.
הלכה: יהדות המדינה אינה מתירה אפליה בהקצאת משאבים. למבחן: הגבול לפרשנות "יהודית".

ס' 1א לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
מטרת חוק היסוד.
הלכה: עיגון ערכי המדינה כיהודית ודמוקרטית. למבחן: מקור הביטוי.

פרק 19

חופש העיסוק

1. מה קובע ס׳ 3 לחוק יסוד: חופש העיסוק?

א. חופש הדת
ב. חופש הביטוי
ג. זכות לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד
ד. זכות קניין

התשובה הנכונה: ג. ס׳ 3 לחוק יסוד: חופש העיסוק קובע שכל אזרח או תושב זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. חופש הדת וחופש הביטוי נגזרים מכבוד האדם, והקניין מעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

---

2. על מי חלה הזכות?

א. יהודים בלבד
ב. אזרחים בלבד
ג. כל אדם בעולם
ד. אזרחים ותושבים

התשובה הנכונה: ד. הזכות בחוק יסוד: חופש העיסוק חלה על אזרחים ועל תושבי המדינה, ולא רק על יהודים או רק על אזרחים. הטענה שהיא חלה על כל אדם בעולם רחבה מדי ואינה תואמת את לשון הסעיף.

---

3. איזה סעיף הוא פסקת ההגבלה בחוק זה?

א. ס׳ 8
ב. ס׳ 3
ג. ס׳ 10
ד. ס׳ 4

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 4 הוא פסקת ההגבלה בחוק יסוד: חופש העיסוק: פגיעה מותרת בחוק ההולם את ערכי המדינה, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש. ס׳ 8 הוא ההתגברות, וס׳ 3 הוא הזכות עצמה.

---

4. איזה סעיף הוא פסקת ההתגברות?

א. ס׳ 3
ב. ס׳ 4
ג. ס׳ 1
ד. ס׳ 8

התשובה הנכונה: ד. ס׳ 8 הוא פסקת ההתגברות: הוא מאפשר לחוק לעמוד אף שהוא פוגע בחופש העיסוק, אם נקבע בו כך במפורש ברוב חברי הכנסת. ס׳ 4 הוא פסקת ההגבלה, וס׳ 3 הוא הזכות, ולכן אינם ההתגברות.

5. מתי נחקק חוק יסוד: חופש העיסוק מחדש עם התגברות?

א. 1994
ב. 2018
ג. 2005
ד. 1950

התשובה הנכונה: א. חוק היסוד נחקק מחדש ב-1994 עם פסקת התגברות, לאחר חקיקתו הראשונה ב-1992. 2018, 2005 ו-1950 הן שנים שאינן קשורות לחקיקה מחדש של חוק היסוד.

6. האם חופש העיסוק מבטיח רווח?

א. תלוי בשר
ב. כן
ג. לא
ד. כן, תמיד

התשובה הנכונה: ג. חופש העיסוק מבטיח את הזכות לעסוק במקצוע, ולא את הרווח או את ההצלחה הכלכלית. התשובות שכן או שהדבר תלוי בשר מתעלמות מכך שהזכות היא חופש לבחור ולעסוק, ולא ערובה לרווח.

7. מהו ההבדל בין חופש עיסוק לקניין?

א. חופש עיסוק הוא קניין
ב. אין הבדל
ג. קניין הוא זכות נפרדת בחוק כבוד האדם
ד. קניין הוא חופש עיסוק

התשובה הנכונה: ג. הקניין הוא זכות נפרדת המעוגנת בס׳ 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואילו חופש העיסוק מעוגן בחוק יסוד נפרד. הטענה שאחד מהם הוא השני מטשטשת בין שתי זכויות שונות.

8. מהי פגיעה אובייקטיבית בעיסוק?

א. דרישת השכלה
ב. בדיקת רישיון נהיגה
ג. מכסות או מספר מוגבל של רישיונות
ד. תנאי בטיחות

התשובה הנכונה: ג. מכסות או הגבלת מספר הרישיונות הן פגיעה אובייקטיבית בחופש העיסוק: יכולתו של אדם לעסוק אינה תלויה בכישוריו אלא במספר המקומות. דרישת השכלה, רישיון נהיגה ובטיחות הן תנאים אישיים או הסדרה.

---

9. איזו פגיעה בדרך כלל חמורה פחות?

א. איסור על עיסוק
ב. איסור יבוא
ג. הסדרת אופן העיסוק
ד. מכסות

התשובה הנכונה: ג. הסדרת אופן העיסוק, כמו שעות פעילות או תנאי בטיחות, פוגעת פחות מאיסור על עיסוק, איסור יבוא או מכסות, שחוסמים את הכניסה למקצוע או מגבילים אותה. לכן בחינת המידתיות מחמירה יותר באיסורים.

---

10. מהי תכלית ראויה אופיינית?

א. הגנה על בריאות הציבור
ב. מניעת תחרות
ג. פגיעה בקבוצה
ד. הגנה על ותיקים בלבד

התשובה הנכונה: א. הגנה על בריאות הציבור היא תכלית ראויה אופיינית להסדרת מקצוע. מניעת תחרות, פגיעה בקבוצה והגנה על ותיקים בלבד הן תכליות פסולות או חשודות, כי הן מפלות או משרתות אינטרס צר.

---

11. מה בדקה פרשת לשכת מנהלי ההשקעות?

א. פסילת מפלגה
ב. התגברות
ג. שוויון
ד. יישום פסקת ההגבלה בהסדרת מקצוע

התשובה הנכונה: ד. פרשת לשכת מנהלי ההשקעות עסקה ביישום פסקת ההגבלה על הסדרת מקצוע, כלומר בבחינת התכלית והמידתיות של דרישות הרישוי. פסילת מפלגה, התגברות ושוויון אינם נושא הפרשה.

---

12. מה נקבע במיטראל?

א. אין הגנה על העיסוק
ב. פגיעה בחופש העיסוק דורשת בסיס חקיקתי מפורש
ג. אסור לייבא בשר
ד. הרשות חופשית

התשובה הנכונה: ב. במיטראל נקבע שפגיעה בחופש העיסוק דורשת בסיס חקיקתי מפורש, ולכן הגבלת יבוא בשר שנעשתה מנהלית בלי הסמכה מפורשת לא עמדה. הטענה שאין הגנה על העיסוק או שהרשות חופשית סותרת את ההלכה.

13. מה הייתה תגובת הכנסת לפסיקת מיטראל?

א. שינוי חוק השבות
ב. ביטול בג"ץ
ג. הוספת פסקת התגברות וחקיקת חוק יבוא בשר
ד. חקיקת חוק יסוד חדש

התשובה הנכונה: ג. בתגובה לפסיקת מיטראל חוקקה הכנסת את חוק יבוא בשר והוסיפה לחוק יסוד: חופש העיסוק פסקת התגברות. שינוי חוק השבות, ביטול בג"ץ או חוק יסוד חדש אינם התגובה שנקבעה.

14. מהם תנאי ההתגברות?

א. אמירה מפורשת, רוב חברי הכנסת, ארבע שנים
ב. פה אחד
ג. אישור בג"ץ
ד. רוב הנוכחים

התשובה הנכונה: א. ס׳ 8 מתנה התגברות בכך שהחוק יאמר במפורש שהוא תקף אף שהוא סותר את חוק היסוד, שיתקבל ברוב חברי הכנסת, ושתוקפו יוגבל לארבע שנים. פה אחד, אישור בג"ץ או רוב הנוכחים אינם התנאים.

15. איזו זכות היא היחידה עם פסקת התגברות?

א. כבוד האדם
ב. שוויון
ג. חופש העיסוק
ד. ביטוי

התשובה הנכונה: ג. חוק יסוד: חופש העיסוק הוא היחיד מבין חוקי היסוד בזכויות שכולל פסקת התגברות, ולכן חופש העיסוק הוא התשובה. כבוד האדם, שוויון וביטוי אינם בעלי פסקה כזו.

16. למה חשובים הסדרי מעבר?

א. כדי להגדיל רווחים
ב. כדי להגן על עוסקים ותיקים בהסדרת מקצוע
ג. כדי לפטור כולם
ד. כדי למנוע רישוי

התשובה הנכונה: ב. הסדרי מעבר נועדו להגן על עוסקים ותיקים בהסדרת מקצוע, כדי שהפגיעה בהם תהיה מידתית. הגדלת רווחים, פטור כולם או מניעת רישוי אינם תכליתם.

17. מהי דרישת רישוי?

א. מכסה
ב. מס
ג. איסור מוחלט
ד. תנאי כניסה אישי למקצוע

התשובה הנכונה: ד. דרישת רישוי היא תנאי כניסה אישי למקצוע, כמו הכשרה והסמכה. מכסה היא מגבלה אובייקטיבית, מס הוא חיוב כספי, ואיסור מוחלט שולל את העיסוק כליל.

18. מה בדיקת הפגיעה בעיסוק?

א. האם החוק ישן
ב. האם החוק קצר
ג. האם החוק יקר
ד. האם החוק פוגע בבחירה, בכניסה או בעיסוק

התשובה הנכונה: ד. בחינת הפגיעה בעיסוק בודקת אם החוק פוגע בחופש לבחור מקצוע, להיכנס אליו או לעסוק בו. העובדה שהחוק ישן, קצר או יקר אינה קריטריון לפגיעה בחופש העיסוק.

19. מה נבחן אחרי שהוכחה פגיעה?

א. עמידה
ב. פסקת ההגבלה
ג. שיהוי
ד. בשלות

התשובה הנכונה: ב. לאחר שהוכחה פגיעה בחופש העיסוק, נבחנת פסקת ההגבלה: חוק ההולם את ערכי המדינה, תכלית ראויה ומידתיות. עמידה, שיהוי ובשלות הם תנאי סף להגשת עתירה ולא שלב בבחינת הפגיעה.

20. חוק יבוא בשר נחקק:

א. בפסיקה
ב. בחוק יסוד
ג. בפסקת התגברות
ד. בתקנות

התשובה הנכונה: ג. חוק יבוא בשר נחקק עם פסקת התגברות, כלומר הוא תקף אף שהוא פוגע בחופש העיסוק. הוא לא נקבע בפסיקה, בתקנות או בחוק יסוד, ולכן האפשרויות האחרות שגויות.

---

21. איזה אמצעי עשוי להיות פחות פוגע בוותיקים?

א. קנס
ב. איסור מיידי
ג. מכסה
ד. הסדר מעבר

התשובה הנכונה: ד. הסדר מעבר מאפשר לוותיקים להמשיך לעסוק בתנאים מותאמים בעת שינוי הרישוי, ולכן פוגע בהם פחות מאיסור מיידי. קנס, איסור מיידי ומכסה מחמירים את הפגיעה בעוסקים קיימים.

פסיקה בפרק

בג"ץ 3872/93 מיטראל בע"מ נ' ראש הממשלה ושר הדתות
סירוב לייבא בשר לא כשר מטעמי כשרות, ללא בסיס חקיקתי מפורש.
הלכה: פגיעה בחופש העיסוק דורשת בסיס חקיקתי מפורש; המדיניות נפסלה, והכנסת הוסיפה פסקת התגברות וחוקקה חוק יבוא בשר. למבחן: רקע להתגברות.

בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר (1997)
חוק הסדיר רישוי של מקצוע ניהול תיקי השקעות.
הלכה: יישום פסקת ההגבלה בחופש העיסוק: תכלית ראויה ומידתיות בהסדרת מקצוע, והצורך בהסדרי מעבר לוותיקים. למבחן: הלכה מנחה. הוראת המעבר שדרשה בחינות ממי שניסיונו קצר משבע שנים נפסלה כפגיעה בלתי מידתית.

בג"ץ 4676/94 מיטראל בע"מ נ' הכנסת (1996)
עתירה נגד חוק יבוא בשר שנחקק בפסקת התגברות.
הלכה: החוק תקף משעמד בתנאי ההתגברות. למבחן: התגברות מונעת בחינה בפסקת ההגבלה.

ס׳ 8 לחוק יסוד: חופש העיסוק
פסקת התגברות.
הלכה: אמירה מפורשת, רוב חברי הכנסת, ארבע שנים. למבחן: הזכות היחידה בעלת התגברות.